РЕКЛАМА

Дело № 1-26/2022 (1-563/2021;)

Номер дела: **1-26/2022 (1-563/2021;)**

УИН: **14RS0035-01-2021-000070-92**

Дата начала: **11.01.2021**

Дата рассмотрения: **29.09.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Каратаев Анатолий Николаевич**

Статьи УК: **159**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Слепцова Александра Дмитриевна		
Защитник (адвокат)	Стручков Павел Васильевич		
Защитник (адвокат)	Худайбердина Туйара Ириковна		
Защитник (адвокат)	Подольская Г.А.		
Защитник (адвокат)	Лузан Павел Дмитриевич		
Защитник (адвокат)	Ермоченко Надежда Васильевна		
Защитник (адвокат)	Кононов Виталий гаврильевич		
ПРОКУРОР	Шевелева Лена Николаевна		
ПРОКУРОР	Зарубин А.В.		
	Аджоев Даваты Ибрагимович		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Головин Александр Игоревич | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			11.01.2021
Передача материалов дела судье			11.01.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		10.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	20.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	18.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		06.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.07.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.08.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.09.2021
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ	03.09.2021
Производство по делу возобновлено			28.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		07.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.09.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		28.09.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		29.09.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			03.11.2022

Акты

14RS0035-01-2021-000070-92

Дело № 1-563/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 29 сентября 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)

в составе председательствующего судьи Каратаева А.Н. /единолично/,

с участием государственных обвинителей Поповой К.В., Кардашевской Р.В., Максимова А.Г., Зарубина А.В., Эпова А.В., Холмогоровой С.В., Шевелевой Л.Н.,

подсудимых Головина А.И., Аджоева Д.И.,

защитников Лузан П.Д., представившего удостоверение № и ордер №, Кононова В.Г., представившего удостоверение № и ордер № , Стручкова П.В., представившего удостоверение № № и ордер №, Ермоченко Н.В., представившей удостоверение № и ордер № , Худайбердиной Т.И., представившей удостоверение № и ордер № , Слепцовой А.Д., представившей удостоверение № и ордер №

потерпевшего КВШ.,

при секретарях Петровой А.М., Егоровой Н.А., Александровой М.П., Устиновой Л.А., Андросовой Э.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ГОЛОВИНА А.И., ___,

АДЖОЕВА Д.И., ___,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159,

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства и нижестоящих руководителей по направлениям деятельности, масштабностью количества участников и географией деятельности, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемой совершения преступлений, действиями членов ОПГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОПГ.

В соответствии с разработанным планом иерархическая структура ОПГ представлена следующими ролями:

- руководитель (организатор) осуществляет общее руководство; определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли и состав участников, меры конспирации; распределяет доходы; принимает кадровые решения по ключевым должностям; обеспечивает оплату вознаграждения участникам и иных организационных расходов; руководит деятельностью колл-центра; организует материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность ОПГ;

- оператор колл-центра осуществляет звонки гражданам РФ и, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводит их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшему в доверие и побудить его совершать денежные переводы на подконтрольные членам ОПГ банковские счета до тех пор и в таких суммах пока потерпевший не распознает обман и не перестанет совершать платежи;

- куратор руководит процессом получения банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности, которые используются операторами колл-центра в качестве платежных реквизитов, сообщаемых потерпевшим; организует обмен информацией между членами ОПГ о поступающих в их распоряжение номерах банковских карт и суммах похищенных денежных средств; организует передачу похищенных денежных средств организаторам; контролирует сохранность похищенных денежных средств на подконтрольных членам ОПГ счетах и в случае их несанкционированного снятия принимает меры к возврату; контролирует и координирует действия подчиненных ему членов ОПГ, принимает в отношении них кадровые решения и выплачивает вознаграждение за выполненную работу;

- администратор карт выполняет указания куратора и руководителя ОПГ по получению банковских карт, оформленных на лиц, не связанных с деятельностью ОПГ, и своевременному предоставлению их реквизитов для целей ОПГ; организует работу подчиненных членов ОПГ, осуществляющих снятие похищенных денежных средств с банковских карт; ведет учет похищенных денежных средств; организует меры по возврату похищенных денежных средств в случае их несанкционированного снятия;

- обнальщик получает и аккумулирует при себе банковские карты, оформленные на лиц, не связанных с преступной деятельностью ОПГ; выполняет указания куратора или администратора карт о снятии с той или иной карты суммы денежных средств в банкомате, накоплении этих средств и их последующей передаче администратору карт или куратору; ведет учет банковских карт, находящихся у него в наличии и проведенных с их использованием операций; информирует администратора карт или куратора о выявлении фактов несанкционированного снятия похищенных денежных средств с находящихся у него в пользовании карт, предоставляет информацию о держателе карты и исполняет указания администратора карт или куратора;

Схема совершения преступлений включала стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения перечисленных ими денежных средств.

Стадия обмана предполагала телефонные звонки жителям РФ от имени сотрудников правоохранительных органов, Счетной палаты и банков с предложением выплаты крупных сумм компенсаций морального и материального вреда за ранее приобретенные в сети «Интернет» некачественные товары. Возбуждая у потенциальных жертв желание получить большую сумму денег, операторы колл-центра на разных стадиях диалога предлагали потерпевшим оплатить услуги инкассаторов, страховку и комиссионные сборы в сумме значительно меньшей предполагаемой компенсации, выплата которой должна покрыть все понесенные потерпевшими затраты. Под воздействием обмана, рассчитывая на получение выплаты, потерпевшие, используя электронные средства платежа, по названным им реквизитам оплачивали требуемые суммы на подконтрольные членам ОПГ банковские счета. На стадии обмана потерпевших действия операторов колл-центра преследовали цель войти в доверие к потерпевшему и создать у него веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими операторами, действующими под видом разных должностных лиц коммерческих структур, задействованных в этом процессе, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в скором получении обещанной выплаты. Действия операторов колл-центра подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей оператора колл-центра являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший переставал доверять оператору, осознавал обман и переставал совершать платежи на подконтрольные членам ОПГ счета. После этого общение с потерпевшим прекращалось.

Стадия получения похищенных денежных средств предполагала объединение членов ОПГ, находящихся в ____, единой целью обеспечения членов ОПГ достаточным количеством банковских счетов, получения похищенных денежных средств, их аккумулированием у члена ОПГ, ответственного за сбор денег и их последующую передачу организаторам. ___

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, руководство ОПГ при неустановленных обстоятельствах приобрело клиентскую базу данных интернет-магазинов «____» и «____», реализующих биологически активные добавки через созданный для этой цели неустановленный интернет-сайт, пользователи которого для совершения сделок по приобретению продукции магазина регистрировали свои контактные данные и номер телефона. В соответствии с преступным умыслом продажи интернет-магазинов «____» и «____» использовались в качестве легенды и повода для обмана потерпевших. По выдуманной организаторами легенде операторы колл-центров сообщали потерпевшим о некачественном товаре данного магазина, уголовном преследовании виновников и возникшем в этой связи праве потерпевших на компенсацию имущественного и морального вреда, получению которого якобы способствовали члены ОПГ, выдающие себя за представителей коммерческих структур, уполномоченных в решении этих вопросов.

При неустановленных обстоятельствах организаторы вовлекли в ОПГ не менее 4 лиц, выполнявших роли операторов колл-центра, который был организован на территории ____. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организаторы учитывали наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Операторы колл-центра имели четкий алгоритм действий и последовательную легенду, которой придерживались в беседе с потерпевшими. Для обеспечения деятельности колл-центра руководством ОПГ приобретено неустановленное количество sim-карт и сотовых телефонов, с которых осуществлялись звонки потерпевшим.

___. Способ обналичивания похищенных денежных средств через банковские карты несвязанных с деятельностью ОПГ лиц исключала возможность установления ее членов

путем получения сведений о держателе карты. Большое количество карт и проведенных по ним операций затрудняло процесс отслеживания движения денежных средств и их связь с членами ОПГ. Передача организаторам похищенных денежных средств наличными скрывала их преступное происхождение, предоставляя возможность беспрепятственного распоряжения.

Для поддержания дисциплины и стимулирования надлежащего выполнения возложенных на членов ОПГ задач в ОПГ действовала субординация, а также система поощрений, включая возможность карьерного роста за счет личностных качеств каждого из ее участников.

Не позднее ____ года организаторами при неустановленных обстоятельствах в состав ОПГ были вовлечены граждане ____ - студенты ___ на которых была возложена роль кураторов ____ и задача организовать на данной территории получение достаточного количества банковских карт, оформленных на лиц, не связанных с деятельностью ОПГ, вовлечь в состав ОПГ новых членов, контролировать и координировать их работу и обеспечить непрерывное поступление в адрес руководства ОПГ похищенных денежных средств.

В неустановленный день ____ года лица Х. и Т. через общего знакомого КРМ познакомились с Головиным А.И., которому предложили за ___ руб. продавать им банковские карты ПАО «___», не раскрывая истинной цели их использования. Учитывая специфику предмета предполагаемых сделок, Головин А.И. догадывался о незаконности операций, в которых будут использоваться данные карты, однако желая получить источник дохода, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился на предложенные условия.

В период с ____ года по ____ года Головин А.И. находил лиц, готовых продать ему свои банковские карты ПАО «___», покупал у них банковские карты и продавал их лицам Х. и Т., зарабатывая на разнице в их стоимости.

В неустановленный день ____ года лица Х. и Т., продолжая поиск лиц, готовых продать им банковские карты для целей мошенничества, при неустановленных обстоятельствах привлекли к данной деятельности жителя г____ Аджоева Д.И., не раскрывая истинной цели использования карт. Учитывая специфику предмета предполагаемых сделок, Аджоев Д.И. догадывался о незаконности операций, в которых будут использоваться данные карты, однако желая получить источник дохода, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился на предложенные условия.

В период с ____ года по ____ года Аджоев Д.И. находил лиц, готовых продать ему свои банковские карты ПАО «___», покупал у них банковские карты и продавал их лицам Х. и Т., зарабатывая на разнице в их стоимости.

В неустановленный день при неустановленных обстоятельствах, совершая сделки по перепродаже банковских карт лицам Х. и Т., Головин А.И. познакомился с Аджоевым Д.И. и между ними сложились дружеские отношения.

В неустановленный день ____ года, желая увеличить количество банковских карт, используемых для целей мошенничества, кураторы ОПГ Х. и Т. в неустановленном месте ____ предложили Головину А.И. вступить в состав ОПГ в роли обнальщика похищенных денег. В ходе личной встречи лица Х. и Т., действуя в интересах ОПГ, членами которой они являлись, разъяснили Головину А.И. общую схему хищения денежных средств членами ОПГ, правила и условия выполнения обязанностей обнальщика, предложив вознаграждение в размере ___ процента от обналиченной им суммы похищенных денег. Руководствуясь корыстными побуждениями, желая получить стабильный источник преступного дохода, осознавая незаконность и масштабы предстоящей преступной деятельности, Головин А.И. согласился с предложенными условиями.

Таким образом, в неустановленный день ____ года Головин А.И. объединился с лицами Х. и Т. и другими неустановленными лицами и вошел в состав ОПГ, в которой по ____ года, то есть до его задержания, выполнял роль обнальщика, а после повышения -

администратора карт, обеспечивая ОПГ непрерывным потоком банковских карт, совершением банковских операций с похищенными деньгами и их получением вышестоящими членами ОПГ.

В период с ____ года по ____ года Головин А.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика похищенных денег, используя имеющиеся у него банковские карты, оформленные на лиц, не связанных с ОПГ, координируя свои действия с лицами Х. и Т., обналичивал похищенные денежные средства и передавал их руководству ОПГ через последних, получая вознаграждение за выполненную работу.

В неустановленный день ____ года в связи с безупречным исполнением обязанностей обнальщика руководством ОПГ Головину А.И. было предложено повышение до роли администратора карт с освобождением от обязанностей обнальщика. Узнав правила и условия выполнения обязанностей администратора карт, Головин А.И., осознавая повышение преступного дохода и значимости в структуре ОПГ, из корыстных побуждений принял данное предложение. При этом с учетом дружеских отношений рекомендовал руководству ОПГ принять на роль обнальщика Аджоева Д.И., на что получил согласие.

В ____ года, находясь в неустановленном месте ____, Головин А.И. в ходе личной встречи, действуя в интересах ОПГ, членом которой он являлся, предложил Аджоеву Д.И. вступить в состав ОПГ в роли обнальщика. При этом Головин А.И. разъяснил Аджоеву Д.И. общую схему хищения денежных средств членами ОПГ, правила и условия выполнения обязанностей обнальщика, предложив вознаграждение в размере 1 процента от обналиченной им суммы похищенных денег. Руководствуясь корыстными побуждениями, желая получить стабильный источник преступного дохода, осознавая незаконность и масштабы предстоящей преступной деятельности, Аджоев Д.И. согласился с предложенными условиями.

Таким образом, в неустановленный день ____ года Аджоев Д.И. объединился с лицами Х., Т., Головиным А.И. и другими неустановленными лицами и вошел в состав ОПГ, в которой по ____ 2019 года, то есть до его задержания, выполнял роль обнальщика, обналичивая похищенные денежные средства с банкоматов и передавая их руководству ОПГ.

В неустановленный день ____ года Головин А.И. представил Аджоева Д.И. кураторам ОПГ Х. и Т. Для оперативного обмена информацией и целей конспирации указанные члены ОПГ использовали интернет-мессенджер «___», в котором посредством сообщений, аудио- и видеозвонков информировали друг друга о месте своего нахождения, необходимости снятия с банковских карт определенной суммы похищенных денег и месте встречи для передачи наличных денежных средств. Согласно состоявшейся договоренности при выявлении кем-либо из членов ОПГ факта несанкционированного снятия денег с банковских карт, используемых для целей ОПГ, который был возможен вследствие наличия у некоторых собственников проданных членам ОПГ карт дистанционного доступа к счету в виде «Мобильного банка», личного кабинета и др., Головин А.И. устанавливал продавца данной карты и с его помощью владельца карты. Впоследствии Головин А.И., Аджоев Д.И., лица Х. и Т. и другие неустановленные члены ОПГ совместными действиями под угрозой применения насилия заставляли владельца карты возместить причиненный ОПГ «ущерб». В случаях банковской блокировки, когда операция с похищенными денежными средствами могла осуществляться только держателем карты, указанные члены ОПГ, используя вышеописанную схему, находили владельца карты и заставляли его лично производить нужные им операции и передавать им похищенные деньги.

В период с ____ года по ____ года, реализуя единый для всех членов ОПГ умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, члены ОПГ: кураторы Х. и Т., администратор карт Головин А.И., обнальщик Аджоев Д.И. и другие неустановленные лица, действуя согласованно, приобрели у жителей ____ не менее ___ банковских карт ПАО «___» с пин-кодами доступа к ним, получив возможность беспрепятственного использования этих карт для целей ОПГ. Данные банковских карт кураторы Х. и Т. предоставили руководству ОПГ для использования этих данных операторами колл-центра при совершении мошеннических действий. Так, указанные лица получили доступ к банковским картам ПАО «___», зарегистрированных на следующих лиц: ___.

За весь период преступной деятельности с ____ 2018 года по ____ 2019 года лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные лица, действуя в составе ОПГ, совершили хищение и покушение на хищение денежных средств на общую сумму ___ руб., принадлежащих 40 гражданам, проживающим в ____.

Лицами Х., Т., Головиным А.И., Аджоевым Д.И. и другими неустановленными лицами в составе ОПГ совершены следующие преступления.

1. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

____ года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленных абонентских номеров неоднократно звонили на абонентский номер ___ КУЧ., находящейся в ____, и, выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты АВС. и финансиста ___, убедили КУЧ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные КУЧ некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. Осознавая, что КУЧ. верит в возможность получения компенсации, неустановленные операторы колл-центра ОПГ в ходе телефонных переговоров убедили КУЧ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили КУЧ. номер банковской карты ___, оформленной на ТВА., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя КУЧ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате КУЧ. компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, КУЧ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, под воздействием обмана ____ 2018 года, следуя указаниям неустановленных операторов колл-центра ОПГ, в отделении ПАО «___» по адресу: ____, предприняла попытку совершения операции по переводу денежных средств в сумме ___ руб. на счет банковской карты № через оператора банка. Однако оператор банка предостерег КУЧ. о возможных мошеннических действиях и рекомендовал не совершать платеж. Обдумав сложившуюся ситуацию, КУЧ. засомневалась в добросовестности звонивших ей лиц и отказалась от совершения платежа.

Таким образом, Головин А.И., Аджоев Д.И., действуя в составе ОПГ, умышленно, из корыстных побуждений покушались на хищение путем обмана принадлежащих КУЧ. денежных средств на сумму ___ руб., однако не довели преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как КУЧ. осознала обман и отказалась от совершения операции по переводу денежных средств. В случае хищения денежных средств на сумму ___ руб. данный ущерб для КУЧ. был бы значительным.

2. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

____ года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонила на абонентский номер № СМД., находящейся в г. ____ и, выдавая себя за сотрудника Контрольно-счетной палаты СУР., убедила СМД в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что СМД. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников Центрального банка РФ ___., убедили СМД. в необходимости совершения

денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов и услуг инкассации. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СМД. номера банковских карт № , оформленной на имя ДНЕ., которая находилась у неустановленного члена ОПГ, и ___, оформленной на ПОЛ., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СМД заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СМД. под воздействием обмана в период с ____ года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль операторов колл-центра, путем перевода через установленное в ее сотовом телефоне банковское приложение «___» совершила следующие операции:

- ____ года в 06 час. 09 мин. с банковской карты ___, перевела ___ руб. на счет банковской карты ___.;

- в период с ____ года с неустановленного банковского счета перевела ___ руб. на счет банковской карты ___.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, СМД., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных СМД платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ «администратору карт» Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта № , оформленная на ПОЛ., используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , оформленную на ПОЛ., и при помощи известного ему пин-кода ____ года в 08 час. 49 мин. по московскому времени обналичил ____ руб. в супермаркете ____

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ПОЛ. похищенные у СМД. денежные средства на сумму ____ руб., при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

В период с ____ 2019 года неустановленные члены ОПГ, при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные у СМД денежные средства в сумме ___ руб. обналичили с банковской карты № , открытой на имя ДНЕ. и вышеописанным способом передали их руководству ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СМД. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СМД. материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

3. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонила на абонентский номер № ПСМ, находящемуся в ____, и, выдавая себя за сотрудника контрольно-счетной палаты ПАО «___» ___., убедила ПСМ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ПСМ некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ПСМ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на его абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников отдела по электронным переводам ___., убедили ПСМ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов и услуг инкассации. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ПСМ номер банковской карты № , оформленной на ПОЛ., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ПСМ заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, ПСМ. под воздействием обмана в период с ____ года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, находясь в отделении ПАО «___», расположенном в ____ совершил следующие денежные переводы на счет банковской карты №, открытой на имя ПОЛ. по московскому времени:

- ____ 2021 года в 12 час. 13 мин. через банкомат со своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «____» № по адресу: ____, перевел ___ руб.;

- ____ 2019 года в 10 час. 03 мин. наличными денежными средствами через оператора ПАО «___» перевел ___ руб.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт ПСМ., следуя указаниям оператора колл-центра, каждый раз уведомлял оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ПСМ. платежах, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , оформленную на имя ПОЛ., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ по московскому времени:

- ____ 2019 года в 16 час. 20 мин___ руб. через банкомат в супермаркете ____;

- ____ 2019 года в 12 час. 38 мин. ___ руб. через банкомат в отделении ПАО «___» № в доме ____.

В период с ____ года Аджоев Д.И., обналичив с карты ПОЛ. похищенные у ПСМ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ПСМ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ПСМ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

4. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

____ года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонила на абонентский номер № СОМ находящейся в ____, и выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты ____ ОЕА., убедила СОМ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные СОМ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что СОМ. верит в возможность получения компенсации, в ходе телефонного разговора с СОМ., выдавая себя за работника ПАО «___» СУР., убедила СОМ. в необходимости совершения денежного перевода под мнимыми предлогом оплаты сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СОМ. номер банковской карты № , оформленной на ДСС., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СОМ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате СОМ. компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СОМ под воздействием обмана ____ года в 11 час. 38 мин., следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль операторов колл-центра, используя банкомат, установленный в отделении ПАО «____», расположенном в ____, со своей банковской карты ___ перевела ___ руб. на счет банковской карты №, открытой на имя ДСС.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты СОМ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операций.

____ 2019 года в период с 11 час. 38 мин. до 13 час. 13 мин. руководство ОПГ, получив информацию о платеже СОМ., с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., а тот - обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

____ 2019 года в 13 час. 13 мин., получив указание об обналичивании денег, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , ___ и при помощи известного ему пин-кода обналичил ___ руб. в банкомате отделения ПАО ____ После чего при личной встрече в г. ____ передал эти деньги Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал эти данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СОМ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СОМ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

5. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонил на абонентский номер № ЧАЖ., находящегося в г____, и, выдавая себя за следователя ___ убедил ЧАЖ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ЧАЖ. верит в возможность получения компенсации, в ходе телефонных разговоров с последним, выдавая себя за сотрудников Центрального Банка РФ ___., убедили ЧАЖ в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных и страховых сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщил ЧАЖ номер банковской карты №, открытой на имя БДА., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЧАЖ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ЧАЖ. наличными деньгами через оператора отделения ПАО «___», расположенного в ____ совершил следующие финансовые операции по переводу денежных средств на банковскую карту № №, выпущенную на имя БДА по московскому времени:

- ____ 2019 года в 15 час. 45 мин. перевел ___ руб.,

____ 2019 года в 16 час. 17 мин. перевел ___ руб.,

- ____ 2019 года в 12 час. 25 мин. перевел ___ руб.,

- ____ 2019 года в 13 час. 08 мин. перевел ___ руб.,

- ____ 2019 года в 11 час. 01 мин. перевел ___ руб.,

- ____ 2019 года в 14 час. 09 мин. перевел ___ руб.

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты, ЧАЖ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомлял оператора об успешности операций.

Руководство ОПГ, получив информацию о платежах ЧАЖ., с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., а тот - обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денег, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковскую карту №, выпущенную на имя ___ через банкоматы г. ____ произвел следующие снятия денежных средств со счета указанной карты:

Находясь в отделении ____

- ____ 2019 года в 19 час. 36 мин. обналичил ___ руб.,

- ____ 2019 года в 18 час. 50 мин. обналичил ___ руб.

Находясь в ____ ____ 2019 года в 13 час. 29 мин. обналичил ___ руб.

Находясь в ____, ____ 2019 года в период с 14 час. 13 мин. до 14 час. 34 мин. обналичил ___ руб.

Находясь в супермаркете ____, ____ 2019 года в период с 11 час. 50 мин. до 11 час. 52 мин. обналичил ___ руб.

Находясь в гипермаркете ____ ____ 2019 года в 16 час. 04 мин. обналичил ___ руб.

После чего при личной встрече в ____ Аджоев Д.И. передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал эти денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЧАЖ денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ЧАЖ. материальный ущерб на указанную сумму, который является крупным размером, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

6. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № ЕТА., находящейся в ____, и, выдавая себя за сотрудника контрольно-счетной палаты ___., убедил ЕТА. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что ЕТА верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на её абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников Контрольно-счетной палаты ___., убедили ЕТА в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов и услуг инкассации. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ЕТА. номер банковской карты №, оформленной на ДСС которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЕТА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ЕТА. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра, находясь по месту своего жительства по адресу: ____, используя установленное в ее телефоне банковское приложение «___», со своего счета №, открытого в отделении ПАО «____», расположенного в ____, совершила следующие денежные переводы на банковскую карту ____ оформленную на ДСС по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт ЕТА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ЕТА. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, оформленной на ДСС., и известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ДСС. похищенные у ЕТА. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передавал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передавал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЕТА. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ЕТА. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

7. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № УМХ., который находился в ____, и, выдавая себя за младшего лейтенанта полиции АПА., убедил УМХ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что УМХ. верит в возможность получения компенсации, в ходе телефонного разговора с последним, выдавая себя за специалиста Центрального Банка РФ ИНЮ убедила УМХ. в необходимости совершения денежного перевода под мнимыми предлогом оплаты сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщила УМХ. номер банковской карты

___, находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя УМХ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, УМХ. под воздействием обмана ____ 2019 года в период с 14 час. 39 мин. до 15 час. 13 мин. (время московское), следуя указаниям оператора колл-центра, находясь по месту своего жительства в ____, используя установленное в его сотовом телефоне банковское приложение «Сбербанк онлайн» со своего счета, ___, перевел ___ руб. на счет банковской карты ___.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты, УМХ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операций.

____ 2019 года в период с 15 час. 13 мин. до 15 час. 26 мин. (время московское) руководство ОПГ, получив информацию о платеже УМХ., с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., а тот – обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

____ 2019 года в 15 час. 26 мин., получив указание об обналичивании денег, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту ___ и при помощи известного ему пин-кода обналичил ___ руб. в банкомате, установленном в супермаркете ____. После чего при личной встрече в г. ____ передал эти деньги Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти данные денежные средства «кураторам» ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие УМХ денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив УМХ значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

8. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонила на абонентский номер № НТВ., находящейся в ____, и, выдавая себя за некую ОЕА убедила НТВ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные «операторы колл-центра» ОПГ, осознавая, что НТВ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников Центрального банка РФ, убедили НТВ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты страховых сборов и услуг инкассации. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили НТВ номер банковской карты №, оформленной на БМД., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя НТВ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, НТВ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года,

следуя указаниям операторов колл-центра, наличными деньгами через операторов отделений ПАО «____» совершила переводы на указанные членами ОПГ реквизиты банковской карты ___, по московскому времени.

- находясь в отделении ____ ____ 2019 года в 09 час. 33мин. перевела ___ руб.,

- находясь в отделении ____ ____ 2019 года в период с 10 час. 04 мин. до 11 час. 21 мин. перевела ___ руб., ____ 2019 года в 11 час. 21 мин. – ___ руб.,

- находясь в отделении ____ ____ 2019 года в 12 час. 29 мин. перевела ___ руб., ____ 2019 года в 12 час. 17 мин. перевела ___ руб.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных НТВ платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, оформленной на БМД., и известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах г. ____ в результате следующих операций, указанных по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты БМД похищенные у НТВ денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие НТВ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х. и Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив НТВ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

9. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонила на абонентский номер № ЧГР, которая находилась в п____, и, выдавая себя за следователя ___., убедила ЧГР в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ЧГР верит в возможность

получения компенсации, неоднократно звонили на её абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников Центрального Банка РФ ___, убедили ЧГР в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов и «пенсионного налога». В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ЧГР. номера банковских карт ___, оформленной на ЗЛС. и №, оформленной на имя БМД., находившихся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЧГР. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ЧГР. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра, наличными деньгами через операторов отделения ПАО «___», расположенного в ____, совершила переводы на указанные членами ОПГ реквизиты банковских карт по московскому времени:

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт, ЧГР., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ЧГР платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи имеющихся у него банковских карт и известных ему пин-кодов к ним обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карт ___ похищенные у ЧГР денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЧГР денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ЧГР. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

10. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленных абонентских номеров, ___ неоднократно звонили на абонентский номер сотового телефона № ИГД, которая находилась в ____, и, выдавая себя за работника Министерства финансов РФ ___., сотрудника Контрольно-счетной палаты г. Москвы и сотрудника Центрального Банка РФ СМН., убедили ИГД в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. Осознавая, что ИГД. верит в возможность получения компенсации, операторы колл-центра ОПГ убедили ИГД. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты 2 % комиссии от суммы компенсации. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ИГД номер банковской карты № , оформленной на имя КЗМ., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ИГД. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ИГД. под воздействием обмана в период с ____ года, находясь в г. ____, следуя указаниям операторов колл-центра, через установленное в ее телефоне банковское приложение «___» ___, совершила следующие операции по переводу денежных средств на банковскую карту №, оформленную на имя КЗМ., по московскому времени:

- ___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт, ИГД., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ИГД. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты ___, оформленной на имя КЗМ., и известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты КЗМ похищенные у ИГД денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ИГД. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ИГД значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

11. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер ___ КВШ., который находился в ____, и, выдавая себя за следователя ССА., убедил КВШ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что КВШ верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на его абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за специалиста по выплатам компенсации КРУ., следователей по финансовым выплатам ___., убедили КВШ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты услуг инкассаторов и разблокировки финансовой ячейки. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили КВШ. номер банковской карты ___, оформленной на имя КУИ., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя КВШ заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, КВШ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра, со своей банковской карты №, привязанной к счету, открытому на его имя в отделении ____, используя банкомат в отделении ____, совершил финансовые операции по переводу денежных средств на банковскую карту №, выпущенную на имя КУИ по московскому времени:

- ___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт, КВШ., следуя указаниям оператора колл-центра, каждый раз уведомлял оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных КВШ. платежах, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты № выпущенной на имя КУИ., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

В период с ____ года Аджоев Д.И., обналичив с карты КУИ. похищенные у КВШ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передал их

Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие КВШ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив КВШ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

12. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___ позвонил на абонентский номер № СТВ., которая находилась в ____, и, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов АДИ убедил СТВ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что СТВ верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за руководителя по электронным переводам Центрального Банка РФ ___., убедили СТВ в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных, страховых и пенсионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СТВ номер банковской карты № , оформленной на имя КЮС находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СТВ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СТВ под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра, находясь в отделении ____, наличными денежными средствами через банкомат пополнила счет банковской карты №, открытой на имя КЮС., в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт, СТВ следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных СТВ платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией

осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты № открытой на имя КЮС., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах г. ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты КЮС. похищенные у СТВ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СТВ денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СТВ. материальный ущерб на указанную сумму, который является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

13. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В конце ____ 2019 года, точная дата и время не установлены, неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер ___ МАС., который находился по месту своего жительства в ____, и, выдавая себя за следователя Генеральной прокуратуры КИП убедил МАС. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с конца марта 2019 года по конец апреля 2019 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что МАС верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на его абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за следователя Генеральной прокуратуры ___ и сотрудников Центрального Банка РФ ___ убедили МАС в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты страховых сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили МАС. номер банковской карты №, оформленной на имя ЛЕГ., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя МАС заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

____ 2019 года в 12 час. 51 мин. по московскому времени, не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, МАС. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, находясь в отделении ____, со своей банковской карты №, привязанной к счету, открытому

на его имя в отделении ____ через банкомат перевел ___ руб. на банковскую карту №, оформленную на имя ЛЕГ

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет, МАС., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операций.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о платеже МАС., с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

____ 2019 года в 15 час. 12 мин. по московскому времени, получив указание об обналичивании денежных средств, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты № №, оформленной на имя ЛЕГ., и известного ему пин-кода к ней обналичил ___ руб. в банкомате, установленном в ____.

____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ___ похищенные у МАС. денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие МАС. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив МАС значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

14. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер № позвонил на абонентский номер сотового телефона № ЖЛН которая находилась в ____ и, выдавая себя за помощника следователя Генеральной прокуратуры РФ АПА убедил ЖЛН. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ЖЛН. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за следователя Генеральной прокуратуры РФ АПА. и старшего финансиста Центрального банка России ИНЮ., убедили ЖЛН в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ЖЛН. номер банковской карты №, оформленной на ___, находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЖЛН. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ЖЛН. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, находясь в отделении ПАО «____ со своего счета ____ открытого в отделении ПАО ____, привязанного к банковской карте № через оператора отделения банка совершила следующие операции по переводу денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ___., по московскому времени:

- ___

___

Совершив платежи на подконтрольный членам ОПГ счет, ЖЛН, следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ЖЛН платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты № оформленной на СК4., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

Обналичив с карты СКА похищенные у ЖЛН денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЖЛН. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив ЖЛН. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

15. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонила на абонентский номер № ГРЧ., находящейся в ____, и, выдавая себя за представителя финансового департамента ____ ЕАА., убедила ГРЧ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ГРЧ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ГРЧ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя по электронным переводам ГАП сотрудника по выплате компенсаций ___ убеждали ГРЧ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты компенсационных сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ГИВ номер банковской карты №, ___., выдавая держателей карт за сотрудников службы юридической безопасности и куратора, каковыми те фактически не являлись, при этом указанные банковские карты находились в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ГРЧ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ГРЧ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль «операторов колл – центра», находясь в отделении ____, совершила следующие денежные переводы по московскому времени:

наличными денежными средствами через оператора ПАО «___» на счет банковской карты ___:

___

___

___

а также используя банкомат, установленный в вышеуказанном отделении банка, со своей банковской карты № , привязанной к счету № , открытому в отделении ПАО «Сбербанк» ____ ____ 2019 года в 13 час. 08 мин. перевела ___ руб. на счет банковской карты №, открытой на имя КЮС

а также на счет банковской карты ___.:

- ___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета ГРЧ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешном совершении операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ГРЧ платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «Telegram», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, брал необходимую банковскую карту и при помощи известного ему пин-кода обналичивал денежные средства в банкоматах, установленных в ____. Так, Аджоев Д.И. со счетов имеющихся у него банковских карт обналичил денежные средства в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

используя банковскую карту ___.:

- ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___.

Кроме того, Аджоев Д.И. ____ 2019 года, используя банковскую карту № , выпущенную на имя КЮС., а также ____ 2019 года, используя банковскую карту № ., полученными от ГРЧ. денежными средствами оплатил проезд в МУП «____» на общую сумму ___ руб.

В период с ____ года Аджоев Д.И., обналичив с карт ___., похищенные у ГРЧ денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

При этом ____ 2019 года в период с 16 час. 38 мин. до 16 час. 41 мин. неустановленный член ОПГ, выполняя указание вышестоящего руководства ОПГ, используя банковскую карту ___., при неустановленных следствием обстоятельствах перевел похищенные у ГРЧ. ___ руб. на подконтрольный членам ОПГ счет № , открытый на неустановленное лицо.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ГРЧ денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ГРЧ материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

16. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонила на абонентский номер № БВГ., находящейся в ____, и, выдавая себя за госслужащего ___ убедила БВГ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что БВГ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за сотрудников пенсионного фонда и отдела охраны Центрального банка РФ ПВА., убедили БВГ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов, услуг инкассации и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили БВГ. данные ___ для мгновенного перевода через услугу ___, и номер банковской карты ___, находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя БВГ заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, БВГ под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, через операторов отделений ____ совершила перевод через услугу денежных переводов «___» и три перевода на банковскую карту №, оформленную на ___.:

Находясь в отделении ___

___

___

___

___.

Совершив платежи на подконтрольный членам ОПГ счет, БВГ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операций. Кроме того, БВГ. сообщила оператору колл-центра номер перевода ___

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных БВГ платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, ___., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

Обналичив с карты ___. похищенные у БВГ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Кроме того, ____ 2019 года при неустановленных обстоятельствах члены ОПГ, используя полученный от БВГ номер перевода ___ и паспорт ШАН., получили в неустановленном отделении ___

Получив в свое распоряжение принадлежащие БВГ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив БВГ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

17. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер №, позвонил на абонентский номер № БНС., находящейся в ____, и выдавая себя за сотрудника ____., убедил БНС. в возможности получения ___ руб. под

мнимым предлогом компенсации за приобретенные БНС. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что БНС. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за финансиста СМН., куратора по ____ ___. и работника службы безопасности КФА., убеждали БНС. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили БНС номер банковской карты №, оформленной на КАА и №, оформленной на ИАС., выдавая держателей карт за сотрудников службы юридической безопасности и куратора, каковыми те фактически не являлись, при этом указанные банковские карты находились в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя БНС заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, БНС. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль операторов колл-центра, находясь в отделении ____, совершила следующие денежные переводы по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, БНС следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных БНС. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковские карты, при помощи известных ему пин-кодов к ним обналичил денежные средства в банкоматах г. ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

используя банковскую карту ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___ обналичил ___

В период с ___ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карт ___ похищенные у БНС. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие БНС. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив БНС. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

18. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер сотового телефона № ОЛА., которая находилась в г____, и, выдавая себя за следователя прокуратуры ____ СНА., убедил ОЛА. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последней некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ОЛА. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за сотрудника Центрального банка РФ ___ убедили ОЛА. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ОЛА. номер банковской карты №, выпущенной на имя ПАГ., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ОЛА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ОЛА. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, находясь в г____, совершила следующие операции по переводу денежных средств на карту ___:

- ___

___.

Совершив платежи на подконтрольный членам ОПГ счет, ОЛА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ОЛА. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №№, выпущенной на имя ПАГ., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___ обналичил ___

Обналичив с карты ПАГ похищенные у ОЛА. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Кроме того, ____ 2019 года в 14 час. 27 мин. члены ОПГ, выполняя указание руководства перевели похищенные у ОЛА. денежные средства в сумме ___ руб. со счета № №, прикрепленного к банковской карте №, оформленной на ИАГ на банковский счет № №, после чего распорядились похищенными деньгами по собственному усмотрению.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ОЛА. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив ОЛА значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

19. Головин А.И. и Аджоев ___ совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, № , позвонила на абонентский номер № ОАК., находящейся в ____, и, выдавая себя за старшего аудитора финансового департамента ССП., убедила ОАК. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ОАК некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ОАК верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя по электронным переводам СМН., финансиста ЧСА., убедили ОАК. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл- центра ОПГ сообщили ОАК. номер банковской карты № оформленной на ФВА., и №, оформленной на КСЮ., которые находились в распоряжении членов ОПГ, при этом последняя из названных карт находилась у члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ОАК. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ОАК. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра, через оператора отделения ____, наличными деньгами совершила следующие операции по московскому времени, поручив их выполнение своему ___ по ее паспорту:

на счет банковской карты №, оформленной на ___

- ___

___

___

___

___ перевела ___.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт ОАК., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ОАК. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передали кураторам ОПГ Х. и Т. указание о необходимости обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась одна из банковских карт, используемых для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковскую карту №, оформленную на КСЮ., при помощи известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___.

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты КСЮ., похищенные у ОАК денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Похищенные у ОАК ___ руб., которые последняя перечислила на банковскую карту №, открытую на имя ФВА., неустановленный обнальщик ОПГ по указанию руководства обналичил в банкомате при неустановленных обстоятельствах и передал их руководству ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ОАК денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ОАК. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

20. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера позвонил на абонентский номер телефона № ШПА., находящегося в ____, и, выдавая себя за старшего аудитора финансового департамента ССП убедил ШПА в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что ШПА верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на его абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за руководителя электронных переводов ___., убедили ШПА в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом покупки сертификата и оплаты страхового взноса. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ШПА номер банковской карты № , выпущенной на имя ИАС., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ШПА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, ШПА под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, через операторов отделений ____, наличными деньгами совершил следующие операции по переводу денег на карту № , выпущенную на имя ИАС., по московскому времени через отделение ____

- ___

___

___. перевел ___ руб.

Совершив платежи на подконтрольный членам ОПГ счет, ШПА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ШПА. платежах, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, выпущенной на имя ИАС., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___.

Обналичив с карты ИАС. похищенные у ШПА. денежные средства на общую сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при

неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ШПА нежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив ШПА. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

21. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № КНН., находящейся в ____, и, выдавая себя за работника Следственного комитета РФ по г. Москве ___., убедил КНН. в возможности получения денежных средств под мнимым предлогом компенсации за приобретенные КНН. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что КНН. верит в возможность получения компенсации, неоднократно с подменных абонентских номеров звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты Лапину Е.В. и главного финансиста Центрального банка КТВ., убедили КНН в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты услуги по разблокировке счета. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили КНН номер банковской карты №, выпущенной на имя ЛРС., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя КНН. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, КНН. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ____ 2019 года в 10 час. 02 мин. по московскому времени, находясь в отделении ____, через установленный там банкомат со своей банковской карты №, привязанной к счету, открытому на ее имя в отделении ____, перевела ___ руб. на банковскую карту № , выпущенную на имя ЛРС.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты, КНН, следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном КНН. платеже, с целью завладения ее денежными средствами передали кураторам ОПГ Х. и Т. указание о необходимости обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковскую карту № , выпущенную на имя ЛРС., при помощи известного ему пин-кода к ней ____ 2019 года в 14 час. 42 мин. по московскому времени обналичил ___ руб. при помощи банкомата, установленного в ____.

____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ЛРС. похищенные у ___. денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при

неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие КНН. денежные средства в сумме ____ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив КНН значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

22. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № МБГМ., находящейся в ____, и, выдавая себя за сотрудника банка РФ АДИ., убедил МБГМ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. Продолжая телефонный разговор с МБГМ., осознавая, что последний верит в возможность получения компенсации, оператор колл-центра ОПГ убедил МБГМ. в необходимости совершения денежного перевода под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщил МБГМ номер банковской карты № , открытой на имя ОВЕ., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя МБГМ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, МБГМ под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ____ 2019 года в 16 час. 16 мин. по московскому времени, находясь в ____, используя установленное в его телефоне банковское приложение ___, и прикрепленной к нему карты №, перевела ___ руб. на банковскую карту № №, выпущенную на имя ОВЕ

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет, МБГМ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операции.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном МБГМ платеже, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, выпущенной на имя ОВЕ., и известного ему пин-кода к ней ____ 2019 года в 10 час. 37 мин. по московскому времени обналичил ___ руб. в банкомате отделения ПАО ____.

Обналичив с карты ОВЕ. похищенные у МБГМ. денежные средства на сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие МБГМ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ

умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив МБГМ значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

23. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___ позвонил на абонентский номер № ИАМ., находящемуся в ____, и, выдавая себя за сотрудника Счетной палаты ___., убедил ИАМ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что ИАМ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на его абонентский номер с измененных номеров и, выдавая себя за специалиста по выплатам ___ финансиста Центрального банка ___., убедили ИАМ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов покупки сертификата и оплаты страхового взноса. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ИАМ. номер банковской карты № , ___ находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ИАМ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, ИАМ. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, через операторов отделения ____, наличными деньгами совершил следующие операции по московскому времени:

___

___

Совершив платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, ИАМ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ИАМ. платежах, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

В период с ____ 2019 года, получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту ___, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, выпущенной на имя СС4., и известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах г____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ___

___

Обналичив с карты ___ похищенные у ИАМ. денежные средства на общую сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече

в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

В неустановленный период времени, но не позднее ____ 2019 года неустановленные члены ОПГ, используя банковскую карту № , выпущенную на имя ___., обналичили похищенные у ИАМ. денежные средства в размере ___ руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ИАМ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив ИАМ. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

24. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера позвонил на абонентский номер телефона № ШРВ., находящегося в ____, и, выдавая себя за старшего следователя Следственного комитета РФ ___ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. ____ 2019 года, осознавая, что ШРВ. верит в возможность получения компенсации, оператор колл-центра ОПГ в ходе очередного звонка, выдавая себя за старшего финансиста счетной палаты ___., убедил ШРВ. в необходимости совершения денежного перевода под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщил ШРВ. номер банковской карты № , открытой на имя ___., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ШРВ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, ШРВ. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ____ 2019 года в 09 час. 40 мин. по московскому времени через оператора отделения ____, наличными деньгами перевел ___ руб. на банковскую карту № выпущенную на имя ОВЕ.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет, ШРВ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомил оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном ШРВ платеже, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту ___,, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, при помощи банковской карты №, выпущенной на имя ОВЕ, и известного ему пин-кода к ней ____ 2019 года в 13 час. 07 мин. по московскому времени обналичил ___ руб. в банкомате ____

Обналичив с карты ОВЕ похищенные у ШРВ. денежные средства на сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение

в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ШРВ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений совершили их хищение путем обмана, причинив ШРВ значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

25. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонила на абонентский номер № СОТ, находящейся в ____, и, выдавая себя за старшего аудитора финансового департамента ЛЕН убедила СОТ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные СОТ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что СОТ верит в возможность получения компенсации, с подменного абонентского номера позвонила на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя электронных переводов КТВ, убедила СОТ в необходимости совершения денежного перевода под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщила СОТ. номер банковской карты №, открытой на ШНА., которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СОТ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СОТ. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ____ 2019 года в 13 час. 06 мин. по московскому времени, находясь в ____, через установленное в ее сотовом телефоне банковское приложение «___» со своего счета № ____, открытого в отделении ____, и прикрепленной к нему карты №, перевела ___ руб. на банковскую карту №, выпущенную на имя ШНА.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет СОТ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном СОТ. платеже, с целью завладения ее денежными средствами передали кураторам ОПГ Х. и Т. указание о необходимости обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковскую карту № выпущенную на имя ШНА., при помощи известного ему пин-кода к ней ____ года в 13 час. 54 мин. по московскому времени обналичил ___ руб. при помощи банкомата, установленного в ____.

____ года Аджоев Д.И., обналичив с карты ШНА., похищенные у СОТ денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при

неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СОТ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СОТ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

26. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, измененного на номер № позвонила на абонентский номер ____ СВН., находящейся в ____ и, выдавая себя за старшего аудитора финансового департамента ЛЕН., убедила СВН в возможности получения денежных средств под мнимым предлогом компенсации за приобретенные СВН некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что СВН. верит в возможность получения компенсации, с подменного абонентского номера позвонила на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя электронных переводов КТВ., убедила СВН в необходимости совершения денежного перевода под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщила СВН. номер банковской карты № , открытой на ШНА, которая находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И.

Предоставляя СВН заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СВН под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра, ____ 2019 года в 10 час. 33 мин. по московскому времени, находясь в отделении ____ через банкомат со своей банковской карты №, привязанной к ее счету №, открытому в указанном отделении ПАО «____ перевела ___ руб. на банковскую карту № №, выпущенную на имя ШНА.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет СВН., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном СВН платеже, с целью завладения ее денежными средствами передали кураторам ОПГ Х. и Т. указание о необходимости обналичить эти деньги. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер ___ исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, используя банковскую карту № , выпущенную на имя ШНА., при помощи известного ему пин-кода к ней ____ 2019 года в 10 час. 38 мин. по московскому времени обналичил ___ руб. при помощи банкомата, установленного в ____

____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ШНА., похищенные у СВН. денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной

встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СВН денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СВН. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

27. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонила на абонентский номер № ШВА находящемуся в ____, и, выдавая себя за сотрудника ____, убедила ШВА в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные последним некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В ходе телефонного разговора с ШВА. неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что ШВА. верит в возможность получения компенсации, убедила последнего в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщила ШВА. номера банковских карт №, оформленных на ___., последняя из которых находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ШВА заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденный в получении крупной денежной выплаты, ШВА под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль оператора колл-центра, через операторов отделения ____, наличными деньгами совершил денежные переводы на банковские карты, оформленные на ___. по московскому времени:

- ____ 2019 года в 12 час. 19 мин. перевел ___

____ 2019 года в 02 час. 39 мин. перевел ___.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт ШВА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомлял оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ШВА. платежах, с целью завладения его денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась одна из банковских карт, используемых для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , оформленную на ___., и при помощи известного ему пин-кода ___., находясь в ____, обналичил ___ руб.

____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ___., похищенные у ШВА денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече

в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

____ 2019 года неустановленные члены ОПГ, имея в наличии банковскую карту №, оформленную на ___., выполняя указание руководства ОПГ, при неустановленных обстоятельствах сняли с ее счета похищенные у ШВА. ___ руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ШВА. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ШВА. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

28. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № ГРА., находящейся в ____, и, выдавая себя за представителя счетной палаты В1, убедила ГРА в возможности получения ___ рублей под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ГРА. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ГРА. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за специалистов ___ убедили ГРА. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ГРА. номера банковских карт ___ оформленной на ТАИ. и № оформленную на неустановленное лицо, выдавая держателей карт за сотрудников службы юридической безопасности и куратора, каковыми те фактически не являлись, при этом банковская карта ____ оформленная на ТАИ., находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ГРА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ГРА под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль операторов колл-центра, находясь в отделении ____, совершила следующие денежные переводы по московскому времени:

используя банкомат, установленный в вышеуказанном отделении банка, со своей банковской карты №, привязанной к ее счету №, открытому в отделении ____ на счет банковской карты №, открытой на имя ТАИ ____ 2019 года в 12 час. 40 мин. перевела ___ руб., ____ 2019 года в 13 час. 14 мин. перевела ___ руб., на счет банковской карты № № ____ 2019 года в неустановленный период времени перевела ___ руб.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, ГРА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ГРА. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , выпущенную на имя ТАИ., и при помощи известного ему пин-кода к ней обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ____ 2019 года в 15 час. 57 мин. обналичил ____;

- ____ 2019 года в период с 15 час. 53 мин. до 15 час. 55 мин. обналичил ____.

В неустановленный период времени неустановленные участники ОПГ произвели обналичивание похищенных у ГРА. денежных средств в размере ___ руб. с банковской карты № и при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ТАИ., похищенные у ГРА денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ГРА. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ГРА значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

29. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № КЛК находящейся в ____, и, выдавая себя следователя Главного следственного управления Следственного комитета РФ СТЕ убедил КЛК. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные КЛК. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, осознавая, что КЛК. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонила на ее абонентский номер и, выдавая себя за сотрудника Центрального Банка РФ КСВ., убедила КЛК. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты сборов. В качестве платежных реквизитов оператор колл-центра ОПГ сообщила КЛК номер банковской карты № , оформленной на СТЕ находящейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя КЛК заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, КЛК. под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, ____ 2019 года в 09 час. 41 мин. по московскому времени, находясь в ____, через установленное в ее телефоне банковское приложение «___», со своей банковской карты № , привязанной к ее счету № , открытому в отделении ____, перевела ___. на банковскую карту №, открытую на СТЕ.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет, КЛК., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном КЛК платеже, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась одна из банковских карт, используемых для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

____ 2019 года в 18 час. 42 мин. по московскому времени, Аджоев Д.И., получив указание об обналичивании денежных средств, выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , и при помощи известного ему пин-кода обналичил ___ руб. в банкомате, установленном в отделении ____.

____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты СТЕ похищенные у КЛК денежные средства на сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали получение похищенных денег руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие КЛК. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив КЛК значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

30. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № СУХ., находящейся в ____, и, выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты СТА., убедил СУХ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что СУХ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя по электронным перевода В1., куратора по сопровождению денежных средств ТВЕ., сотрудника Центрального банка ___, убедили СУХ в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СУХ. номер банковской карты №, оформленной на ТАИ выдавая держателя карты за сотрудника службы юридической безопасности, каковым тот не являлся, так как банковская карта № находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СУХ заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СУХ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль операторов колл-центра, через банкомат в отделении ____, со своей банковской карты №, привязанной к ее счету ____, открытому в указанном отделении ____ совершила следующие переводы на банковскую №, открытую на ТАИ. по московскому времени:

- ____ 2019 года в 12 час. 39 мин. перевела ___ руб.,

- ____ 2019 года в 12 час. 58 мин. перевела ___ руб.

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты СУХ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных СУХ. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась одна из банковских карт, используемых для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № №, выпущенную на ТАИ., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

- ____ 2019 года в 09 час. 01 мин. обналичил ____

- ____ 2019 года в 08 час. 21 мин. обналичил ____;

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карт ТАИ., похищенные у СУХ денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СУХ денежные средства в сумме ____ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СУГ значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

31. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В период с ____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № КВА находящейся в ____, и, выдавая себя за аудитора КУЗ., убедил КВА. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период со ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что КВА верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за главного финансиста ___, убедили КВА. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили КВА номер банковской карты № , оформленной на ДЕП., находящейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя КВА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, КВА. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, через оператора отделения ____, наличными денежными средствами совершила денежные переводы на счет банковской карты № , открытой на имя ДЕП., по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет КВА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных КВА платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту №, открытую на имя ДЕП и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах г____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ____

____

____

____

____

____

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ДЕП., похищенные у КВА. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. Новосибирске передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие КВА денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив КВА. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

32. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера,

измененного на номер №, позвонил на абонентский номер № МТВ., находящейся в г____, и, выдавая себя за старшего аудитора контрольно-счетной палаты ЗА., убедил МТВ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что МТВ. поверила в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя по электронным переводам главного управления Центрального Банка РФ ___, убедили МТВ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты комиссионных сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили МТВ. номер банковской карты ____, оформленной на ШЕН., выдавая держателя карты за куратора Министерства Финансов, каковыми он фактически не являлся, т.к. банковская карта находилась у члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя МТВ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, МТВ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, находясь ____ со своей банковской карты №, привязанной к ее счету №, открытому в отделении ____, совершила следующие переводы на банковскую карту № №, открытую на ШЕН., по московскому времени:

через установленное в ее телефоне банковское приложение «___»:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты, МТВ, следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных МТВ. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту №, открытую на ШЕН, и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах г____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ШЕН., похищенные у МТВ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие МТВ денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив МТВ. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупном размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

33. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонила на абонентский номер № ЧАС., находящейся в ____, и выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты ФЛА., убедила ЧАС в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ЧАС. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников контрольно-счетной палаты ___, убедили ЧАС. в необходимости совершения денежных переводов под мнимым предлогом оплаты комиссионных сборов. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ЧАС номер банковской карты №, оформленной на ЛРС., находящейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЧАС. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

____ 2019 года в 15 час. 30 мин. по московскому времени, не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ЧАС под воздействием обмана, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, через оператора отделения ____, наличными денежными средствами перевела ___ руб. на счет банковской карты №, открытой на ЛРС.

Совершив платеж на подконтрольный членам ОПГ счет банковской карты ЧАС., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операции.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенном ЧАС платеже, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ

администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

____ 2019 года в 17 час. 29 мин. по московскому времени Аджоев Д.И., получив указание об обналичивании денежных средств, выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № №, оформленную на ЛРС., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкомате, установленном в отделении ____.

Обналичив с карты ЛРС., похищенные у ЧАС. денежные средства на сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЧАС. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ЧАС. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

34. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № ФОН., находящейся в ____, и, выдавая себя за следователя ___, убедил ФОН. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ФОН. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая что ФОН верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за ___., убедили ФОН. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ФОН. номер банковской карты №, оформленной на ЛРС., находившейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ФОН. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ФОН. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, находясь в отделении ____ через банкомат со своей банковской карты №, открытому в отделении ____, совершила следующие денежные переводы на счет банковской карты №, открытой на имя ЛРС., по московскому времени:

___

___

___

___

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет ФОН., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ФОН. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , выпущенную на имя ЛРС., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах г. ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ___

___

___

___

___

___

В период времени с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты ЛРС., похищенные у ФОН денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г. ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ФОН денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ФОН. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

35. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № СЕГ находящейся в ____, и, выдавая себя за аудитора контрольно-счетной палаты ___ убедила СЕГ в возможности получения денежных средств под мнимым предлогом компенсации за приобретенные СЕГ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что СЕГ верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за руководителя по электронным переводам ___. и финансиста Центрального Банка РФ КТВ, убедили СЕГ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами открытия банковской ячейки и получения сертификата. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СЕГ. номера банковских карт №, оформленной на ЛРС., и №, оформленной на ИДО., находившихся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СЕГ заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять

обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СЕГ. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, совершила следующие денежные переводы по московскому времени:

- ___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, СЕГ, следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных СЕГ. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковские карты, оформленные на ЛРС. и ИДО., и при помощи известных ему пин-кодов к ним обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих операций по московскому времени:

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карт ___. похищенные у СЕГ. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г. ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СЕГ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СЕГ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

36. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № СГА., находящейся в ____, и выдавая себя за должностное лицо ___ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные СГА. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что СГА верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на её абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников главного управления Центрального

банка РФ ___, убедили СГА в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили СГА номер банковской карты № , оформленной на ЯДС., находящейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя СГА заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, СГА. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, находясь в отделении ____, через банкомат со своей банковской карты №, привязанной к ее счету №, открытому в указанном отделении ___ совершила следующие денежные переводы на счет банковской карты №, оформленной на ЯДС., по московскому времени:

___

___

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет СГА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных СГА платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , оформленную на ЯДС., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ___

___

Обналичив с карты ЯДС. похищенные у СГА. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в г____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие СГА денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив СГА. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

37. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера позвонил на абонентский номер № ЛГФ., находящейся в г____, и, выдавая себя за сотрудника

Федеральной службы безопасности ГЕН., убедил ЛГФ в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ЛГФ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ЛГФ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за сотрудников банка ___, убедили ЛГФ в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов, пенсионных взносов и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ЛГФ номер банковской карты № , оформленной на ИДО., находящейся в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ЛГФ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ЛГФ под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям операторов колл-центра ОПГ, находясь в отделении ____, используя банкомат со своей банковской карты № №, привязанной к ее счету № №, открытому в отделении ____, совершила следующие денежные переводы на счет банковской карты №, открытой на ИДО., по московскому времени:

- ___

___

___

Совершая платежи на подконтрольный членам ОПГ счет ЛГФ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных ЛГФ. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указание об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указание руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту №, открытую на ИДО., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

- ___

___

___

Обналичив с карты ИДО. похищенные у ЛГФ. денежные средства на общую сумму ___ руб., Аджоев Д.И. при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал эти деньги кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Получив в свое распоряжение принадлежащие ЛГФ. денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив ЛГФ. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

38. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № АНП., находящейся в ____, и, выдавая себя за руководителя отдела Центрального Банка РФ ГЕН., убедил АНП. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные АНП. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что АНП. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, выдавая себя за помощника руководителя отдела Центрального Банка ___., убеждали АНП. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили АНП номер банковской карты №, оформленной на РКК, выдавая держателя карты за куратора, каковым тот фактически не являлся, так как указанная банковская карта находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя АНП. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате АНП. компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, АНП. под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям оператора колл-центра ОПГ, находясь в отделении ____, через банкомат, установленный в отделении банка, со своей банковской карты №, прикрепленной к ее счету №, открытому в отделении ____, совершила следующие денежные переводы по московскому времени на счет банковской карты №, оформленной на РКК.:

___

___

___

___

___

___

___

___

а также используя услугу ПАО ____ наличными денежными средствами в адрес неустановленных участников ОПГ:

- ___

___

___

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета АНП., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В указанный период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив информацию о совершенных АНП платежах, с целью завладения ее денежными средствами передавало кураторам ОПГ Х. и Т. указания о необходимости обналичивания этих денег. Кураторы ОПГ

Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт» Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находилась банковская карта, используемая для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковскую карту, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль обнальщика, взял банковскую карту № , выпущенную на имя РКК., и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

___

___

___

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты РКК. похищенные у АНП. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в ____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ____ 2019 года, неустановленные члены ОПГ получили в свое распоряжение денежные средства АНП. на общую сумму ___ руб., которые она перевела через услугу ___ в период времени с ____ 2019 года, которыми распорядились по своему усмотрению.

Получив в свое распоряжение принадлежащие АНП денежные средства в сумме ___ руб., лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили их хищение путем обмана, причинив АНП. материальный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

39. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № РЗА., находящейся в ____, и, выдавая себя за должностных лиц Центрального Банка РФ ___., убедили РЗА. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные РЗА. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что РЗА. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, убедили РЗА. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве

платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили РЗА. номера банковских карт №, оформленной на БКШ., и №, оформленной на СЕВ выдавая держателей карт сотрудников Центрального банка, каковыми те фактически не являлись, так как указанные банковские карты находились в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя РЗА. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате РЗА. компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, РЗА под воздействием обмана в период с ____ 2019 года, следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль оператора колл-центра», находясь в отделении ____, через оператора ПАО «____» совершила следующие денежные переводы по Московскому времени на счет банковской карты №, оформленной на БКШ.:

- ___

___

___

а также на счет банковской карты №, оформленной на СЕВ ____ 2019 года в 09 час. 52 мин. перевела ___ руб.

Совершая платежи на подконтрольные членам ОПГ счета банковских карт РЗА., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомляла оператора об успешности операций.

В период с ____ 2019 года руководство ОПГ, получив актуальную информацию о совершенных РЗА. платежах, с целью завладения ее денежными средствами передало кураторам ОПГ Х. и Т. указания об обналичивании этих денег. Кураторы ОПГ Х. и Т. переадресовали указания руководства ОПГ администратору карт Головину А.И., который в свою очередь сообщил об этом обнальщику ОПГ Аджоеву Д.И., в распоряжении которого находились банковские карты, используемые для целей мошенничества. Обмен указанной информацией осуществлялся через интернет-мессенджер «___», исключая задержку передачи и искажение информации.

Получив указание об обналичивании денежных средств, поступивших на банковские карты, Аджоев Д.И., выполняя в ОПГ роль «обнальщика», взял банковскую карту, оформленную на БКШ. и при помощи известного ему пин-кода обналичил денежные средства в банкоматах ____ в результате следующих финансовых операций по московскому времени:

___

___

___

В период с ____ 2019 года Аджоев Д.И., обналичив с карты БКШ. похищенные у РЗА. денежные средства на общую сумму ___ руб., при личной встрече в ____ передал их Головину А.И., получив вознаграждение в виде процента от похищенной суммы, а Головин А.И. при личной встрече в г____ передал данные денежные средства кураторам ОПГ Х. и Т., которые при неустановленных следствием обстоятельствах организовали их получение руководством ОПГ.

Перечисленные РЗА денежные средства в сумме ___ руб. на счет банковской карты № , оформленной на СЕВ., члены ОПГ обналичить не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что Головин А.И. и Аджоев Д.И. были задержаны сотрудниками полиции, а банковская карта № № , оформленная на СЕВ изъята в ходе следственных действий

Таким образом, лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений покушались на хищение путем обмана

принадлежащих РЗА. денежных средств на общую сумму ___ руб., однако не довели преступный умысел до конца, по не зависящим от них обстоятельствам, так как Головин А.И., Аджоев Д.И. задержаны сотрудниками полиции, а банковские карты, предназначенные для обналичивания похищенных денежных средств изъяты. В случае хищения денежных средств на сумму ___ руб. данный ущерб для РЗА был бы значительным.

40. Головин А.И. и Аджоев Д.И. совершили покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

____ 2019 года неустановленный оператор колл-центра ОПГ, реализуя единый для всех ее членов умысел на хищение денежных средств граждан РФ путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений с неустановленного абонентского номера, ___, позвонил на абонентский номер № ВШТ., находящейся в ____, и выдавая себя за работников Центрального банка РФ ___., убедили ВШТ. в возможности получения ___ руб. под мнимым предлогом компенсации за приобретенные ВШТ. некачественные биологически активные добавки в интернет-магазине. В период с ____ 2019 года неустановленные операторы колл-центра ОПГ, осознавая, что ВШТ. верит в возможность получения компенсации, неоднократно звонили на ее абонентский номер и, убеждали ВШТ. в необходимости совершения денежных переводов под мнимыми предлогами оплаты сборов, услуг инкассации, разморозки счета, страхового взноса и подоходного налога. В качестве платежных реквизитов операторы колл-центра ОПГ сообщили ВШТ номер банковской карты №, оформленной на ЯДС., выдавая держателя карты за куратора, каковыми тот фактически не являлся, так как банковская карта находилась в распоряжении члена ОПГ Аджоева Д.И. Предоставляя ВШТ. заведомо ложную информацию, члены ОПГ не намеревались исполнять обязательства по выплате ВШТ. компенсации, совершая свои действия только для целей мошенничества.

Не догадываясь о преступности намерений членов ОПГ, убежденная в получении крупной денежной выплаты, ВШТ. под воздействием обмана ____ 2019 года в 15 час. 28 мин. по московскому времени следуя указаниям членов ОПГ, выполняющих роль оператора колл-центра, находясь в отделении ____ через установленный в указанном отделении банка банкомат со своей банковской карты № , прикрепленной к ее счету № , открытому в отделении ____, перевела ___ руб. на банковскую карту № №, открытую на имя ЯДС.;

а также через оператора отделения ____, посредством услуги денежных переводов «___» на имя КРЛ совершила переводы денежных средств:

- ___

___

___

___

___

___

Совершив платежи на подконтрольные членам ОПГ счета, включая переводы услугой «___» ВШТ., следуя указаниям оператора колл-центра, уведомила оператора об успешности операций.

Перечисленные ВШТ. денежные средства в размере ___ руб. на счет банковской карты №, оформленной на ЯДС., члены ОПГ обналичить не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что Головин А.И. и Аджоев Д.И. были задержаны сотрудниками полиции, а банковская карта №, оформленная на имя ЯДС., изъята.

Кроме того, ____ 2019 года при неустановленных обстоятельствах члены ОПГ, используя полученный от ВШТ номер перевода «___» и паспорта ___. получили в неустановленном отделении ___.

Таким образом, лица Х., Т., Головин А.И., Аджоев Д.И. и другие неустановленные члены ОПГ умышленно, из корыстных побуждений покушались на хищение путем обмана принадлежащих ВШТ денежных средств на общую сумму ___ руб., однако не довели преступный умысел до конца, по не зависящим от них обстоятельствам, так как Головин А.И., Аджоев Д.И. были задержаны сотрудниками полиции, а банковские карты, предназначенные для обналичивания похищенных денежных средств, были изъяты. В случае хищения денежных средств на сумму ___ руб. данный ущерб для ВШТ был бы крупным ущербом.

В судебном заседании подсудимый Головин А.И. вину в предъявленном обвинении признал, указал, что не состоял в организованной преступной группе, и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний подсудимого Головина А.И., данных в ходе предварительного следствия, ___ (Т. 22, л.д. 82-86, 91-93).

Подсудимый Аджоев Д.И. вину в предъявленном обвинении признал, указал, что не состоял в организованной преступной группе, и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний подсудимого Аджоева Д.И., данных в ходе предварительного следствия, ___

___

___

___

___ (Т. 22, л.д. 95-98).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля КМВ. следует, что во время учебы в институте он познакомился с ХН и ТЮД, они учились на старших курсах. С Головиным А.И. он знаком с детства, вместе занимались боксом в школе «____». С ЭА они знакомы с детства, вместе занимались баскетболом.

___

___

Постепенно встречи стали проходить в офисе автомойки 2-3 раза в неделю. КМВ иногда присутствовал при разговорах в офисе, однако надолго не задерживался, так как понимал, что речь идет о криминальных деньгах.

___. Благодаря своим волевым качествам был наиболее близок к роли лидера. В группе пользовался уважением, никто не смел ему перечить. Проживает в ____. На тот момент жил в общежитии при институте.

___

___

___

___

___.

Деятельность указанных лиц заключалась в том, что они обналичивали деньги с банковских карт и передавали их людям по списку снизу вверх. О происхождении данных денег КМВ неизвестно.

Однажды зимой в конце рабочего дня к нему на мойку приехал Головин, предложил КМВ съездить на левый берег, чтобы отвезти пакетик с деньгами ХН. Так как КМВ собирался ехать в ту же сторону, он согласился. После чего Головин передал ему темный пакет, в котором находились денежные купюры, сколько именно, КМВ известно не было. Затем Головин дал указание, чтобы КМВ отвез эти деньги на автобусную остановку «____», где его будет ждать такси. Как и было велено, КМВ приехал в указанное место, вышел из автобуса. После чего он заметил такси, внутри которого его ждал ХН. КМВ передал ему пакет с деньгами и поехал по своим делам (Т. 22, л.д. 227-230).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля ЯДС. следует, что осенью 2019 года он искал через своих знакомых тех людей, через которых можно было подзаработать, оформляя и продавая банковские карты, сделанные на свое имя. ___ он будет платить ЯДС по № руб. ___ как только Яговитов оформит карту, он должен сообщить ему об этом, а затем и передать при встрече. Также ___ предлагал дополнительный заработок путем поиска людей, которые согласились бы оформлять банковские карты на свое имя. ЯДС начал оформлять банковские карты на себя и на своих знакомых. На свое имя он оформил порядка 10 карт, также он оформил банковские карты на своих знакомых ___. В целом ЯДС оформил около ___ карт, в том числе карту с № Все оформленные карты ЯДС передавал только ___, с которым постоянно встречался на ____. ___ говорил о том, что деньги, которые поступают на банковские карты, трогать нельзя, иначе с ЯДС спросят те люди, которым принадлежат данные деньги (Т. 22, л.д. 198-200, 201-203).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ШВА. следует, что в ____ 2019 года к нему позвонил его знакомый КРШ, который предложил ему оформить карту ПАО «____» за деньги. Он согласился, оформил карту и через три дня передал ее КРШ. Через некоторое время увидел в приложении «____», что на карту поступили деньги в размере ___ руб., он снял их, но КРШ заставил его вернуть данные деньги (Т. 22, л.д. 249-252).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ДАС. следует, что после возвращения из армии ДАС не мог устроиться на работу, в связи с чем у него возникли денежные трудности, о чем он рассказал своему другу ___. ___. ДАС согласился оформить карту на свой паспорт. Через некоторое время ему на телефон позвонил СКН, назначил время и место встречи. ___ предложил заработок путем оформления карт ____ на его имя, далее эти карты должны были передаваться самому СКН. За каждую карту свидетелю была обещана выплата в размере ___ руб. В случае, если бы он искал людей, на которых бы оформлялись карты, заработок Дмитриева увеличился бы до ___ руб. в месяц. ДАС согласился только на выпуск карты для СКН, а на поиск людей согласия не дал. ___, за что обещал заплатить около ___ руб., ДАС отказался. Через три дня ДАС получил банковскую карту и в автомашине, за рулем которой сидел тот же мужчина, отдал карту СКН. По дороге СКН сказал, что на карту, оформленную им, будут совершаться переводы денег, которые тут же будут обналичиваться, пригрозил, чтобы он даже и не думал снимать данные деньги, в противном случае, ему не поздоровится. За карту СКН дал ДАС ___ руб.

Вскоре после этого случая ему на телефон начали приходить смс уведомления о том, что на его карту перечислялись деньги в сумме от ___ руб. и выше. Общая сумма переведенных, а затем и снятых средств составила около ___ млн руб. Спустя месяц снова позвонил СКН, сказал о том, что на карте ДАС «застряли» денежные средства в размере ___ руб. Д1 в приложении «___» узнал, что карта арестована. В1 велел ему съездить в Банк и разобраться. Они поехали в банк на ____. Оператор сообщила, что деньги можно будет снять только через 30 дней, о чем ДАС и рассказал В1, после чего его отпустили, и он отправился домой. Спустя 30 дней ДАС снял деньги и передал их В1.

Летом 2019 года снова позвонил В1 и предложил ему оформить карту в банке «___» за ___ руб. Д1 согласился, оформил карту и передал ее В1, получив за это деньги (Т. 22, л.д. 218-221).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля КАА следует, что в ____ 2019 года к нему подъехал автомобиль, в котором сидели парень по прозвищу СКН и незнакомый мужчина за рулем, они подозвали КАА. СКН предложил КАА заработать денег путем оформления банковских карт в «___», за каждую карту «___» обещал платить по ___ руб. КАА согласился. После чего у него взяли паспортные данные для оформления онлайн заявки и велели забрать карту в ____, когда она будет готова.

Через две недели КАА в филиале «____» по адресу: ____, получил карту, затем передал ее СКН, за которую так ничего и не получил. КАА было запрещено снимать деньги с карты. СМС-уведомления о зачислении денег не поступали. Спустя какое-то время на КАА снова вышел СКН, интересовался, не заблокировал ли КАА карту, на что он отрицательно ответил (Т. 22, л.д. 187-189).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ИДО ___ (Т. 22, л.д. 192-195, 201-203).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля СКК. следует, что в 2018 году ближе к осени к нему обратился мужчина, который представился как ИЩ, предложил заработать денег путем оформления банковских карт на свое имя. За каждую карту обещал заплатить по ___ руб. СКК согласился. В целом он оформил для ИЩ 5 карт в банках ____ Каждый раз за СКК приезжала одна и та же машина, водитель не менялся. Карты свидетель передавал лично ИЩ, который не единожды предупреждал о том, что если деньги, перечисленные на счет карты, пропадут, то СКК не поздоровится. У него не было таких случаев, чтобы деньги «зависали», ему не приходилось ездить в офис, чтобы обналичивать деньги (Т. 22, л.д. 206-208).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля АДВ. следует, что в ____ 2019 года к нему обратился его знакомый КОН, предложил заработать, оформив банковскую карту на свой паспорт. За каждую карту КОН поручился заплатить ___ руб. АДВ согласился, после чего он получил от него сим-карту, номер которой нужно было привязать к данной банковской карте. Оформил карту в ____, затем передал ее КОН. Позже получил за это ___ руб. Спустя некоторое время КОН снова обратился к АДВ с просьбой сделать банковскую карту «___», он согласился. ___. Тот заплатил ему ___ руб., которые ___. Спустя полгода АДВ решил проверить активность данных карт. В ____ ему и ШНА сообщили, что их карты активны и на них имеются денежные средства в размере ___ руб. АДВ снял деньги, после он и ШНА заблокировал карты. Снятые деньги были потрачены ими на собственные нужды (Т. 22, л.д. 210-212).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ШНА. следует, что в 2019 году к нему обратился ___, попросил оформить банковскую карту «___», он согласился. ___ занимался оформлением карт, которые потом передавал своему знакомому по имени ___, который постоянно занимался оформлением карт через своих знакомых. ___ Готовую карту и сим-карту передал АДВ. Сообщений о зачислении или снятии денежных средств данной карты на телефон ШНА не поступало. В конце 2019 года пошли слухи, что за оформление таких банковских карт сотрудники полиции привлекают к уголовной ответственности, поэтому ШНА вместе с братом заблокировал карты, открытые на их паспорта. АДВ, прежде чем заблокировать карту, снял со счета чуть более ___ тыс. руб., которые они потратили на продукты питания и оплату квартиры (Т. 22, л.д. 224-226).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля КЭ следует, что в ____ 2019 года к нему на улице подошел знакомый по фамилии КУ и предложил ему сделать карту. КЭ согласился, так как за это ему пообещали заплатить деньги. Спустя пару дней он встретился с мужчиной нерусской национальности, имени тот не назвал. Он предложил ему сделать банковскую карту в «____», за это ему должны были заплатить ___ руб. КЭ согласился, после чего мужчина дал ему сим-карту, которую он вставил в свой телефон. После того как КЭ получил карту, он передал ее КУ, тот перевел ему на счет ___ руб. Смс-уведомления по карте не приходили. После того как к нему в ____ года приходили сотрудники полиции, КЭ заблокировал карту и взял детализацию, по которой узнал, что на его счет поступило и было ___ руб. Всего на имя КЭ было оформлено 5 карт в различных банках, которые он передавал этому нерусскому парню, либо КУ. Иногда мужчина звонил ему, после чего за ним

приезжали два парня на «___», отвозили его в банк, где он по их указанию пытался получить деньги по паспорту. Однако ни одна попытка не увенчалась успехом (Т. 22, л.д. 213-215).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля Ш следует, что с середины ____ 2019 года она проживала вместе с Аджоевым Д.И. до его ареста. Она понятия не имела, чем Д.И. зарабатывает на жизнь, пока однажды случайно не обнаружила на столе большое количество банковских карт ____, а также деньги, в каком именно количестве, Ш не было известно. ___.

Ш понимала, что Аджоев занимался незаконной деятельностью, так как деньги шли мимо налоговой, но он обещал ей в скором времени завязать с нелегальными делами. Так как Ш целыми днями работала, то виделась с Аджоевым только утром и вечером. Когда она уходила на работу, Аджоев был еще дома, иногда он уходил раньше. ___.

Аджоев не распространялся о том, сколько он зарабатывает в месяц, однако этих денежных средств было достаточно для содержания квартиры и даже хватало на собственные нужды. Но из-за того, что Д.И. совершенно не умел распоряжаться деньгами, накопить внушительную сумму денег у них не получалось.

О деятельности ТЙ Аджоев не распространялся, однако они часто созванивались и виделись почти ежедневно. О чем они говорили, Ш не было известно, так как Аджоев постоянно уходил, когда ему на телефон поступали звонки.

По показаниям свидетеля никакого имущества Аджоев не имел. Большие суммы денег у него не замечала. Характеризует Аджоева как отзывчивого, сопереживающего, доброго человека (Т. 22, л.д. 232-234).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля КДМП. следует, что она является матерью Головина А.И.. Он рос хорошим ребенком. Занимался спортом, с 5 лет ходил на бокс, имеет какие-то разряды. В ____ 2020 года А.И. женился, имеет ___. Проживая в ____, Головин пользовался машиной матери, ___. О преступной деятельности сына КДМП ничего не знала. Она помогала ему с выплатами квартиры. Жена ___ тоже работала, поэтому особой потребности в деньгах у ___ не было. Из окружения сына, КДМП знала только друзей со школы (Т. 22, л.д. 238-240).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля ГЛС. следует, что она является ___ Головина А.И. Познакомилась с ним в ___ они стали жить вместе, снимали квартиру. До этого Головин жил у матери. Официально он нигде не работал, подрабатывал у матери курьером. Квартиру им помогала снимать его мать. ___. Головин общается с КМ. О происхождении банковских карт, изъятых в автомобиле Головина А.И., ей ничего неизвестно (Т. 22, л.д. 174-179).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля ГЗИ следует, что она является ___ Аджоева Д.И. Оба выросли в г___. Аджоев Д.И. после окончания школы пошел работать, около 5-6 лет назад переехал в ____, там работал в магазине ___ нашел девушку ШЫВ, с которой стал жить. Характеризует брата положительно как хорошего человека, мог совершить преступление, так как до конца не понимал, чем это может закончиться (Т. 22, л.д. 168-170).

Из оглашенных с согласия сторон свидетеля В1 следует, что его прозвище СКН, с фигурантами уголовного дела не знаком (Т. 22, л.д. 245-248).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ из представленных фотографий опознал ШЕА (Т. 22, л.д. 272-274).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ. из представленных фотографий опознал ЭА (Т. 22, л.д. 275-277).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ. из представленных фотографий опознал ХН (Т. 22, л.д. 278-280).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ. из представленных фотографий опознал Головина А.И. (Т. 22, л.д. 281-283).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ. из представленных фотографий опознал ТЮД (Т. 22, л.д. 284-286).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ из представленных фотографий опознал В1 (Т. 22, л.д. 287-289).

Из протокола опознания от ____ 2020 года следует, что свидетель КМВ. из представленных фотографий опознал Аджоева Д.И. (Т. 22, л.д. 290-292).

Протоколом обыска от ____ 2019 года в жилище Аджоева Д.И. зафиксировано изъятие ___ (Т. 22, л.д. 18-23).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у Головина А.И. сотового телефона марки ___ (Т. 21, л.д. 176-177).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр автомобиля марки ___. В ходе осмотра изъяты сотовый телефон марки «___», сотовый телефон «___», денежные купюры в количестве ___ штук, сотовый телефон марки ___», кожаный ежедневник (Т. 21, л.д. 180-185).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр сотового телефона «___», изъятого у Головина А.И. В ходе осмотра установлено наличие в мессенджере «___»

___

В «___» имеются записи:

___

___

___

В телефоне установлено мобильное приложение «imo», предназначенное для совершения видеозвонков. В приложении отображены чаты с контактами ___

В мобильном приложении мессенджера «___

Чат с контактом ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___»

(Т. 24, л.д. 1-37).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр банковских карт ___:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

«Доброе

Все на фоксе все левые отключил»

Голосовое сообщение (ГС) мужской голос: «Молодец, молодец. Пять. Там че, совсем фокс?»

«Да я короче отключил левые карты.

На одной карте, то есть не на этой голде, а на той,

которую я отключил был арест

Я ее отключил. А так все на фоксе. Пин-коды все работают.»

«Знаешь че, сделай короче, если ты привязываешь каждый телефон, э каждую эту, к этой ***** возьми логин «____». Логины берешь же, когда заходишь туда, свой пароль создаешь. За счет этого, например, если на других устройствах «Сбербанк он-лайн» есть, оно выкинет. Вот так тоже сделай, чтобы, ну, спокойней было».

«Я это все и делал. Я же через «____»,

через все карты отвязывал, но видишь я же в новую

захожу со старого выходит в итоге,

он на одной какой-то карте останется»

«Ну это пусть у нас остается»

«Да да»

«Огонь»

«Ты че делаешь?»

«На землю смотреть поехал»

«___»

«Срочно проверю

Проверь»

___

___

___

Оба на фоксе

Исходящий звонок

Фотография экрана сотового телефона с перепиской: ___

Входящий звонок

Ответ на фото – Оплатил

«Молодец

сам на

где»

«Еду на мойку»

Фотография электронной квитанции по пополнению

___

___

___

«Дома все?»

«Да»

___

___

___

Звонки

«Одинарная»

«Потому что двойные у меня есть.

Я отключал, но даже если та тоже была двойная,

то полюбому карта вторая была отключена.

Потому что же все делал»

«Разобрался?»

«Да она одинарная»

___

___

«Когда?

Как ты понял»

«Я тебе написал что бы не забыть –

мы посчитали с ним

10 октября

звонки

«голосовое запиши»

«У тебя есть номер. Скинь мне какой-нибудь номер,

на который можно подключить «мобильный банк»

чтобы ты мне сказал СМСку, код.

Потому что у меня на номере *****

слишком подключено. Не могу больше»

«Этот»

«Пришел?»

«Кода нет»

«И сейчас?»

___

Логин и пароль дай мне»

«По номеру карты

___

___

«Пароль?»

«От карты?»

«Как зайти туда»

«Заходишь в приложение «____»,

___

___

___

___ продолжить.

Все, придумываешь пароль и заходишь в приложение.

___

___

«Ты вклад этот открыл?»

«Да»

«Супер»

«Я его открыть открыл. Сейчас я короче подъеду.

Я его открыл, но деньги туда еще не перевел.»

«Скажи код»

«Приезжай поговорим»

Входящие звонки

«Че чемодан будем собирать»

Звонки

11 октября

?

___

Ночью дойдут

___ на карте»

«Остальное?»

«Утром до нашей встречи сделай»

«Во сколько встретимся?»

«Часов в 10 примерно»

«Ок»

Исходящий звонок

«Возьми по ___ выписку пожалуйста»

(Т. 24, л.д. 39-131).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр пакета № с денежными купюрами на общую сумму № руб., изъятыми ____ 2019 года в ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля ___ под управлением Головина А.И. (Т. 24, л.д. 132-135).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр двух ежедневников, изъятых у Головина А.И. и Аджоева Д.И. Установлено, что в ежедневниках имеются записи, свидетельствующие о преступной деятельности указанных лиц (Т. 24, л.д. 146-188).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр сотовых телефонов ___, изъятых у Головина А.И. и Аджоева Д.И. Установлено, что в их памяти содержатся сведения о преступной деятельности указанных лиц (Т. 22, л.д. 189-193).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр сим карты ___ чеков ___, стартового комплекта ___ списка с фамилиями и суммами (Т. 24, л.д. 271-273).

1 эпизод (в отношении КЧТ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей КЧТ. следует, что ____ 2018 года в 10 час. 30 мин. ей позвонили. Звонивший представился аудитором контрольно-счетной палаты АВС сообщил, что она приобретала ранее лекарственные препараты и ей нужно связаться с финансистом ___. Она позвонила, в ходе разговора ей сообщили, что ей положена компенсация в размере ___ руб. и для ее получения ей необходимо перевести ___ руб. на счет банковской карты ___. Она решила перевести деньги, так как ___ руб. являлось

для нее незначительной суммой. ____ 2018 года она пришла в отделение ____ чтобы отправить перевод. В ходе разговора с сотрудниками банка ей стало известно, что ее собираются обмануть. Денежные средства она не перевела. Таким образом, ей мог быть причинен ущерб в размере ___ руб., что для нее является значительным ущербом, так как она не работает, является пенсионеркой (Т. 7, л.д. 25-26).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля СЮЛ. следует, что он работает в должности специалиста по безопасности ____ ____ 2018 года около 12 час. 30 мин. к нему обратилась заместитель начальника дополнительного офиса и сообщила, что в банк пришла женщина, которая хотела перевести деньги на счет ранее неизвестного ей лица. КЧТ. ему пояснила, что ____ 2018 года ей поступил звонок, звонивший представился аудитором контрольно-счетной палаты АВС. и сообщил, что в связи с тем, что она приобретала ранее лекарственные препараты, ей нужно связаться с ___. Она позвонила туда, ей сообщили, что ей положена компенсация в размере ___ руб. и для его получения ей необходимо перевести ___ руб. на счет банковской карты №. Указанная КЧТ. карта являлась кредитной, была выдана ____ 2017 года ____., который клиентом ____ не являлся. КЧТ. пояснила, что документов, подтверждающих получение компенсации у нее нет, о полагающихся ей выплатах и их размерах ей стало известно только от звонивших ей ранее незнакомых мужчин и женщины. Для исключения совершения преступных действий в отношении КЧТ. им была вызвана полиция (Т. 7, л.д. 27-29).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2018 года зафиксирован осмотр дома, расположенного по адресу ____. Со слов КЧТ., на момент совершения ей звонка она находилась в указанном доме (Т. 7, л.д. 3-4).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

___

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
№	№.				

(Т. 23, л.д. 1-17).

2 эпизод (в отношении СМД.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СМД следует, что в 2016-2017 годах она заказывала различные тренажеры, лекарства, мази, кремы с сайта «____». ____ 2018 года ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником контрольно-счетной палаты СУР., СМД не стала с ней разговаривать. Затем женщина ____ 2019 года снова позвонила. В ходе разговора женщина пояснила, что фирма «___» закрыта и на них наложен арест за контрафактную продукцию, она является пострадавшей и ей назначена компенсация в сумме ___ руб., за которыми необходимо приехать в ____ или по месту жительства. Если она ничего не оформит, то деньги уйдут в казну. Она указала, что для получения компенсации ей необходимо оплатить на ___ такой является якобы «первым куратором денег». СМД сделала перевод своих денежных средств через ___., так как у нее не было банковских карт. Та перевела через приложение ____ на указанный счет. После оплаты СМД перезвонила СУР и сообщила о том, что совершила перевод. Дальше та дала ей номер телефона ГАП как лица, которое будет дальше всем ее вопросом заниматься, который является сотрудником Центробанка, его номер телефона №. Когда она с ним созвонилась, тот назвал ей номер регистрации ___, который она должна будет продиктовать дальше, чтобы вернуть деньги, данному делу присвоен номер №. Он сказал, что ей необходимо позвонить некой ОЕА, куратору по ее региону. Она позвонила по данному ей номеру телефона № и ей ответила женщина, представившись ОЕА В ходе беседы с ней, она пояснила, что она далеко

от ____ и поэтому свяжет ее с юристом из ___, который ей ___ руб. привезет сам и вручит в г. ____, дала его номер телефона №. Затем ОЕА. через пару минут перезвонила ей и сказала, что все отменяется, так как она не оплатила государственную пошлину в сумме ___ руб. После чего СМД связалась с ГАП., сказала, что у нее нет таких денег, на что тот ей сказал, чтобы она у кого-нибудь заняла, уговаривал ее, потом предложил внести ___ руб., а ___ руб. он может по программе помощи взять на пару часов из казны, тогда она согласилась. ___. Затем № 2019 года ей позвонил ГАП. и сказал, что нужно срочно вернуть ___ руб. в казну, СМД опять попросила мужа отправить ___ руб. отправить на счет ___ на номер карты ____ что муж и сделал, ___. Она сразу позвонила мужу и сказал, что она не знает, что делать, если еще не перевести денег, то все вложенные уже погорят, и она ничего обратно не получит, тогда муж согласился и вновь отправил ___. Она позвонила НЮС. и спросила где он. Он ей ответил, что он находится в целях безопасности в машине с охраной, и они его не выпускают, и сказал ей назвать опознавательные знаки и во что она одета. Она ему сказала, что одета в фиолетовом костюме, он ей ответил, что видит ее, что она находится в фойе. ___ руб. у нее уже не было, она начала требовать вернуть все ее деньги, она звонила ГАП, на что он ей ответил, что нужно связаться с РСЕ. по номеру телефона №, та уговаривала взять кредит, что остались последнее шаги, чтобы получить деньги. Они ей сообщили, что если она хочет вернуть деньги, то можно только через ____. После этого ей перестали звонить, она также не пыталась им больше звонить, так как поняла, что в отношении нее совершены преступные действия, что ее обманули. Ей причинен материальный ущерб в сумме ___ руб. (Т. 7, л.д. 106-110).

Из отчета ПАО «____» по счету карты № за ____ 2018 года по ____ 2019 года следует, что ____ 2019 года с указанной карты было переведено ___ руб., ____ 2019 года ___ руб. (Т. 7, л.д. 120).

Из детализации оказанных услуг ПАО «___» абоненту СМД следует, что ____ 2019 года ей поступали входящие звонки с номера №, СМД в период с ____ 2019 года совершала исходящие звонки на номера № (Т. 7, л.д. 46-102).

Из чеков по операциям «____» следует, что ____ 2019 года в ___ отправлено ___ руб., (Т. 7, л.д. 46-102).

3 эпизод (в отношении ПСМ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ПСМ следует, что ____ 2019 года около 10 час. ему позвонила с абонентского номера № женщина, которая представилась сотрудником ___, сообщила, что они разоблачили мошенников, которые ему в ___ 2018 года продали БАДы для укрепления здоровья через интернет. ЧУК ему пояснила, что ему полагается компенсация материального ущерба в сумме ___ руб. и сообщила номер отдела электронных переводов №, он должен был позвонить на данный абонентский номер и спросить ГАП, который ему должен был переслать денежные средства, а также сообщила номер перевода №. ГАП. ему пояснил, что он должен перезвонить в главное управление финансов по номеру №. Он позвонил туда, ему ответила женщина, которая представилась РСЕ. Он ей сообщил причину своего звонка. На следующий день ГАП позвонил ему и сообщил, что будет взыскан большой налог за покупку таблеток, и предложил приобрести сертификат за ___ руб., на что ПСМ согласился. Через некоторое время ему позвонила ЧУК и сообщила номер счета №, на который он должен был перевести денежные средства. В тот же день он пошел в ____, расположенный по адресу ____ где со своей банковской карты ____, который ему назвала ЧУК, деньги в сумме ___ руб. После этого ему перезвонил ГАП и сообщил, что нужно заплатить ___ руб. за пересылку, на что он сообщил, что у него таких денег нет. Спустя некоторое время ему перезвонил ГАП и сообщил, что он нашел денежные средства в размере ___ руб., и пояснил, что остальные ___ руб. ему нужно искать самому. ПСМ одолжил у ШНА ___ руб., ____ 2019 года через «____» он их перевел на тот же счет. Потом он пробовал дозвониться до ___, но их телефоны были не доступны. Когда он дозвонился до ЧУК и сообщил ей о том, что перевел денежные средства в сумме ___ руб., та ему сообщила, чтобы он ждал сертификат, который они ему выслали. ____ 2019 года ему позвонила женщина, ___ и пояснила, что она является работником ____, и работает с его документами, что она получила его сертификат. Также она пояснила, что отправит его адвокату ___, который привезет его в г. ___ и свяжется с ним. Через некоторое время ему

позвонил мужчина с №, представился адвокатом НЮС и пояснил, что ему нужно еще доплатить за страховку ___ руб. ПСМ он ему сообщил, что у него нет каких денег. Через некоторое время ему перезвонила ЧУК и сообщила, что взяла денежные средства в размере ___ руб. в резервном фонде, и пояснила, что остальную сумму ему нужно найти самому. Тогда он взял кредит на сумму ___ руб. Родственники отговорили его оплачивать страховку и пояснили, что его обманули. Общая сумма перевода составила ___ руб. (Т. 7, л.д. 162-163).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр зала обслуживания клиентов офиса ____ (Т. 7, л.д. 138-139).

Протоколом осмотра документов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр выписки по лицевому счету за период с ____ 2019 года по счету № №, принадлежащему ПСМ. Установлена операция, произведенная ____ 2019 года, сумма в валюте ___ руб. Также осмотрена выписка по лицевому счету №, принадлежащему ПСМ. Установлена операция ____ 2019 года - списание денежных средств в сумме ___ руб. с карты (Т. 7, л.д. 157).

Протоколом осмотра документов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр кассового чека ____ от ____ 2019 года в 16:13, перевод с карты на карту, получатель ___ руб., кассового чека от ____ 2019 года в 14:02, взнос наличных в сумме ___ руб., получатель № (Т. 7, л.д.169)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ от № 2019 с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

___

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
____	____	____	____	____	____
		____	____	____	____
		____	____	____	____
		____	____	____	____
		____	____	____	____

(Т. 23, л.д. 1-17).

4 эпизод (в отношении СОМ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СОМ. следует, что ____ 2019 года в 13 час. 30 мин. ей поступил звонок с абонентского номера 8 №, звонившая девушка представилась аудитором контрольно-счетной палаты ____, и пояснила, что СОМ является пострадавшей по делу № и ей положена денежная компенсация в размере ___ руб., для того, чтобы получить данную денежную сумму, ей необходимо связаться с работником ___ по номеру телефону №. СОМ позвонила по указанному номеру, ответила девушка, которая представилась СУР, сказала, что для оформления документов необходимо отправить денежные средства в сумме ___ руб. на банковскую карту ____ После данной оплаты они должны были отправить выписку. ____ 2019 года в 15 час. 38 мин. СОМ через банкомат, расположенный в помещении ____ со своей банковской карты № совершила перевод на банковскую карту ___. После совершения перевода ей позвонила девушка, которая представилась КТВ, старшим специалистом центрального банка ____, и пояснила, что на ее имя пришел перевод денежных средств, и его надо получить в ____, с 11 часов до 12 часов по паспорту. ____ 2019 года в 11 часов СОМ пришла туда. Когда она находилась в помещении ___», ей позвонила КТВ. и сказала, что нужно оплатить подоходный налог с ___ руб., и тогда они отправят ей данный перевод. СОМ поняла, что это мошенники и прекратила с ними общаться. Денежные средства в сумме ___ руб. ей не поступали (Т. 7, л.д. 187-188, 189, 207-208).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей СОМ. чека от ____ на сумму ___ руб., выписки по счету за период с ____ 2019 года (Т. 7, л.д. 194).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чека ___ (Т. 7, л.д. 196).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ДСС следует, что парень по имени Г2 предложил оформить карты «___» на свое имя, после чего отдать эти карты ему, за каждую карту пообещал заплатить по ___ руб. ДСС согласился. Через пару дней Г2 и он направились в отделение ____ возле метро «____», перед входом Г2 дал ему сим-карту ____ и сказал привязать мобильный банк к ней. ДСС оформил выпуск карты на свое имя. Через несколько дней из банка сообщили, что карта готова. При встрече ДСС передал ее вместе с кодом и документами ___, предупредил ДСС о том, что на данную карту будут переводиться деньги, которые он ни в коем случае трогать не должен, иначе ему не поздоровится. ___ оформлял ему карты по той же схеме в банках ____ и т.д. Обещанных денег за оформление карт так и не получил. Почти сразу у ДСС начались проблемы с картами, на которых постоянно начали зависать деньги. Ему стали поступать звонки от незнакомых людей, которые назначали ему встречи, приезжали на своих машинах, возили его по банкам, где он обналичивал для них деньги и передавал им в руки. Все это сопровождалось угрозами на жизнь его и его родных. Примерно через месяц после оформления карты в «____» ___ и попросил снять с данной карты деньги, около ___ тыс. руб. После чего он подъехал к ___, в банке ДСС снял деньги через оператора. К нему приезжали более 3 мужчин на иномарках. Один из них представился ___. Спустя несколько месяцев ДСС устал от такого отношения к себе и перестал отвечать на звонки. Для себя с данных карт денежных средств не снимал (Т. 22, л.д. 182-184).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ от ____ 2019 года с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

ДСС

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

5 эпизод (в отношении ЧАЖ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ЧАЖ. следует, что ____ 2019 года ему с номера № позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем ___, сказал, что завершено расследование преступной деятельности компании, которая продавал БАДы, употребление которых в последующем вызывало у некоторых потребителей заболевания. Всем, кто заказывал БАДы в той компании, положена денежная компенсация по решению ____. Также пояснил, что вопросом выплаты компенсаций будет заниматься ИНЮ, сотрудник Центрального Банка России, которой необходимо звонить на номер 8№. ЧАЖ в Интернете убедился, что ИНЮ. - начальник ГУ Банка России по ЦФО,

член Совета директоров Банка России. Тогда он поверил во все, что ему ранее говорил мужчина. ЧАЖ позвонил ИНЮ на номер №, ответила женщина, сказала, что его номер определился, она оставит заявку, и ему перезвонят позже. Через 10-15 минут ему перезвонили с номера 8-№, женщина представилась ИНЮ. Она пояснила, что ему положена денежная компенсация в размере ___ руб., денежные средства будут переведены в Центральный офис ____. Кроме того, ИНЮ. пояснила, что необходимо оплатить 3 % от общей суммы компенсационной выплаты, и назвала номер карты № ПАО «____» доверенного лица БДА куда необходимо перевести деньги. ____ 2019 года ЧАЖ в 15 час. 45 мин. в отделении ____ перевел наличные денежные средства в сумме ___ руб. с помощью оператора ____ на счет вышеуказанной карты по вышеуказанному номеру карты. Далее он перезвонил ___., чтобы сообщить о том, что он произвел перевод. Ответила женщина, которая пояснила, что она секретарь приемной Центрального банка, и сказала, что ему перезвонят. В этот же день ___. перезвонила ему, уточнила у него код авторизации, номер операции, и прочие данные, согласно чеку перевода. Далее женщина, представившаяся ___ пояснила, что его вопросом выплаты будет заниматься представитель банка в ____, ___. Он позвонил по данному номеру, ему ответила женщина, которая представилась ___, и пояснила, что на его имя будет выписан сертификат на получение ___ руб., что они оформят все необходимые документы и свяжутся с ним. ___ разницу, составляющую ___ руб. ему необходимо будет выплатить банку, совершив денежный перевод. ____ 2019 года в отделении ____ осуществил перевод на сумму ___ руб. с помощью оператора со счета своей карты на ту же карту доверенного лица БДА. Он снова позвонил ___, заявку приняла секретарь, как и ранее. Далее ИНЮ вновь перезвонила ему, он ей продиктовал реквизиты чека, которые ее интересовали, и она сказала продолжать, ___ Та позвонила ему ____ 2019 года и пояснила, что необходимо перечислить страховую сумму за обслуживание счета, на который будут начислены денежные компенсационные выплаты. Страховая сумма составляла, ___ руб. - 30 % от суммы компенсационной выплаты ___ руб. ЧАЖ в тот же день осуществил перевод указанной суммы в отделении ___ По данному поводу он позвонил вновь ИНЮ, он продиктовал ей интересующие ее реквизиты чека, и она сказала, что в скором времени компенсация ему будет выплачена, что ему нужно подождать. ___ руб., и ему выпишут только такой сертификат и для того, чтобы его получить ему необходимо оплатить снова разницу в размере ___ руб. ____ 2019 года ЧАЖ. оформил кредит и с компьютера, находясь по месту работы, со своей карты при помощи «___» в 13 час. 08 мин. осуществил перевод на карту ___ денежных средств в сумме ___ руб., после чего сообщил об этом в ходе телефонного разговора ИНЮ., продиктовав реквизиты электронного чека. Она сказала, что все передаст в ____». ____ 2019 года позвонила ___ и пояснила, что, поскольку сертификат будет оформлен только на сумму ___ руб., и ему нужно доплатить еще ___ руб., что ему на счет поступит сумма оформленного сертификата, и поэтому все перечисленные денежные средства ему вернутся. По этой причине он ничего не заподозрил, но сказал, что у него больше нет денег. ___, на это потребуется месяц. Далее ___ сказала, что может помочь и из личных средств она переведет ___ руб., а ему останется перечислить ___ руб.. Он на следующий день с помощью ___ и отправил денежные средства в сумме ___ руб. Также он отзвонился ИНЮ, сообщил ей реквизиты чека оплаты. Спустя час-два ему с номера №, звонила женщина, ___, юристом ____ Она пояснила, что Р2 отстранили от работы, поскольку она пыталась перевести свои денежные средства в сумме ___ руб. на его счет и ему необходимо будет перевести еще денежные средства, и с ним свяжется сотрудник, который будет работать вместо Р2. ЧАЖ связался с ИНЮ, объяснил ситуацию, и та ему сказала, что те ___ руб. ему необходимо перевести. ____ 2019 года в 14 час. 09 мин. с мобильного телефона через личный кабинет в «____» перевел ___ руб. на карту на имя БДА., потом сообщил ИНЮ, продиктовав реквизиты электронного чека. ____ 2019 года ему неоднократно звонили ___., просили перевести денежные средства в размере ___ руб. для оплаты перевозки его компенсационной выплаты в ____, чтобы он смог получить деньги дома. ЧАЖ сказал, что денег у него нет, и ИНЮ пояснила мне, что сертификат поступит спустя один месяц в г. ____, и все затраченные им денежные средства будут ему возвращены. Позже он стал осознавать, что его обманули, он позвонил в ____ и на горячую линию Центрального Банка РФ, ему сказали, что такими делами они не занимались. В результате мошеннических действий ему причинен имущественный вред в размере ___ руб., который является для него значительным (Т. 7, л.д. 230-234).

Согласно чеку ____ ____ 2019 года в ___ внесено ___ руб. (Т. 7, л.д. 215).

Согласно чеку ____ ____ 2019 года в ___ внесено ___ руб. Согласно ____ ____ 2019 года в ___ внесено ___ руб. (Т. 7, л.д. 216).

___. (Т. 7, л.д. 217).

Согласно чеку по операции ____» ____ 2019 года в 11:01:41 отправитель № карты № перевел получателю на карту ___ руб. (Т. 7, л.д. 219).

Согласно чеку по операции «___ ____ 2019 года в 14:09:00 отправитель № карты ___ перевел получателю на карту ___ руб. (Т. 7, л.д. 220).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ от ____ 2019 года с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

___

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
					___
					___
		___	___	___	___
					___
					___

(Т. 23, л.д. 1-17).

6 эпизод (в отношении ЕТА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЕТА. следует, что ____ 2019 года ей позвонили с номера ____ и представились как ЛИБ, сотрудник Контрольной счетной палаты. Сказал, что осенью 2018 года состоялся суд над компанией, распространявшей медикаменты, которые не были сертифицированы, всем лицам, которые приобретали вышеуказанные медикаменты, положена компенсация. ЛИБ назвал ей номер ее дела № от ____ 2018 года и назвал сумму компенсации в размере ___ руб., продиктовал ей номер СУР как специалиста по электронным переводам, с которой она должна была связаться, то есть №. ЕТА позвонила по указанному ей номеру, ее спросили, сможет ли она приехать в ____, на что она ответила, что не сможет, ей предложили оформить компенсацию по месту жительства, для перевода документов необходимо внести сумму ___ руб. на счет куратора Министерства финансов ДСС на карту №. Также сказала, что с ней свяжется старший финансист ____. ЕТА, находясь дома, с помощью приложения ____» со своей карты № № перевела ___ руб. на указанную ей карту. ____ 2019 года ей позвонила женщина, представилась как КТВ., пояснила, что она не сможет перевести ___ руб., так как нужно оформить сертификат, а сертификаты у них только от ___ руб., и ей необходимо перевести для полной суммы сертификата ___ руб. КТВ обещала решить вопрос с резервным фондом. Позже КТВ перезвонила ей и сообщила, что ей одобрили часть суммы и ей остается заплатить ___ руб. на тот же счет. ЕТА через приложение «___» перевела ___ руб. на ту же

карту. На следующий день ей позвонила КТВ и пояснила, что с ней свяжется юрист ___. Потом ей позвонила ОАК и пояснила, что ей выделили машину для отправки сертификата, но путевой лист не оформили, так как нет страховки на данный сертификат, и необходимо оплатить данную страховку в размере ___ руб. ЕТА сказала, что у нее нет таких денег, на что ей предложили вновь воспользоваться резервным фондом и оплатить 50 % от общей суммы. Она согласилась и опять оплатила аналогичным способом ___ руб. Далее эти лица неоднократно звонили и вводили ее в заблуждение, тем самым получая от нее денежные средства которые она переводила на счет ДСС. ____ 2019 года она перевела ___ и ___ руб., ____ 2019 года - ___ руб., ____ 2019 года – ___ руб. Таким образом, ей причинен ущерб в размере ___ руб. (Т. 8, л.д. 113-115).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ДСС следует, что парень ___ предложил оформить карты «___» на свое имя, после чего отдать эти карты ему, за каждую карту пообещал заплатить по ___ руб. ___ согласился. Через пару дней Г2 и он направились в отделение ____, перед входом Г2 дал ему сим-карту ___ и сказал привязать мобильный банк к ней. ___ оформил выпуск карты на свое имя. Через несколько дней из банка сообщили, что карта готова. При встрече ДСС передал ее вместе с кодом и документами Г2. Тот не стал сразу платить деньги, предупредил ДСС о том, что на данную карту будут переводиться деньги, которые он ни в коем случае трогать не должен, иначе ему не поздоровится. ___ С тех пор Г2 обращался к нему около 10 раз. ___ оформлял ему карты по той же схеме в банках ___ и т.д. Обещанных денег за оформление карт так и не получил. Почти сразу у ДСС начались проблемы с картами, на которых постоянно начали зависать деньги. Ему стали поступать звонки от незнакомых людей, которые назначали ему встречи, приезжали на своих машинах, возили его по банкам, где он обналичивал для них деньги и передавал им в руки. Все это сопровождалось угрозами на жизнь его и его родных. Примерно через месяц после оформления карты в «____» ___ и попросил снять с данной карты деньги, около ___ тыс. руб. ___ снял деньги через оператора. К нему приезжали более 3 мужчин на иномарках. Один из них представился М2. Спустя несколько месяцев ДСС устал от такого отношения к себе и перестал отвечать на звонки. Для себя с данных карт денежных средств не снимал (Т. 22, л.д. 182-184).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у ЕТА сотового телефона марки «___» IMEI № с абонентским номером №, на который поступали звонки неизвестного лица, банковской карты ____, с которой осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ___ руб. (Т. 8, л.д. 119-121).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр сотового телефона марки ___. (Т. 8, л.д. 123-124).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ответа ____ от ____ 2019 года ____, в котором указано, что владельцем карты ___ Отправителем переводов является ЕТА. (Т. 8, л.д. 159-160).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ от ____ 2019 года с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

ДСС.

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___

(Т. 23, л.д. 1-17).

7 эпизод (в отношении УМХ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего УМХ. следует, что ____ 2019 года ему позвонил неизвестный мужчина с номера ____ или №, представился младшим лейтенантом полиции АПА. и спросил, приходило ли ему извещение из суда по делу о биологически активных добавках по уголовному делу № от ____ 2018 года, сообщил, что ему положена денежная компенсация в размере ___ руб., так как организация, у которой он заказал ранее биологическую добавку, занималась продажей контрафактных товаров. УМХ никакие заявления в суд не писал. Звонивший мужчина сообщил, что ему необходимо позвонить старшему специалисту Центрального банка РФ ИНЮ., которая расскажет, как получить полагающуюся ему денежную компенсацию. Мужчина также оставил номер телефона ИНЮ. №. Он созвонился с ИНЮ., та сообщила ему, что для получения денежной компенсации в размере ___ руб. ему необходимо оплатить ___ руб. на банковскую карту ____ №, оформленную на имя БДА. Данная сумма была необходима для оплаты налога. Также ИНЮ сообщила, что ему позвонит сотрудник Центрального Банка Р2. С помощью приложения «___» со своей банковской карты ПАО «____». УМХ тремя платежами перевел на банковскую карту №, оформленную на имя БДА. денежные средства в сумме ___ руб. ____ 2019 года ему с абонентского номера № позвонила женщина, представилась как Р2., и сообщила ему, что открыла ему счет для перевода и получения денежных средств. В ходе телефонного разговора Р2. также сообщила, что для получения денежной компенсации необходимо приобрести ценную бумагу на ___ руб. УМХ отказался приобретать ценную бумагу, так как начал подозревать, что его обманывают. Дальнейшее общение с звонившими ему неизвестными людьми он прекратил (Т. 8, л.д. 188-190).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля СНИ1. следует, что ____ 2019 года ей позвонил сожитель ___ УМХ., который рассказал, что он когда-то через интернет заказал биодобавку, а в ____ 2019 года ему позвонили на телефон и сообщили, что ему полагается компенсация в размере ___ руб., и для получения компенсации нужно было оплатить ___ руб. в качестве налога. Также УМХ сообщил, что ___ руб. он оплатил, а на следующий день ему сообщили, что для получения компенсации ему нужно еще перевести денежные средства. После разговора с УМХ. она поняла, что его обманули. (Т. 8, л.д. 245-248).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр квартиры ____ (Т. 8, л.д. 173-175).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у УМХ. банковской карты ____ (Т. 8, л.д. 200-201).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр банковской карты ____ срок действия карты до ____ (Т. 8, л.д. 203-206).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у УМХ. сотового телефона №, детализации услуг абонентского номера № (Т. 8, л.д. 214-215).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр сотового телефона ___, детализации услуг абонентского номера №. Обнаружены записи об абонентских соединениях за 4 и 5 марта с абонентскими номерами № (Т. 8, л.д. 218-221).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр отчета по банковской карте УМХ. №. Установлено, что ____ 2019 года в 14:39 осуществлен

перевод в сумме ___ руб. на банковскую карту №, ____ 2019 года в 14:56 осуществлен перевод в сумме ___ руб. на банковскую карту №. ___

___

___. (Т. 9, л.д. 57-59).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ от ____ 2019 года с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

БДА

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
					___
					___
		___	___	___	___
					___
					___

(Т. 23, л.д. 1-17).

8 эпизод (в отношении НТВ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей НТВ следует, что ей стали поступать звонки о том, что ей положена компенсация за лекарство, которое она приобрела более года назад. ____ 2019 года ей снова позвонили по поводу компенсации, женщина представилась ОЕА., сказала, что от этого лекарства многие пострадали, что эту фирму закрыли, и всем, кто заказывал это лекарство, положена компенсация в размере ___ руб. Орлова дала ей номер человека, который будет заниматься оформлением для нее компенсации. Ее оформлением занимались два человека. Они представились СУР., ее номер №, а также КТВ., ее номер №. Они сначала говорили, что нужно внести за страховку ___ руб., ____ 2019 года она оплатила эту сумму. После этого ей снова позвонили и сказали, что нужна страховка денежных средств, она взяла денежные средства из дома в сумме ___ руб. и снова перевела. ____ 2019 года ей снова позвонили и сказали, что нужно застраховать инкассаторскую машину, сумма страховки ___ руб., НТВ снова перевела нужную сумму. Все данные суммы она оплачивала наличными денежными средствами через оператора ____. ____ 2019 года ей позвонили и сказали, что нужно застраховать ее пенсию на ___ руб., потом данные денежные средства ей вернутся. НТВ снова перевела требуемую сумму. ____ 2019 года ей позвонила СУР и сказала, что срок резерва ее денежных средств истек и нужно снова продублировать платеж, потом позвонил юрист с номера №, представился НЮС. и сказал, что у него на руках сертификат на получение денежных средств в сумме ___ руб. и как только она переведет деньги, он ей его привезет. НТВ перевела ___ руб. Данные суммы она оплачивала наличными денежными средствами через оператора в ____. После оплат НТВ сообщала им коды авторизации, указанные в чеках. Все переводы были на БМД на номер

банковской карты ____ №. Когда она оплатила, стала ждать НЮС ней подошли и спросили, потом объяснили, что это мошенники. Ей причинен ущерб в размере ___ руб. (Т. 9, л.д. 90-91).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля БМД следует, что в ____ 2019 года к нему подошел ХН и предложил оформить банковскую карту на его имя и передать ее ему, за что он пообещал заплатить ___ руб. БМД согласился и заказал банковскую карту. Через 4 дня он получил карту, отдал ХН и получил ___ руб. Через 4-5 дней ___ гуляли по улице, ХН предложил сесть в автомобиль к своему знакомому. Тот представился ___ и предложил ему оформить несколько карт или назвать знакомых, которые занимаются этим и передать ему, за что он заплатит ___ руб. и человеку, который оформит на свое имя карту, заплатит ___ руб. БМД согласился и оформил на свое имя карту ВТБ за ___ руб. (Т. 9, л.д. 120).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ХН. следует, что к нему обратился парень, имени не помнит, предложил за ___ руб. оформить карту на его имя. ХН отказался, но предложил сделать это БМД. БМД согласился на предложение. Больше ХН по данному факту ничего неизвестно (Т. 9, л.д. 132-133).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у НТВ. чеков ____ в количестве 12 штук, детализации по абонентскому номеру № (Т. 9, л.д. 94).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр 12 банковских чеков ____, из которых следует, что в период с ____ 2019 года НТВ. в пунктах обслуживания «___» осуществила 12 переводов на карту № на общую сумму ___ руб. (Т. 9, л.д. 94-98).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр отчета по карте №, выписки по счету № на имя БМД. Установлено наличие транзакций, то есть зачисление на счет №: ____ 2019 года - ___ руб., ___ руб., 15 ___ руб.

Также осмотрен CD-R-диск, при воспроизведении файла «№» установлено, что ____ 2019 года в 19:19:21 появляется силуэт парня, одетого в черные кроссовки, белые носки, черные штаны, черную кофту с надетым на голову капюшоном, на левой руке имеются прямоугольные часы с автоматической подсветкой экрана на черном ремешке, в 19:19:25 парень подходит к банкомату, вставляет банковскую карту, совершает манипуляции в банкомате, после чего забирает карту и идет к крайнему правому банкомату, в который вставляет эту же банковскую карту, в банкомате он совершает манипуляции, в результате которых снимает с карты в 19:20:50. Далее берет одну из имеющихся у него в левой руке банковских карт, вставляет в банкомат и совершает манипуляции в результате которых он в 19:21:57 распечатывает чек, в 19:22:30 снимает наличные денежные средства, после чего и банковскую карту и денежные средства кладет в левый карман, в 19:22:55 скрывается в левый нижний угол за кадр (Т. 9, л.д. 105-106).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ответа ПАО «___» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, транзакциях баланса абонентского номера ___ за период с ____, детализации услуг связи по номеру ___ (Т. 9, л.д. 122-123).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ от ____ 2019 с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

БМД

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___

___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___
___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

9 эпизод (в отношении ЧГР.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЧГР. следует, что ____ 2019 года примерно в 12 час. ей позвонила женщина с абонентского номера ___, представилась следователем Генеральной прокуратуры ___ и пояснила, что в отношении владельцев сайта, на котором она заказывала лекарства, возбуждено уголовное дело, так как они занимались контрафактом, пояснила, у них арестовали имущество более чем на 24 миллиарда, которые разделят поровну между всеми потерпевшими по ___ руб., которые можно будет забрать в Центральном банке в г. ____. ЧГР пояснила, что не сможет приехать, на что последняя пояснила, что попробует помочь с выплатой ее доли компенсации и перезвонит. ____ 2019 года примерно в 10 час. ей позвонила женщина с абонентского номера № , которая представилась работником Центрального банка ПВА, которая пояснила, что для получения компенсации необходимо произвести несколько платежей на сумму ___ руб., ей дали реквизиты для перевода, на что она согласилась. ЧГР в отделении ____, примерно в 11 час. перевела ___ руб. по номеру карты №. ____ 2019 года ей позвонила ПВА и пояснила, что необходимо сделать следующий платеж на сумму ___ руб., на что она согласилась и в 12 час. в том же отделении ___ перевела ___ руб. по номеру карты №. ____ 2019 года ей позвонила женщина с абонентского номера ___, представилась работником ____, и пояснила, что выплата ее компенсации будет успешна, но необходимо заплатить пенсионный налог в сумме ___ руб. по номеру карты № , на что она согласилась. В 14 час. 40 мин. она в том же отделении «___», с помощью сотрудника банка перевела ___ руб. по номеру карты на имя БМД., после чего она позвонила ПВА. по номеру № и спросила дошли ли деньги, на что ПВА. пояснила, что все в порядке и на днях с ней свяжутся. После чего она направилась домой. ____ 2019 года примерно в 09 час. ей позвонил мужчина с абонентского номера №, который представился сотрудником службы охраны банка и пояснил, что едет к ней с ее компенсацией в сумме ___ руб., и сказал, что через несколько часов будет. Спустя примерно час он позвонил и сказал, что не получается приехать. После чего она позвонила ПВА., и она ей пояснила, что необходимо заплатить еще ___ руб. для того, чтобы получить ее компенсацию, но так как у нее не было больше денег, она отказалась. Ее сын сказал ей, что это мошенники и позвонил в полицию. Ей причинен значительный ущерб на общую сумму ___ руб. (Т. 9, л.д. 189-194).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля БМД следует, что в ____ 2019 года к нему подошел ХН и предложил оформить банковскую карту на его имя и передать ее ему, за что он пообещал заплатить ___ руб. БМД согласился и заказал банковскую карту. Через 4 дня он получил карту, отдал ХН и получил ___ руб. Через 4-5 дней БМД и ХН гуляли по улице, ХН предложил сесть в автомобиль к своему знакомому. Тот представился ___ и предложил ему оформить несколько карт или назвать знакомых, которые занимаются этим и передать ему, за что он заплатит ___ руб. и человеку, который оформит на свое имя карту, заплатит ___ руб. БМД согласился и оформил на свое имя карту ВТБ за ___ руб. (Т. 9, л.д. 120).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр 12 банковских чеков ____, из которых следует, что в период с ____ 2019 года НТВ. в пунктах обслуживания «____» осуществила 12 переводов на карту № на общую сумму ___ руб. (Т. 9, л.д. 94-98).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие 3 листов с копиями чеков от ____ 2019 года (Т. 10, л.д. 2).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чеков «____», из которых следует, что ЧАЖ. ____ 2019 года в 11 час. 04 мин. перечислила ___ руб. на счет банковской карты №, открытой на имя ЗЛС.; ____ 2019 года в 12 час. 49 мин. перечислила ___ руб. на счет банковской карты № № открытой на имя ЗЛС.; 21 марта 2019 года в 14 час. 48 мин. перечислила 49 500 руб. на счет банковской карты № 4279 4400 1676 8016, открытой на имя БМД (Т. 10, л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ПАО «___ с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

БДА

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

10 эпизод (в отношении ИГД.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ИГД следует, что в ___ 2019 года ей позвонили с номера № сказали, что из Минюста РФ, звонивший представился ___. В ходе звонка он сообщили, что она проходит по базе данных как лицо, приобретавшее фальсифицированные лекарственные средства. По его просьбе ____ 2019 года она отправила заявление по почте как потерпевшая, так как данный мужчина убедил ее. ____ 2019 года ей позвонили с номера №, звонившая представилась ОЕА, сказала, что она из контрольно-счетной палаты ____, пояснила, что звонит по поводу положенной ей компенсации в размере ___ руб., продиктовала номер телефона руководителя электронных переводов денежных средств ___. ИГД позвонила по указанному номеру, та в свою очередь дала телефон сотрудника Центрального банка СЛМ. В ходе разговора СЛМ сказала, что перевод денежных средств не получается и что они могут только отправить сертификат в отделение «____» на получение данных денежных средств, для этого ей было необходимо отправить сумму страховки ценной бумаги, то есть сертификата, в размере 2 % от положенной суммы, то есть ___ руб. Данную сумму ____ 2019 года она по просьбе СЛМ. направила через «____» по номеру банковской карты №, который ей продиктовала сама СЛМ., при этом она сказала, что счет принадлежит КЗЛ, который является представителем Министерства финансов. При переводе действительно подтвердилось, что получателем является указанное лицо.

____ 2019 года ей снова позвонила СЛМ и сказала, что необходимо еще перевести на тот же счет ___ руб., так как условия изменились. В тот же день она перечислила указанную сумму. ____ 2019 года ей снова позвонила СЛМ. и сообщила, что ее вопросом будет заниматься юрист АА3, якобы последний находится в ____.

В тот же день ____ 2019 года ей позвонил АА3. с номера телефона № и сказал, что необходимо еще ___ руб. для еще какой-то страховки. ИГД заподозрила, что ее обманывают. Она звонила с просьбой вернуть деньги в размере ___ руб., ей обещали вернуть, деньги не поступили. Ущерб для нее является значительным, так как она является пенсионером (Т. 9, л.д. 156-158).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответов ____ за ___ (Т. 23, л.д. 1-17).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр предметов, изъятых в ходе обыска в жилище Аджоева Д.И., в том числе пин-кода банковской карты ____ на имя КЗЛ., копии паспорта на имя КЗЛ. (Т. 24, л.д. 271-273).

11 эпизод (в отношении КВШ.)

В судебном заседании потерпевший КВШ. показал, что он заказывал мази, таблетки от курения на интернет-сайте. Ему позвонил мужчина, представился работником Следственного комитета, сказал, что ему надо обратиться в Центральный банк. Он позвонил туда, женщина сказала, что ему положена компенсация ___ руб., так как является потерпевшим в связи с негодностью препаратов. Сказали, что ему надо выплатить на карту ___ руб. Он выплатил через банкомат ____. Потом ему позвонили и сказали, что деньги лежат в Центробанке, ему надо перечислить ___ руб. Он взял кредит в банке «____» в сумме ___ руб. Он перевел сначала ___ руб., потом перевел ___ руб. за разблокировку ячейки в Центробанке. С ним разговаривали и мужчины, и женщины, звонки продолжались в течение нескольких месяцев. Один мужчина сообщил ему, что он находится в ____, но на встречу не явился, телефон был отключен. Всего у него похищено ___ руб., ущерб является значительным, так как у него престарелая мать, дети и внучка.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего КВШ., данные им в ходе предварительного следствия, ___. (Т. 10, л.д. 48-50).

Оглашенные показания потерпевший КВШ. подтвердил.

Из чеков «___» следует, что КВШ. с карты № осуществил переводы на карту ___: ____ 2019 года в 17:59 в сумме ___ руб., ___ (Т. 10, л.д. 24).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответов ___ (Т. 23, л.д. 1-17).

12 эпизод (в отношении СТВ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СТВ следует, что ____ 2019 года около 12-13 часов ей позвонили с незнакомого номера №. Звонил мужчина, представился работником приемной Главного управления прокуратуры ___, Он сказал, что за приобретение некачественных препаратов ей причитается компенсация, что в г. ____ возбуждено уголовное дело № от ____ 2018 года, в ходе которого у якобы виновных лиц в сейфе нашли ___ руб., которые решено разделить между потерпевшими по делу, ей положена компенсация в сумме ___ руб., для получения этих денег ей необходимо приехать в г____. Самойлова пояснила, что в ____ приехать не сможет. Тогда он сказал ей, что с ней свяжется руководитель по электронным переводам Главного управления Центрального банка России г. ____ СЛМ, после чего он продиктовал номер телефона №. СТВ позвонила СЛМ на указанный номер. Ей ответила женщина, которая ответила, что она есть в списке и ей положена компенсация ___ руб. СЛМ сказала, что она поможет ей получить компенсацию, но для этого ей необходимо перечислить деньги в сумме ___ руб. на счет КЮС, номер счета №. СЛМ сообщила, что как только деньги будут перечислены на вышеуказанный счет, СТВ должна будет позвонить ОЕА, работающей в ____, и сообщить о переведенной сумме. В этот же день ____ 2019 года СТВ в отделении «___» перевела ___ руб. на указанный счет, затем она позвонила ОЕА, та спросила у нее по чеку номер банкомата и код авторизации. ____ 2019 года ей позвонила ОЕА с номера телефона №, сказала, что работает в ____ и сказала, что нужно еще перевести ___ руб. на тот же счет, как за страховку для получение выплат и сообщила, что юрист банка АА3 сам ей привезет указанную сумму в ____ Через некоторое время ей перезвонил мужчина, номер телефона №, представился юристом АА3. Сказал, что он буквально через полтора часа после того, как она переведет ___ руб., привезет ей компенсацию. СТВ поверила им и в этот же день, ____ 2019 года в том же банкомате в отделении ____ перевела на указанный ранее счет на имя КЮС ___ руб. и сообщила ОЕА номер банкомата и код авторизации. Вечером того же дня СТВ перезвонила ОЕА и сказала,

что платеж ___ руб. по каким-то причинам не прошел, и ей снова нужно будет оплатить ту же сумму. Те ___ руб., которые не прошли как платеж, ей вернутся на счет через 7 дней. Поэтому ___ 2019 года СТВ снова перевела ___ на тот же счет в том же банкомате, о чем сообщила ОЕА. Затем она пошла домой ждать АА3, который должен был привезти в этот день ей деньги в сумме ___ руб. и те деньги, которые она перечислила. Через пару часов ей позвонила ОЕА и сказала, что ей необходимо оплатить еще ___ руб., так как сумма компенсации увеличена до ___ руб., и соответственно сумма страховки тоже увеличилась, эти ___ руб. ей вернет юрист, когда привезет ей сертификат на ___ руб. ____ 2019 года СТВ перевела на тот же счет ___ руб. После перевода она сообщила данные ОЕА, которая ей сказала, что юрист АА3 к ней уже выехал. Через час ей позвонил АА3 и пояснил, что он выехал из Новокузнецка, но его остановили, позвонили из пенсионного фонда и сказали, что пока она не заплатит процент от суммы компенсации в размере ___ руб. в пенсионный фонд, он не сможет к ней выехать. ___. Однако после того, как СТВ перевела деньги, к ней так никто и не приехал. ____ 2019 года она позвонила АА3, чтобы узнать почему он не приехал, на что тот ответил, что его не выпускают из-за каких-то неурядиц, поэтому он не может приехать. СТВ перезвонила работнику пенсионного фонда, спросила, почему машину не выпускают, так как она все оплатила, на что та ответила, что произошли какие-то проблемы по оплате. ____ 2019 года СТВ позвонила СЛМ и сказала, что в связи с празднованием победы в Великой Отечественной войне все сертификаты на ___ руб. розданы ветеранам войны и предложила ей сделать сертификат на ___ руб., а затем перевести деньги по системе «___», однако для получения сертификата ей необходимо перечислить еще ___ руб. на ранее указанный счет. СТВ пояснила, что она отказывается от компенсации за лекарственные препараты, и попросила вернуть все перечисленные ею деньги. ___. СТВ одолжила у своих родственников. ____ 2019 года позвонила ОЕА и сказала, что нужно заплатить еще ___ руб., так как страховка увеличилась. В этот же день СТВ перевела указанную сумму на тот же счет. Через некоторое время ей позвонил АА3 и сказал, что он уже в кассе банка, сейчас получит страховку, которую она перечислила, и выезжает к ней. В тот же день, то есть ____ 2019 года ей позвонил ГАП, представился сотрудником службы безопасности ____. Мужчина стал обвинять СТВ в том, что она подвела СЛМ, что та сделала для нее справку об инвалидности, чтобы получить сертификат на выплату компенсации, и теперь ей необходимо перевести еще ___ руб., чтобы СЛМ не уволили, так как она вкладывала за нее какие-то деньги из резерва ____. В тот же день СТВ перевела ___ руб. на тот же счет, эти деньги она заняла у родственников. Далее ей снова позвонил ГАП и сказал, что ей нужно перевести еще ___ руб., на что СТВ ответила, что у нее нет такой суммы, но она сможет перевести ___ руб., ГАП согласился на данную сумму и предложил помощь в виде ___ руб., которые он вложит за нее. Он дал ей время подумать до ____ 2019 года. После этого СТВ поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил ___ руб. (Т. 10, л.д. 66-71).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля НДЕ. следует, что ____ 2019 года в 15-16 часов ей позвонила СТВ. и попросила занять ___ руб. Она согласилась и отдала деньги. Через 15 минут СТВ перезвонила и попросила занять ей еще ___ руб. На следующий день НДЕ позвонила сестре СТВ - ___. Та пояснила, что у нее СТВ тоже занимала деньги, и рассказала о том, что СТВ позвонили из ____, обещали компенсацию за ранее приобретенное лекарство, но до сих пор ничего не выплатили. Со слов СТВ. ей известно, что звонили и мужчины, и женщины (Т. 10, л.д. 135-136).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей СТВ были изъяты чеков о переводе денежных на счет карты № истории операций по дебетовой карте № за период с ____ 2019 года, детализации оказанных услуг связи по абонентскому номеру № за период с ____ 2019 года (Т. 10, л.д. 75-76).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр:

- чеков о переводе денежных средств с карты ___ руб.

- истории операций ____ по дебетовой карте № ___

- детализации по абонентскому номеру №. Установлено, что с ____ 2019 года СТВ. поступали входящие вызовы с номеров ___ (Т. 10, л.д. 78-80).

13 эпизод (в отношении МАС.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего МАС. следует, что в конце ____ 2019 года ему с номера № поступил звонок, звонивший представился ему следователем Генеральной прокуратуры ____ по имени КИЛ 1., спрашивал, заказывал ли он препарат под названием «___», сказал, что в отношении фирмы, которая и распространяет вышеуказанный препарат, возбуждено уголовное дело. В конце ____ 2019 года ему с абонентского номера № позвонил человек, представившийся следователем Генеральной прокуратуры г. ____ КИЛ 1, спрашивал, получал ли он повестку из суда, являлся ли он на судебное заседание и известно ли ему, какое было принято решение, пояснил, что вынесено судебное постановление № №, на основании которого ему положена компенсация в размере ___ руб., с ним должен связаться сотрудник Центрального Банка, который пояснит ход дальнейших действий. Спустя минут 30 ему с номера № позвонила женщина, представившаяся как финансист Центрального банка РФ КОВ, и пояснила, что на основании постановления суда она его вносит в электронную очередь для получения компенсации в размере ___ руб. ____ 2019 года ему с номера № позвонил КИЛ 1., спрашивал, приезжал ли он в ____ для получения компенсации. Спустя некоторое время ему с номера № позвонил мужчина, который представился как следователь следственного комитета по имени КАП, пояснил, что сейчас с ним свяжутся сотрудники Центрального банка РФ и будут решать вопрос компенсации. Через 30 минут ему с номера № позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка РФ КОМ1 и пояснила, что КОВ уволена и решением вопроса по компенсации будет заниматься она. Спросила, может ли он приехать в ____, чтобы получить компенсацию, если нет, то они могут перечислить денежные средства в филиал Центрального банка РФ в ____, но для подготовки всей документации и в качестве страхового взноса ему нужно на расчетный счет № перечислить денежные средства в сумме ___ руб., которые вернутся ему совместно с компенсацией. ____ 2019 года в 14 час. 51 мин. МАС в отделении ____, через банкомат перечислил ___ руб. на расчетный счет №. После этого ему перезвонила КОМ1. и попросила его продиктовать код авторизации, номер получателя. ____ 2019 года ему с номера № позвонил мужчина, представился управляющим ___, сказал, что денежные средства из ____ поступили, теперь им надо отправить в ____. Для этого они забронируют инкассаторскую машину, выделят охранника, поэтому нужно оплатить перевозку в размере ___ руб. МАС возмутился и потребовал, чтобы тот назвал ему номер своего кабинета, чтобы он смог подъехать и на месте решить этот вопрос, на что ___ сказал, что с ним встречаться не будет и положил трубку. После этого звонки прекратились. МАС съездил в ____. Секретарь управляющего сообщила ему, что ___. находится в командировке, связалась с ним по сотовому телефону, спросила, созванивался ли он с ним, на что ___ пояснил, что он не звонил. Секретарь банка сообщила, что их филиал не работает с физическими лицами. Ему причинен материальный ущерб в сумме ___ руб. (Т. 10, л.д. 193-197).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля МАС следует, что от своего ___ ей стало известно, что в конце ____ 2019 года ему звонил мужчина, представившийся следователем Генеральной прокуратуры КИЛ 1 и пояснил, что супруг признан потерпевшим и ему полагается компенсация в размере ___ руб. В середине ____ 2019 года с ее супругом связалась сотрудница Центрального банка и сказала, что могут перечислить денежные средства в филиал Центрального банка РФ в ____, для подготовки всей документации и в качестве страхового взноса ему нужно перечислить ___ руб. Супруг перечислил денежные средства. После перечисления денежных средств звонившие снова просили его перечислить денежные средства, тогда он понял, что его обманывают и обратился в полицию (Т. 10, л.д. 236-237).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ШЛМ. следует, что он работает в отделении по ____, расположенного по адресу: г____ в должности начальника службы безопасности. О том, что МАС звонили якобы сотрудники его банка и требовали перечисления денежных средств, ему ничего не известно. Все сведения о руководителе их отделения и контактные номера банка имеются в свободном доступе на сайте их отделения банка и этими данными мог воспользоваться кто угодно (Т. 11, л.д. 69-71).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ЛЕГ. следует, что в начале июля к нему пришел его товарищ ЛЕГ, предложил ему подзаработать, то есть оформить на свое имя банковскую карту ____ за вознаграждение. Потом ЛЕГ познакомил его с человеком, который представился ИС4. ЛЕГ вместе с ИС4 поехал в отделение ____, где оформил на свое имя карту ____. Через неделю он забрал карту и передал ее сразу ИС4. От кого поступали денежные средства в сумме ___ руб., ему неизвестно. С МАС. не знаком (Т. 11, л.д. 35-38).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр отделения ____ (Т. 10, л.д. 166-168).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чека «____» от ____ 2019 года в 14:51 о переводе денежных средств в сумме ___ руб. с карты № на карту №, скриншотов исходящих и входящих вызовов, имеются сведения о входящих звонках МАС. ____ 2019 года с абонентских номеров № (Т. 11, л.д. 8-9).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ответа ____ от ____ 2019 года №. Согласно которому в 12:51:42 с карты № был осуществлен перевод денежных средств с суммой транзакции ___ руб. на карту ___ (Т. 11, л.д. 13-14).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___

ЛЕГ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

14 эпизод (в отношении ЖЛН.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЖЛН следует, что ____ 2019 года ей позвонил с номера № неизвестный молодой человек, который сообщил, что является помощником следователя Генеральной прокуратуры России ___, сообщил ей, что она является пострадавшей от компании, распространявшей средство «___». ___ пояснил ей, что для возмещения ущерба ей необходимо обратиться по номеру № к ИНЮ, старшему финансисту Центробанка России, и назвать номер постановления суда № от ____ 2018 года. ЖЛН сразу позвонила по номеру №. На ее звонок ответила ранее ей незнакомая женщина и представилась старшим финансистом Центробанка России ИНЮ, сообщила, что пострадавшим по ____ выплаты уже производились в конце 2018 года. ИНЮ сказала, что поможет ей, так как ЖЛН является ___. Спустя некоторое время ЖЛН позвонила с номера № ИНЮ и сообщила, что в ____ есть денежные средства для выплаты ей компенсации, но чтобы перевести их в ____, ей необходимо перевести 2 процента от ___ руб., а именно ___ руб. на банковскую карту СК4 №, так как он имеет генеральную доверенность по выплате компенсаций пострадавшим. ____ 2019 года через оператора в отделении ____, ЖЛН перевела ___ руб. на указанную карту. После этого с номера № позвонила ИНЮ. и сообщила, что денежные средства получены и теперь ей должна позвонить РАМ из финансового отдела ____ и сообщить ей, каким образом ей будут переведены денежные средства в сумме ___ руб. ____ 2019 года с номера № позвонила девушка, представилась Р4 из финансового отдела ____, и сообщила, что осуществить выплату компенсации они ей смогут только с помощью сертификата номиналом ___ руб. Для этого ей нужно заплатить разницу между компенсацией и сертификатом в сумме ___ руб. На данное предложение ЖЛН ответила отказом и сказала, что средств у нее таких нет, Р4. сообщила, что постарается уменьшить ей сумму разницы на 50 процентов. Для этого она обратится в фонд поддержки пострадавших. Спустя час Р4. позвонила ей с абонентского номера № и сообщила ей, что она договорилась с фондом поддержки пострадавших и что ей нужно внести ___ руб. ____

2019 года ЖЛН через оператора ____, перевела ___ руб. на карту № со своей банковской карты ___. После этого ей позвонила с номера № ИНЮ. и сказала, что она должна Р4. сказать контрольный номер №. Спустя некоторое время ей на ее сотовый телефон с абонентского номера № позвонила Р4., и она ей сообщила контрольный номер №. После чего она сказала, что перезвонит ей позже. После чего ей опять позвонила ИНЮ. и сообщила номер сертификата №, а также сообщила ей номер телефона курьера, который доставит сертификат в ____. Абонентский номер телефона курьера ___, ___. ___. и сообщила, что для доставки сертификата в ____ она должна перевести денежные средства в сумме ___ руб. ЖЛН отказалась. ____ 2019 года ЖЛН позвонила на номер №, ___., трубку взял неизвестный ей мужчина, она попросила передать трубку ___. на, что он ей ответил, что она ошиблась номером. ____ 2019 года ЖЛН снова позвонила ЗУ, трубку взял неизвестный мужчина, который сказал, чтобы она больше не звонила на этот телефон. Она поняла, что это мошенники и обратилась в полицию. Ей причинен ущерб в сумме ___ руб. (Т. 11, л.д. 106-109).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения офиса ____ (Т. 11, л.д. 76-79).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр отчета по банковской карте ___. Установлено, что ____ 2019 года в 18:02 получен перевод в сумме ___ руб. из отделения ____, 17 апреля в 1:54 получен перевод в сумме ___ руб. из отделения ____ (Т. 11, л.д. 92).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр детализация вызовов по абонентскому номеру ЖЛН. № Установлены входящие звонки с номеров № за период с ____ 2019 года.

Также осмотрены чек от ____ 2019 года о переводе с карты ЖЛН ___ руб., ___. (Т. 11, л.д. 118-122).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

___

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

15 эпизод (в отношении ГИВ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ГИВ следует, что ____ 2019 года ей с номера № позвонила женщина, которая представилась ___, что она из финансового департамента г____, сообщила, что она признана пострадавшей и решением ____ ей положена компенсация за моральный и материальный ущерб в сумме ___ руб. Насчет получения компенсации попросила связаться с руководителем по электронным переводам ___. ГИВ позвонила по указанному номеру и ей ответил мужчина, который представился ___, попросил вязаться с ним назавтра. ____ 2019 года она вновь позвонила ___, тот сказал, что ознакомился с ее делом и попросил ее связаться с ним в понедельник в это же время. ____ 2019 года она позвонила ГАП, тот сказал ей, что связался с руководством ____ и сообщил, что такую выплату ____ ей произвести не может, так как имеются квоты на выплаты для ветеранов и инвалидов, она должна будет оплатить сумму в размере ___ руб., чтобы актировать решение вопроса и сказал, что назначает для работы с ней сотрудника

службы юридической безопасности ___, после чего продиктовал номер расчетного счета №. ___. Она перевела указанную сумму в том же отделении ___ ___. ___. Сказала, что в их организации есть резервный фонд и попросила позвонить ОЕА, чтобы та компенсировала ей какую-то часть этой суммы. Она позвонила ОЕА и попросила компенсировать ей всю сумму. ОЕА сказала, что сейчас она выяснит, какую сумму они ей могут компенсировать и перезвонит. Через некоторое время ей перезвонила ОЕА и сказала, что они ей могут выделить только ___ руб. и ей нужно будет доплатить ___ руб. на номер счета ___, ___ сказала, что этого человека дала ____. ГИВ прошла в отделение ____ и одна из сотрудниц спросила, кому она шлет переводы почти каждый день. Она разъяснила ей ситуацию и сотрудница банка пояснила ей, что это мошенники. Ей причинен ущерб в размере ___ руб. (Т. 11, л.д. 153-158).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксирован изъятие у ГИВ копий чеков об оплате в количестве ___ штук, движения денежных средств по счету ГИВ., детализации звонков по абонентскому номеру №, детализации звонков по абонентскому номеру № (Т. 11, л.д. 161-163).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр копий чеков об оплате с банковской карты ___

___

___ (Т. 11, л.д. 208-211).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр информации ___

___ (Т. 11, л.д. 220-221).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

КЮС

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

16 эпизод (в отношении БВГ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей БВГ. следует, что ____ 2019 года ей позвонили с номера №, женщина представилась ЖАВ которая пояснила, что ей необходима записаться и встать на очередь для получения компенсации в связи с ликвидацией компании ООО «___», так как ей полагалась компенсация в размере ___ руб.

Также сказала, чтобы она связалась с ПВА по телефону № для получения выплаты. БВГ позвонила по данному номеру, ответившая на звонок женщина представилась работником отдела охраны Центрального банка ПВА. Она пояснила, что возврат денежных средств в связи с ликвидацией ____ закончился, но она постарается осуществить выплату, для этого БВГ необходимо перевести ____ руб. на имя ШАН., при этом перевод нужно осуществить посредством денежного перевода «___». ____ БВГ осуществила перевод, после чего сообщила об этом ПВА. ____ 2019 года БВГ позвонила ПВА., которая пояснила, что ПАО «____» денежные средства в размере ___ руб. принять не может, поэтому положенные ей денежные средства в указанном размере необходимо переправлять при помощи инкассации, в связи с чем БВГ нужно было оплатить их услуги в размере ___ руб., которые надо отправить на счет банковской карты с ___. БВГ согласилась, после чего она сообщила ПВА. по телефону номер операции и время, когда осуществила операцию. ____ 2019 года БВГ позвонили с номера № якобы из пенсионного фонда и пояснили, что ей необходимо заплатить ___ руб., после чего связаться с ПВА. БВГ позвонила ПВА., которая сообщила о необходимости перевода ___ руб. БВГ отправила денежные средства на счет банковской карты ____. ____ 2019 года ей позвонила ПВА и сообщила, что ей необходимо заплатить подоходный налог в сумме ___ руб., после чего ей будет направлена положенная ей денежная компенсация. ___ 2019 года БВГ перевела ___ руб. на тот же счет банковской карты. После каждого перевода БВГ звонила ПВА. и сообщала об этом. После последних банковских операций ПВА. пояснила БВГ, что отправила все документы на получение выплаты в ____ в отдел охраны банка, где пересылкой положенных ей денежных средств будет заниматься КФ2, который организует ей доставку вышеуказанной суммы денежных средств при помощи инкассаторской службы. Затем поступил звонок с телефона №, звонящий молодой человек представился КФ2, пояснил БВГ, что вся сумма денежных средств, положенных ей, с помощью службы инкассации будут доставлена. ____ 2019 года ей позвонил адвокат и сообщил, что он вместе с сотрудниками инкассации выезжает к ней, а после того как они въедут в город ___, он ей сразу же позвонит. Помимо этого, в указанное время БВГ на абонентский номер звонил сотрудник охраны Центрального Банка Российской Федерации, который пояснил, что для получения положенных ею денежных средств ей необходимо дополнительно перевести денежные средства в размере ___ руб., но конкретных реквизитов, куда она должна была перевести денежные средства, он ей не называл, так как БВГ сказала, что у нее больше нет денежных средств. Звонки от адвоката и сотрудника охраны Центрального Банка Российской Федерации ей поступали со следующих абонентских номеров № . После того как БВГ отказалась дополнительно производить банковские операции, вышеуказанные абонентские номера перестали звонить, а на телефонные звонки никто не отвечал. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму ___ руб. (Т. 11, л.д. 242-244).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ___

Осмотрена информация ____ по счетам/картам, открытым на имя БВГ. и ___. Установлено, что у БВГ. имеются банковская карта №. В филиале № ____ ____ 2019 года на имя КЭ открыта карта №. На счет банковской карты КЭ осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ___ руб., из них ____ 2019 в 13:55 поступил перевод в размере ___ руб. ___

___ (Т. 12, л.д. 26-29).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

КЭ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств

___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___

(Т. 23, л.д. 1-17).

17 эпизод (в отношении БНС.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей БНС. следует, что в период с ____ 2019 года ей с номера телефона № позвонил мужчина и представился ___, который сообщил, что она признана ____ потерпевшей по гражданскому делу № от ____ 2018 года по факту контрафактной продукции и ей причитается компенсация в размере ___ руб., дал ей номер телефона финансиста ___ №. После этого БНС позвонила по данному номеру, ___ нашла ее дело и сказала, что действительно она признана потерпевшей и ей положена компенсация, дала номер телефона куратора по ____ ОЕА № и ее контрольный номер № для подтверждения ее личности. ___ с которой БНС с ____ 2019 года общалась по телефону. В ходе телефонных разговоров ___ сообщила, что для получения ей денежной компенсации необходимо вначале перевести им денежные средства на страховку и налог. Также она еще несколько раз общалась по телефонам с другими сотрудниками ___ В ходе неоднократных бесед ___, на которые она должна была переводить денежные средства. Бутакова взяла денежные средства в долг у родственников и знакомых, а также две ссуды, и полученные деньги занесла на свой счет на свою карту ____. а затем в период с ____ 2019 года она неоднократно путем денежных переводов через банкомат и через специалистов ____ по приходно-кассовым ордерам переводила на переданные ей счета банковских карт, деньги. Всего ей было совершено 8 переводов: ___ руб. В общей сумме она перевела на карты неизвестных ей лиц ___ руб. ____ 2019 года ей позвонили данные лица и предложили оформить карту, а для этого ей вновь необходимо было перевести им деньги, но она ответила, что она подумает, что у нее больше нет денег. После этого она поняла, что указанные выше лица ввели ее в заблуждение, и обманным путем добились от нее перевода денежных средств по разными предлогам, никакой денежной компенсации по факту контрафактной продукции в сумме ___ руб. она так и не получила. Причиненный ущерб является значительным, так как ее единственный источник доходов - это пенсия в размере ___ руб. (Т. 12, л.д. 86-88, 130-132).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля КАА. следует, что карты ____ у него никогда не было. Кто пользуется данной картой ____, на которую поступали денежные средства с карты БНС., ему неизвестно. В начале ____ года его брат ШДК предложил ему заработать ___ руб., он согласился, так как он находился в трудном финансовом положении. Он оформил карту ____, и передал ее ШДК. (Т. 12, л.д. 134-137).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ШДК. следует, что в начале ___ 2019 года он предложил своему КАА. оформить на его имя карту ____». После того как они с братом забрали карту, он зашел в приложение «___» со своего телефона и написал ранее ему незнакомому человеку, с которым договорился на оформление карты. За оформление данной карты, ему предложили вознаграждение в сумме ___ руб. Через четыре дня ШДК встретился с этим человеком около главного входа в магазин ____ и передал ему карту. За данную карту он не получил никакого вознаграждения. Кто пользуется картой, оформленной на имя КАА., он не знает (т. 12 л.д. 138-141)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ЛАМ. следует, что он работает механиком отдела технических средств охраны ____». В целях получения запроса, поступившего в ____ от ____ 2019 года выложена видеозапись с камер наружного наблюдения с банкомата на территории ____ (Т. 12, л.д. 80-81).

Протоколом обыска (выемки) от ____ 2019 года зафиксирован изъятие персонального компьютера ___ отдела технических средств охраны ____, записи с камеры видеонаблюдения от ____ 2019 года с дальнейшей записью на ___ (Т. 12, л.д.83).

Протоколом осмотра документов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр предоставленных потерпевшей БНС выписки ___

___. (Т. 12, л.д. 92-94) (Т. 12, л.д. 95).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ___ с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении с банкоматами ___ к среднему банкомату подходит молодой человек, одетый в черные куртку и брюки, с головным убором на голове в виде черной панамы. Голова молодого человека опущена вниз, в руках держит пластиковую карту, затем забирает деньги и укладывает их в кошелек. Затем также опустив голову, выходит из помещения в 14:19:25. В 14:24:54 запись файла заканчивается (Т. 12, л.д. 118-120).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа на запрос ___. (Т. 12, л.д. 121-122).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицы:

ИАС.

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

КАА

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

18 эпизод (в отношении ОЛА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ОЛА. следует, что ____ 2019 года ей поступил звонок с №, представился СНА, и сказал, что он следователь прокуратуры ____, поинтересовался, покупала ли она таблетки через интернет, пояснил, что фирма, продававшая данные таблетки, закрыта, на нее заведено уголовное дело и всем пострадавшим возмещают ущерб, ей положена компенсация ___ руб., сказал, что ей

перезвонят из Центробанка России. ____ 2019 года ей поступил звонок с №, девушка представилась сотрудником Центробанка России ЮКВ, пояснила, что ей передали дело о возмещении ей ущерба в сумме ___ руб., чтобы завизировать данную сумму денежных средств, ей необходимо перевести им ___ руб. на счет № оформленный на имя ___, со своей банковской карты «____» она перевела ___ руб. на счет ___. Спустя некоторое время снова позвонила ___ и сказала, что сертификатов на сумму ___ руб. у них нет, она переведет ее на специалиста в ___. ____ 2019 года ей поступил звонок с №, девушка представилась Р4, которая сказала, что у них есть только сертификат на ___ руб., и ей необходимо выплатить ___ руб. для получения данного сертификата. ОЛА сказала, что у нее нет таких денег, ___ взяла кредит в сумме ____ перевела ___ руб. на счет ___. ___. Она сказала, что у нее нет таких денег, и кредит ей не дадут. ___. В конце ____ 2019 года ей звонил с № мужчина, который представился ___ и сказал, что он следователь из г____ по поводу компенсации. ___. ОЛА заняла ___ руб. и пошла в ____, где молодой человек увидев, что она хочет перевести деньги, поинтересовался, кому она хочет перевести деньги, она рассказала ему о звонке. Молодой человек сказал, что ее обманывают, и она не стала переводить деньги. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме ___ руб. (Т. 12, л.д. 162-164).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр кабинета ____. Осмотрен телефон ___ (Т. 12, л.д. 148-149).

Протоколом осмотра документов от 26 мая 2020 года зафиксирован осмотр чека ____ от ____ 2019 года о переводе с карты ___. денежных средств в сумме ___ руб., чека ___ о выдаче наличных из банкомата в размере ___ руб. по карте, чека от ___ 2019 года ____ о внесении на карту № денежных средств в сумме ___ руб., чека ___ (Т. 12, л.д. 210-211).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ПАГ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

Т. 23, л.д. 1-17).

19 эпизод (в отношении ОАК.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ОАК. следует, что ____ 2019 года на номер телефона ее мужа позвонила женщина, она взяла трубку. Женщина представилась ___ Сказала, что она старший аудитор финансового департамента, что она признана потерпевшей и ей полагается компенсация в размере ___ руб. По данному факту заведено дело № от ____ 2018 года. Сообщила, что для получения компенсации ей нужно связаться с ___. ОАК позвонила этой женщине. Женщина, представившаяся СМ2., сказала, что в связи с тем, что она не сможет приехать в ____ для получения денег, бумаги ей поможет оформить ___ ___. Эти деньги будут в качестве оплаты ее услуг. В этот же день ее муж по ее просьбе с ее паспортом пошел в сбербанк и через кассира отправил деньги в сумме ___ руб. Деньги были наличные. ___ Далее ___. сказала, что ей нужно связаться с ___ по номеру №, которая является финансистом в ____. Она позвонила по данному номеру. Там ей ответила женщина, которая сказала, что нужно перевести еще ___ руб., то есть страховку

инкассаторской машины и доставку сертификата. ОАК заняла денег у знакомых, и ее муж эти деньги по ее просьбе перевел в ____ ____ 2019 года на номер карты ___. ___. ____ 2019 года ее муж по ее просьбе перевел через кассира № эти деньги. После этого ___, что нужно еще перевести ___ руб., которые будут ей добавкой к пенсии. Но она не стала переводить эти деньги, так как поняла, что ее обманывают. ____ 2019 года позвонила женщина, представившаяся СМ2., ОАК ей сообщила о том, что не будет больше переводить деньги. Та сказала, что пока она не переведет ей деньги в сумме ___ руб., она ничего не получит. После этого разговор она прекратила и ей больше не звонили. Общий причиненный ей ущерб составляет ___ руб. На мобильную связь на переговоры она потратила около ___ руб., комиссии за перевод денег составили ___ руб. (Т. 13, л.д. 4-9).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля СЮМ. следует, что в начале 2018 года через интернет он заказал лекарство. В форме заказа он указывал свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и контактный телефон, а именно №. Он принимал данное лекарство. Также по интернету заказывал лекарство для жены, в форме заказа указали данные жены, а именно: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, и мобильный телефон. Примерно ____ 2019 года на его номер позвонили, трубку взяла его жена, так как он плохо слышит. Поговорив по телефону, жена сообщила ему, что ей должны выдать компенсацию в размере ___ руб. в связи с тем, что лекарство, которое она заказывала и принимала, ей не помогло. Далее жена сообщила ему, что необходимо перевести деньги в качестве оплаты услуг финансиста, который будет работать по переводу ей денег. Его жена дала ему деньги в сумме ___ руб. и попросила перевести их на карту №. ___. После этого жена сообщила ему, что нужно перевести еще ___ руб. в качестве отчислений в пенсионный фонд, эти деньги должны вернуться ей о6братно в течение года. ____ 2019 года он через кассира сбербанка перевел эти6 деньги. Потом им еще звонили и просили перевести деньги в сумме ___ руб. в качестве прибавки к пенсии. Но они поняли, что их обманывают и переводить деньги не стали. ____ 2019 года жена еще раз говорила с какой-то женщиной, которой сообщила, что деньги они больше переводить не станет. После этого им больше по этому поводу не звонили. Всего он перевел деньги в сумме ___ руб. (Т. 13, л.д. 15-18).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФВА. следует, что в ____ 2019 года он обратился в банк и оформил заявку на получение банковской карты №. Он забрал ее в банке и передал мужчине по имени А5. Данного мужчину он видел впервые. Денежные средства он не получал и с карты не снимал. Об обстоятельствах, совершенных в отношении ОАК действий, ему ничего неизвестно (Т. 13, л.д. 33-34).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа Регионального центра сопровождения розничного бизнеса ___ (Т. 13, л.д. 35-38).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр информации о данных абонентов подвижной радиотелефонной связи. Установлено, что абонентский номер +___. (Т. 13, л.д. 42-43).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ответов ___ (Т. 23, л.д. 1-17).

20 эпизод (в отношении ШПА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ШПА. следует, что ____ 2019 года ему позвонили с номера №, женщина ему представилась старшим аудитором финансового департамента ___. Она пояснила, что он является потерпевшим по уголовному делу № от ____ года, ему положена денежная компенсация в сумме ___ руб., сказала, чтобы он позвонил по номеру №, где все вопросы можно уточнить у руководителя отдела электронных переводов управления Центрального банка ___. ____ 2019 года он перезвонил ПАИ., трубку взяла женщина, которая назвала свою должность и фамилию, он представился и спросил, что ему необходимо сделать для получения компенсации. Она предложила 2 варианта, ему могут привезти сертификат, который он может обналичить в ____, либо ему могут переслать деньги почтовым переводом, но тогда необходимо заплатить налог в сумме ___ руб. Для того чтобы ему оформили сертификат, ему необходимо перевести ___ руб. на номер карты или счета №. ПАИ. пояснила, что это счет куратора ___. ____ 2019 года через

оператора отделения «____ он осуществил перевод на указанный номер карты. После осуществления перевода он позвонил ПАИ., та сказала, что он не доплатил ___ руб., но доплачивать ничего не нужно. ___. После этого ШПА в отделении «___» снял деньги, оставшиеся на его счете деньги в сумме ___ руб. Оставшуюся часть в сумме ___ руб. он занял у своей дочери МЛП ____ 2019 года около 15 час. в отделении ____ через оператора осуществил перевод на тот же номер № . Потом он перезвонил ОЕА., которая вновь попросила код авторизации. Супругу все это насторожило, и она настояла, чтобы они обратились в полицию. В общем он перевел ___ руб. (Т. 13, л.д. 61-65).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ШПА следует, что с ____ 2019 года ее мужу стали звонить неизвестные лица, говорили, что ему положена компенсация за ранее заказанные ими лекарства. Муж ей говорил, что для получения компенсации в ___ руб., а затем в ___ руб. его просили перевести сначала ___ руб., затем ___ руб. После того, как ее муж перевел ___ руб. и сказал ей об этом, она пыталась отговорить мужа не осуществлять третий перевод на сумму ___ руб, но он не послушал. Когда после всех переводов муж ему сказал, что ему предлагают перевести еще деньги, она обратилась в полицию (Т. 13, л.д. 75-77).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшего ШПА. детализации по номеру № , выписки из банка «____», чеков в количестве 6 штук (Т. 13, л.д.78-79).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр детализации абонентского номера ___.

Осмотрены кассовый чек ___ руб. (Т. 13, л.д. 81-83).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у ___ оптического диска (Т. 13, л.д. 91-92).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ____ 2019 года зафиксированы осмотр и прослушивание оптического диск CD-R, при прослушивании аудиофайла с наименованием «___.

При прослушивании аудиофайла «мужской голос №» установлено: ___ (Т. 13, л.д. 93-95).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ответа ___ (Т. 13, л.д. 100-102).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ___.

Информация о соединениях абонентского устройства № № содержит сведения о соединениях с абонентским номером ___, привязки не имеют (Т. 13, л.д. 125-128).

21 эпизод (в отношении КНН.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей КНН. следует, что ____ 2019 года ей на телефон позвонили с номера № , звонивший представился работником следственного комитета ____ ___ Он ей сообщил, что фирма, которая распространяла лекарственные средства для похудения, признана мошеннической, ей положена компенсация. Затем он продиктовал КНН заявление для отправки по адресу ____, После разговора по телефону ___ отправила заявление по данному адресу почтой. ____ 2019 года ей позвонили с номера №, звонившая представилась аудитором контрольно-счетной палаты ___. и сообщила, что ей положена компенсация в размере ___ руб. по делу «____» по постановлению №, сказала, что ей нужно связаться с главным финансистом Центрального банка ___. по телефонам №, деньги можно получить в ____. ____ 2019 года КНН позвонила ___ по телефону № , та сообщила ей, что нужно отправить ___ руб. через ____ для разблокировки счета на карту куратора ___ и только после перевода данной суммы ей

переведут компенсацию. ____ 2019 года КНН в отделении «____ со своей карты перевела ___ руб. на вышеуказанные счет. ___ позвонила ей и сообщила, что компенсацию ей поможет получить старший финансист ее региона ___., с которой можно связаться по тел. ___. КНН позвонила по этому номеру и ее попросили назвать адрес банка в ____, затем ей пообещали перезвонить. Затем ___ позвонила Куликовой и сообщила, что ей не удается отправить деньги, так как программа требует вычет 13 % и предложила все это оформить через сертификат, после она сказала, что у них нет сертификатов на сумму ___ руб., есть только на ___ руб., и предложила внести ей сумму ___ руб., чтобы затем получить ___ руб. В этот момент КНН поняла, что ее обманывают. Общий ущерб составил ___ руб. (Т. 13, л.д. 189-191).

Из ответа на запрос ____ следует, что КНН со своей карты № ____ 2019 года в 10:02 осуществила перевод денежных средств в сумме ___ руб. на карту № ___ (Т. 13, л.д. 194-196).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

ЛРС

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23 л.д. 1-17).

22 эпизод (в отношении МБГМ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей МБГМ. следует, что ____ 2019 года ей стали поступать телефонные звонки с абонентских номеров №. Звонившие представились как ___, утверждали будто она, ранее приобрела лекарства через сеть Интернет, в настоящий момент задержаны преступники, которые торговали данными лекарствами по завышенной цене и что ей будет выплачена компенсация в сумме ___ руб. за причиненный ей ущерб. Однако для получения компенсации ей нужно было заплатить ___ руб. за банковские услуги. Потерпевшую данное предложение устроило, поэтому через приложение «___» перевела денежные средства со своей банковской карты в сумме ___ руб. на указанный номер банковской карты №. В приложении было указано, что данная банковская карта принадлежит ОВЕ. После того, как она перевела денежные средства ей стали поступать звонки с тех же номеров указанных выше с предложением перевести ___ руб. якобы за подоходный налог. Однако она больше не переводила денежные средства, так как поняла, что ее вводят в заблуждение. Ей причинен материальный ущерб на сумму ___ руб. (Т. 14, л.д. 5-7).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр квартиры ____ (Т. 13, л.д. 217-218).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр скриншота, из которого следует, что МБГМ. ____ 2019 года со своей карты № перевела денежные средства в сумме ___ руб. на карту ___ (Т. 14, л.д. 11-12).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ПАО «___ (Т. 14, л.д.36-37).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ___ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ОВЕ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

23 эпизод (в отношении ИАМ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ИАМ. следует, что ____ 2019 года ему поступил звонок с абонентского номера № . Звонил ранее неизвестный мужчина, который представился сотрудником Счетной палаты ___. В ходе телефонного разговора данный мужчина пояснил, что ему положена компенсация, которая определена судом, за приобретение некачественных препаратов в сумме ___ руб. Сказал связаться по номеру № с ___, назвать ей номер судебного дела № от ____ 2018 года. ИАМ решил проверить и позвонил на абонентский номер ___. где трубку взяла женщина, представилась ___, сказала, что есть возможность компенсацию получить путем перечисления в ближайшее отделение банка. ____ 2019 года ИАМ позвонил ___., та ему пояснила, что она его документы посмотрела и ему необходимо заплатить ___ руб. на имя ___ путем перевода на банковскую карту №. В этот же день он в отделении «____» через оператора перевел ___ руб. на карту ___. После перевода он позвонил ___. и сообщил ей, что все оплатил. ____ 2019 года ему с номера № позвонила женщина, ___, пояснила, что ей поступили его документы и она ему перезвонит. В этот момент ИАМ поверил окончательно, что ему действительно положена компенсация, так как данная женщина говорила очень убедительно. ___. В этот же день ____ 2019 года он обратился в отделении «____» через оператора перевел ___ руб. на банковскую карту № . ___. ____ 2019 года ему позвонила ___. и пояснила, что как будет выезжать в ____, она ему позвонит. Через некоторое время ему снова перезвонила ___. и пояснила, что необходимо данный сертификат застраховать на сумму ___ руб. и денежные средства необходимо перевести на банковскую карту ___. ___. Далее он неоднократно пытался позвонить на номера 8495 № , но данные номера были недоступны. С учетом уплаченных комиссий ему причинен ущерб на сумму ___ руб. (Т. 14, л.д. 72-75, 80-82).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ИАМ. следует, что в ____ 2019 ей стало известно со слов ее супруга ИАМ. о том, что он стал жертвой мошенничества (Т. 14, л.д. 88-89).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ММН. следует, что банковских карт «___, затем заблокировать карту, так как он ее потерял (Т. 14, л.д. 196-198).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чеков ___.

Осмотрена детализация абонентского номера ___ (Т. 14, л.д. 90-92).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр выписки о движении денежных средств по банковской карте ___

___

___ (Т. 14, л.д. 102-105).

24 эпизод (в отношении ШРВ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ШРВ. следует, что ____ 2019 года ему позвонил некий ___., который представился старшим следователем следственного комитета, пояснил, что имеется постановление суда, согласно которому сумму, полученную мошенниками, решено разделить между потерпевшими. В ходе разговора ___ сказал, чтобы ШРВ перезвонил по телефону № старшему финансисту Счетной палаты ___., который пояснит, как получить компенсацию. В этот же день ____ 2019 года ШРВ связался с Е4., тот сказал, что ему нужно приехать в ____, где ему будет выписан пропуск в ____, и он сможет получить деньги. Однако на следующий день Е4 ему перезвонил и сказал, что придется получать компенсацию транзакцией, то есть посредством перевода ___ руб. У ШРВ спросили, есть ли у него данная сумма денег, на что он отрицательно ответил. Тогда ШРВ сказали, чтобы он нашел деньги. После этого звонки поступали ШРВ ежедневно. У него интересовались, получил ли он деньги. Получение компенсации его сильно заинтересовало, поэтому он взял потребительский кредит в сумме ___ руб. в ПАО «___». ____ 2019 года он позвонил Е4. и сообщил, что у него имеется необходимая сумма денег, тот назвал ему номер банковской карты № на имя ОВЕ., сказал, чтобы он никому не говорил, куда и с какой целью перечисляет денежные средства. В этот момент у ШРВ возникли подозрения, о том, что он разговаривает с мошенниками, однако его заверили, что все в порядке. ____ 2019 года в 9 час. 40 мин. ШРВ перевел денежные средства на номер карты, названной ему Е4, затем он сообщил Е4 и М4 о переводе. На следующий день ШРВ позвонил Е4 и сказал, что сумма не прошла, ему снова придется искать деньги и переводить их на счет. Тогда ШРВ сказал, что понял намерения этих людей, после этого с данными людьми он не связывался и им не перезванивал. Ущерб, причиненный ему в результате мошеннических действий, составляет ___ руб. (Т. 14, л.д. 247-250).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С5. следует, что она работает ведущим менеджером дополнительного офиса ____. ШРВ. часто приходил в офис по адресу ____, и переводил деньги. Он рассказывал, что ему позвонили и сказали, что ему полагается компенсация, для этого ему необходимо было перевести деньги для составления документов. Она неоднократно пыталась остановить его, объясняла ему, что его обманывают. Однако ШРВ. все равно продолжал приходить в офис, чтобы перевести денежные средства (Т. 15, л.д. 4-7).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения офиса ____ (Т. 14, л.д. 239-241).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ОВЕ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

25 эпизод (в отношении СОТ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СОТ. следует, что ____ 2019 года ей с номера № поступил звонок, звонившая представилась ___., старшим аудитором финансового департамента, пояснила, что она является пострадавшей по уголовному делу № от ____ 2018 года и ей положена компенсация в размере ___ руб., ей нужно связаться с ___ руководителем по электронным переводам управления Центрального банка. СОТ позвонила по данному номеру, ей сказали, что ее делом может заняться ___., но ему нужно перечислить ___ руб. и назвали номер карты № за оказание услуг. Потом надо было позвонить ___ которая являлась руководителем финансового отдела. ____ 2019 года она перевела деньги через приложение ____ на выше указанный счет, Она перезвонила СЕ5. и ей пояснили, что от суммы ___ руб. нужно заплатить ___ процента налога, она сказала, что у нее таких денег нет, и тогда ___ предложили свою помощь, что она пойдет к руководству и попросит эту сумму, чтобы они оплатили за нее, а впоследствии она их вернет их представителю, который должен был к ней прийти. В этот же день она должна была им перезвонить, но она им не перезвонила. Они звонили сами, но она трубку не брала. Причиненный ущерб составляет ___ руб. (Т. 15, л.д. 144-146).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения опорного пункта ____ Установлено, что в ходе осмотра сотового телефона СОТ. марки «___» в телефоне обнаружено смс-сообщение из сервиса ____ о переводе ____ 2019 года в 13:15 денежных средств в сумме ___ руб. на карту клиента ШНА. (Т. 15, л.д. 128-129).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ШНА

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

26 эпизод (в отношении СВН.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СВН. следует, что ____ 2019 года ей с номера ___ позвонила девушка, которая представилась ___. и пояснила, что является старшим аудитором финансового департамента. Она сообщила, что СВН положена компенсация за получение лекарств, которые она заказывала посредством глобальной сети «___», в размере ___ руб., так как ___ является потерпевшей по решению суда. Далее ___ сказала, что для получения компенсации СВН нужно созвониться с ___, которая является руководителем электронных переводов. ___ позвонила сама и пояснила, что за перевод компенсации в размере ___ руб. СВН должна перевести денежные средства в размере ___ руб. координатору ШНА на карту № . СВН в отделении ____, посредством банкомата перевела денежные средства в сумме ___ руб. на карту №. После этого СВН позвонила ___ и сообщила ей о том, что она перечислила денежные средства. В августе, когда денежные

средства за компенсацию не поступили, СВН поняла, что это были мошенники (Т. 15, л.д. 180-181).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр квартира ____. Осмотрен мобильный телефон № установлены входящие звонки с номеров № (Т. 15, л.д. 173-177).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чека ___. (Т. 15, л.д. 184).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ШНА

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

27 эпизод (в отношении ШВА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ШВА. следует, что ____ 2019 года ему поступил звонок с абонентского номера № , звонившая женщина представилась сотрудником Центрального Банка РФ, сообщила, что решением суда по делу о продаже некачественных лекарственных средств ему положена денежная компенсация в размере ___ руб. в виде денежного сертификата, однако у них в наличии имеются сертификаты только на сумму ___ руб., в связи с чем ему необходимо перевести ___ руб. на банковскую карту и оплатить еще ___ руб. ____ 2019 года ШВА в отделении ____, перевел на банковскую карту ___. ____ 2019 года он таким же образом перевел ___ руб. на банковскую карту № . ____ 2019 года ему поступали телефонные звонки с абонентских номеров №, звонившие представлялись различными сотрудниками финансового сектора и уговаривали его перечислить ___ руб. на банковскую карту №, однако сотрудники банка отговорили его. Таким образом, он перечислил мошенникам ___ руб. (Т. 15, л.д. 224-226).

Протоколом осмотра места происшествия от № 2019 года зафиксирован осмотр помещения офиса ____ (Т. 15, л.д. 217).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр 2 чеков ___. (Т. 5, л.д. 235-237).

Протоколом осмотра документов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр выписки ___ (Т. 16, л.д. 4-6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля МВВ. следует, что она работает в должности руководителя отделения банка ____, расположенном по адресу: ____. ____ 2019 года в 15 час. к ней обратился клиент ШВА. с просьбой разъяснения ему о том,

что может ли он отправлять свои персональные данные по банковской карте кому-либо, показал смс-сообщения на сотовом телефоне о снятии со счета ШВА денежных средств. Ей стало понятно, что данные действия в отношении последнего были произведены мошенниками, после чего незамедлительно заблокировала банковскую карту ШВА. в целях предотвращения повторных снятий денежных средств (Т. 16, л.д. 62-64).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации оказанных услуг абонента № за период с ____ 2019 года, детализации абонентского номера № за период с ____ 2019 года. Отражены сведения об исходящих и входящих соединениях абонента с абонентскими номерами № (Т. 16, л.д. 83-85).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации абонентского номера ___ (Т. 16, л.д. 90-92).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации абонентского номера ___ (Т. 16, л.д. 106-108).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ Память диска содержит таблицу:

___

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

28 эпизод (в отношении ГРА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ГРА следует, что ____ 2019 года ей позвонила ранее незнакомая женщина, с абонентского номера № и представилась ___, работником Счетной палаты, пояснила, что заведено уголовное дело, дала номер телефона № и попросила по нему ___ насчет получения компенсации. ГРА перезвонила ___, та дала номера телефонов № и пояснила, что она курирует ____ по выплатам денежных средств. Далее ей позвонила ___ и сказала, что сертификатов на ___ руб. в настоящее время нет, предложила ей доплатить и приобрести сертификат на ___ руб. ____ 2019 года в отделении ____, она со своей карты № перевела денежные средства на сумму ___ руб. на карту № на имя ___. ____ 2019 года в отделении «___», находящемся в ____, она перевела денежные средства в сумме ___ руб. на вышеуказанную карту. После этого ей позвонила ___ и дала ей номер №, принадлежащий юристу ___, который должен был сопровождать данную сделку. ____ 2019 года ей позвонил ___. и пояснил, что он выезжает к ней. Потом он позвонил и сказал, что приехать не может и переносит сделку на 1 день. Далее он снова ей позвонил и сказал, что выезжает. Спустя час ___ позвонил и сказал, что необходимо оплатить страховку на сумму ___ руб., иначе он не выедет к ней. Далее ей скинули номер другой карты №, и ____ 2019 года она перевела через «____ ___ руб. на карту №. После этого ей позвонила В1 и сказала, что денежные средства она получила, и юрист выедет послезавтра, а именно ____ 2019 года. Утром ____ ей позвонили из Пенсионного фонда и сказали, что нужно заплатить денежные средства на сумму ___ руб., ГРА сказала, что платить не будет, так как ожидает денежные средства по сертификату. Далее она рассказала своим родственникам о случившемся, те ей пояснили, что ее обманывают. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму ___ руб. (Т. 16, л.д. 133-135, 146-148).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр квартиры ____ (Т. 16, л.д. 124-125).

Протоколом выемки от ____ 2020 года зафиксировано изъятие у потерпевшей ГРА детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, детализации операций по карте № (Т. 16, л.д. 151-153).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации операций по карте № № на имя ГРА. за период времени с ____ 2019 года. Установлено, что ГРА. ____ 2019 года перевела ____ руб. на карту ___.

Осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру ___ (Т. 16, л.д. 155-157).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2020 года зафиксирован осмотр помещения офиса ____ (Т. 16, л.д. 192-195).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ТВЕ

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

29 эпизод (в отношении КЛК.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей КЛК. следует, что ____ 2019 года ей с номера № позвонил мужчина, который представился следователем Главного Следственного управления Следственного Комитета РФ ___, сказал, что у него находится уголовное дело по поводу мошеннических действий с продажей препаратов «ректусин». Сказал, что они устанавливают потерпевших, которым полагается компенсация в размере ___ руб. ___ также пояснил, что ей необходимо позвонить в Центральный банк, расположенный в г____ по номеру телефона № для соединения с сотрудником ___, которая объяснит ей процесс получения ее компенсации. ____ 2019 года она позвонила по номеру №. Ей ответила женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка ___., и пояснила, что ее дело о выплате компенсации рассматривается и она ей перезвонит. ____ 2019 года ___ позвонила с номера ___ и сообщила о том, что для получения ее компенсации на сумму ___ руб. ей необходимо совершить платеж в размере 1 процента от суммы, то есть ___ руб. на банковскую карту ___. После этого КЛК, используя приложение «____», установленное в ее телефоне ____ 2019 года в 09 час. 41 мин. по московскому времени совершила перевод денежных средств в сумме ___ руб. на банковскую карту №, после чего позвонила ___ и сообщила о переводе. ____ 2019 года ей позвонила ___ и сказала, что необходимо оплатить еще ___ руб., после чего она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию (Т. 16, л.д.216-218).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения кабинета ___. (Т. 16, л.д. 199-200).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ДЕП

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

30 эпизод (в отношении СУХ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СУХ. следует, что ____ 2019 года ей позвонила девушка с номера №, представилась аудитором контрольной счетной палаты по утилизации компенсаций ___., пояснила, что ей положена компенсация в размере ___ руб. по решению суда, так как препараты, которая она покупала в 2018 году, оказались не сертифицированы. ___ продиктовала ей номер № и сказала обратиться к ___., которая является руководителем по электронным переводам Центробанка. СУХ позвонила по номеру №, в ходе телефонного разговора ___ подтвердила, что она является потерпевшей по делу и ей положена компенсация в размере ___ руб., также пояснила, что ей будет назначен куратор по сопровождению денежных средств ___., назвала номер его банковской карты №. Сказала, что СУХ должна перевести на вышеуказанную банковскую карту ___ руб. чтобы разморозить ячейку с ее денежными средствами. ____ 2019 года СУХ через банкомат в отделении ____, перевела со своей банковской карты ____ денежные средства в размере ___ руб. на банковскую карту ___., затем продиктовала по телефону код с чека ___. Потом ___ предоставила номер ___ и пояснила, что данный абонентский номер принадлежит сотруднику Центрального банка в ____ ___. сообщила ей, что получила ее документы на компенсацию и сообщила, что денежную сумму она может получить только в виде сертификата, но у нее есть в наличии сертификаты только на ___ руб., поэтому ей следует пополнить данный сертификат до указанной суммы в размере ___ руб. СУХ пояснила, что у нее нет таких денежных средств. Через час ей позвонила ___ и сообщила, что из резервного фонда ей выделили ___ руб. и ей осталось перевести всего ___ руб. СУХ заняла ___ руб. у знакомой. ____ 2019 года в том же отделении ____ через банкомат перевела ___ руб. на счет ___. № №. Потом код с чека продиктовала ___. Та сказала, что ей назначен юрист, который будет сопровождать документы до ____ с целью его обналичивания - ___. На ее звонок ___ ответил, что на данный момент находится за пределами ____ и приедет в ____ ____ 2019 года и сразу же позвонит ей. ____ 2019 года ЗА ей позвонил и пояснил, что получил ее сертификат и прибыл в ___, для того, чтобы застраховать ее сертификат, и сумма страховых услуг составляет 30 % от ___ руб., мотивировал необходимость страхования тем, что необходима инкассаторская машина для перевоза данных денежных средств, сказал, что ей

необходимо выплатить ___ руб. за страховые услуги. Она ответила, что у нее нет таких денежных средств. Потом ей позвонила ___. и начала ее уговаривать оплатить и предложила ___ руб. из резервного фонда. СУХ позвонила ___ и сообщила, что отказывается от компенсации и попросила вернуть деньги. Потом позвонила ___. и сказала то же самое. Ей сообщили, что вернут деньги в течение 8-10 дней. Через неделю она позвонила им, на что они были удивлены, почему деньги до сих пор не пришли. Спустя день их номера были заблокированы. Таким образом, ей причинен ущерб в размере ___ руб. (Т. 17, л.д. 6-8).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения отделения ____ (Т. 17, л.д. 11-13).

Протокол осмотра документов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр детализации соединений оператора ___ (Т. 17, л.д. 17-18).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр оптического диска с ответом ___ (Т. 17, л.д. 65-71).

Протоколом осмотра документов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр отчета по банковской карте СУХ ___. (Т. 17, л.д. 80-82).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ТВЕ.

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

31 эпизод (в отношении КВА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей КВА. следует, что примерно ____ 2019 года ей поступил входящий звонок с ранее неизвестного ей номера №. Мужчина представился ___., аудитором контрольно-счетной палаты, сказал, что судом ей присвоена денежная компенсация в сумме ___ руб. за ранее приобретенные БАДы и причиненный ущерб ее здоровью. На следующий день ей позвонили с номера №, звонившая женщина представилась как главный финансист ____., сообщила, что для того чтобы ей выслали компенсацию, ей нужно заплатить госпошлину в размере 1 % от общей суммы, то есть ___ руб. на реквизиты карты, которые ей продиктовали. ____ 2019 года в отделении ____ она со своей карты совершила перевод денег в сумме ___ руб. на карту №. После перевода она позвонила ___ и сообщила об этом, на что он ответил ей что сопровождение денег должен подписать некий юрист ___. Далее ей позвонила ___ и сообщила что документы на выплату компенсации перевели в головной офис ____ Далее ей позвонили с номера №, звонившая представилась сотрудницей ___., сказала, что они везут векселя всем пострадавшим на сумму ___ руб., отдельно везти наличные им не разрешает руководство, и к ее ___ руб. нужно добавить еще ___ руб. плюс банк сам заплатит ___ руб., чтобы

набралось ___ руб. Она согласилась, взяла кредит в сумме ___ руб. в «____» и сделала перевод на ту же карту № в отделении ____. ____ 2019 года ей опять позвонила ___ с номера № и сообщила, что положенный ей вексель не может выехать, так как отсутствует страховка и нужно заплатить ___ руб. КВА смогла найти только ___ руб. и ___ руб. перевела на тот же номер карты. ____ 2019 года она перевела ___ руб. После перевода ей позвонила ___ и сказала, что после перевода ___ руб. какая то проверка установила, что ___ со своей карты перевел на тот счет свои ___ руб. и теперь его оштрафовали, и что теперь ей нужно полностью погасить долг в размере ___ руб., иначе ___ ждут проблемы по работе и вексель ей не вышлют. ____ 2019 года ___ опять перевела со своей карты ___ руб. на тот же счет. После этого она осознала, что ее обманывают. Ей причинен материальный ущерб на сумму ___ руб. (Т. 17, л.д. 111-112).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения отделения ____ (Т. 17, л.д. 118).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей КВА. 6 фискальных чеков (Т. 17, л.д. 116).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр 6 кассовых чеков ___.

Осмотрен ответ ____ ___ (Т. 17, л.д. 135).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___

Осмотрен ответ ___ (Т. 17, л.д. 158).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ Память диска содержит таблицу:

ДЕП

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

32 эпизод (в отношении МТВ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей МТВ. следует, что ____ 2019 года ей позвонил неизвестный мужчина с номера №, представился ___ и пояснил, что он является старшим аудитором контрольно-счетной палаты, пояснил, что в настоящее время большое количество людей пострадало из-за медицинских препаратов и в настоящее время

возбуждено уголовное дело и ей полагается денежная выплата за моральный ущерб в размере ___ руб. Далее пояснил, что с ней свяжется руководитель отдела электронных перевод главного управления Центробанка ____ ___. В течении часа ей позвонила женщина №, которая представилась ___ и уточнила, куда именно ей необходимо перевести денежные средства, она пояснила, что в «____». После этого ___. пояснила ей, что при получении выплаты ей будет необходимо заплатить 13 % подоходного налога. Потом она предложила перевести ей выплату через Центральный банк, так как там подоходный налог 2 %, но при этом необходимо его сразу на карту № на имя ___, являющегося куратором Министерства Финансов. Далее ___ сказала, что с ней свяжется контролер-финансист по ____ ___. ____ 2019 года № через приложение «____» с помощью мобильного телефона с принадлежащей ей банковской карты № перевела на счет № денежные средства в размере ___ руб. в качестве подоходного налога. ____ 2019 года ей позвонила женщина с номера ___., сказала, что в г. ____ приедет юрист ___, которая будет заниматься оформлением документов, ____ 2019 года ей снова позвонила ___ и сообщила, что первоначальные выплаты компенсации наличными денежными средствами осуществлялась льготникам, а в настоящее время остались только сертификаты на выплату в размере ___ руб. и она должна доплатить ___ руб., после чего юрист привезет ей выплату по сертификату. ____ 2019 года через банкомат, расположенный по адресу: ____ со своей карты № перевела на карту № денежные средства в сумме ___ руб., потом позвонила ___ и подтвердила перевод денежных средств. ____ 2019 года ___ ей сказала, что нужно заплатить госпошлину в размере 30 % от суммы выплаты, чтобы выпустить инкассаторскую машину. ____ 2019 года она через тот же банкомат перевела со своей карты № на карту № № денежные средства в сумме ___ руб. В этот же день ей позвонила незнакомая женщина с номера № , представилась юристом ___., сказала, что выезжает к ней. В этот же день ей позвонила незнакомая женщина с номера № представилась сотрудником пенсионного фонда, пояснила, что необходимо оплатить налог в пенсионный фонд, с этой женщиной МТВ разговаривать не стала. В этот же день позвонила ___ и пояснила, что ей необходимо оплатить данный налог в пенсионный фонд в размере ___ руб. ____ 2019 года через тот же банкомат она со своей карты № перевела на карту № денежные средства в размере ___ руб. ___. ____ 2019 года ей позвонила ___ и сказала, что снова не получается объединить счета и необходимо заплатить ___ руб. Тут МТВ поняла, что ее обманывают и отказала в переводе данной суммы. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в размере ___ руб. (Т. 17, л.д. 209-212).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр служебного кабинета ___. (Т. 17, л.д. 195-199).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр ___ диска с видеозаписью, полученного из ___ клиенты банка осуществляют различные операции с денежными средствами (Т. 17, л.д. 228).

Протоколом выемки от ____ 2020 года зафиксировано изъятие у потерпевшей МТВ. 6 чеков ___ (Т. 17, л.д. 247-249).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр чеков ___.

Также осмотрена история операций по дебетовой карте ___ (Т. 18, л.д. 1-2).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2020 года зафиксирован участка местности, расположенного на ____ (Т. 18, л.д. 16-18).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2020 года зафиксирован осмотр участка местности, расположенного перед многоквартирным домом ____ (Т. 18, л.д. 20-22).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ШЕН

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

33 эпизод (в отношении ЧАС.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЧАС. следует, что ____ 2019 года ей позвонили с неизвестного абонентского номера ___ Звонившая представилась ___, аудитором контрольной-счетной палаты, сказала ей позвонить по телефону ___ для получения компенсации за покупку препарата «___». Честных позвонила по номеру ___, трубку взяла женщина, представилась ___, сказала, что для получения компенсации ей необходимо перевести денежные средства на карту № для того, чтобы человек, которому она переведет деньги, занялся рассмотрением ее компенсации в размере ___ руб. В этот же день ЧАС в отделении ____, перечислила наличными на карт № денежные средства в сумме ___ руб. После этого сообщила В1 код авторизации, после чего та сообщила ей контрольный код №, который она должна была сообщить другому сотруднику, который должен был связаться с ней в течение 30 минут. Далее ей поступил звонок с номера №, женщина представилась ___, сотрудником контрольной счетной палаты, выслушала контрольный код и сказала, что свяжется с ней позже. Через 15 минут ей позвонила ___ и сказала, что возникли проблемы с оформлением документов по ее компенсации, поэтому она свяжется с ней ____ 2019 года, оставила свой контактный телефон №. ЧАС. звонила на данный телефон, ___ предложила ей приобрести льготный сертификат на ___ руб., для чего ей необходимо перевести ___ руб. на карту №. После того как ЧАС пояснила, что является пенсионером и у нее нет таких средств, ей предложили другие условия, по которым ей необходимо перевести ___ руб. на ту же карту, а остальное переведет резервный фонд. Позднее ей позвонила ___ и спросила, готова ли она оплатить эту сумму, на что ЧАС ответила, что не может оплатить данную услугу. В 15 часов ей позвонила ___. и уточнила, что данное предложение является ограниченным, и посоветовала все же приобрести данный сертификат, на что ЧАС ответила, что ей данный сертификат не нужен. После этого ЧАС связалась с подругой ___, которая посоветовала ей обратиться в полицию. Таким образом, ей причинен ущерб в размере ___ руб. (Т. 18, л.д. 33-35).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей ЧАС. двух чеков ____ (Т. 18, л.д. 42-43).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр чеков ___ руб. (Т. 18, л.д. 45-47).

Протоколом выемки от ____ 2020 года зафиксировано изъятие у потерпевшей ЧАС. детализации услуг связи ___ (Т. 18, л.д. 73-74).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации услуг связи абонентского номера ___ (Т. 18, л.д. 76-102).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ЛРС

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

34 эпизод (в отношении ФОН.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФОН следует, что ____ 2019 года ей поступил звонок с номера № , мужчина представился следователем Федеральной службы ___ и пояснил, что у него в производстве находится уголовное дело, по которому она является потерпевшей по приобретенной ранее через интернет лечебной продукции и ей положена компенсация в размере ___ руб. Чтобы ей данная сумма была переведена в регион, нужно внести денежные средства в сумме ___ руб. на карту ____ № на имя ___. ФОН в отделении ____ через банкомат со своей карты перевела денежные средства в размере ___ руб. на указанный мужчиной счет и стала ожидать выплату.____ 2019 года с номера № ей позвонила женщина, которая представилась ___., сказала, что получила документы на выплату денежной компенсации сумме в ___ руб. и пояснила, что данную выплату необходимо оформить по сертификату, но на ее имя оформлен сертификат лишь на сумму ___ руб., поэтому ей необходимо внести разницу в размере ___ руб. на банковскую карту ___ В тот же день ФОН взяла кредит в ___ и перевела денежные средства в сумме ___ руб. через тот же банкомат на ту же на банковскую карту №. ____ 2019 года она ожидала, что ей привезут денежные средства, но ей снова позвонила ___ и пояснила, что участились нападения на инкассаторские машины, и ей необходимо застраховать автомобиль, на котором ей должны привезти денежные средства. Сумма страховой суммы составляет ___ руб. ФОН через тот же банкомат перевела со своей карты денежные средства в сумме ___ руб. на банковскую карту № . Потом ей позвонила ___ и сказала, что завтра ей позвонит юрист ___, которая привезет ей компенсацию в сумме ___ руб. ____ 2019 года позвонила ___ и сказала, что выезжает и везет ей компенсацию, прибудет через 1,5 - 2 часа, но через указанное время она не появилась. ФОН позвонила ___., которая пояснила, что ___ не может выехать по причине того, что в Пенсионный фонд необходимо оплатить еще сумму в размере ___ руб., которые ей вернутся в виде добавки к пенсии в течение года. ФОН через тот же банкомат перевела ___ руб. на банковскую карту № , потом связалась с ___, которая пояснила, что как денежные средства поступят в пенсионный фонд, ___ выедет к ней, скорее

всего к окончанию дня. До настоящего времени никто компенсацию в размере ___ руб. не привез. Причиненный ФОН ущерб составляет ___ руб. (Т. 18, л.д. 113-116).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр мобильного телефона марки «___ (Т. 18, л.д. 107-109).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2020 года зафиксирован осмотр помещения дополнительного офиса ____ (Т. 18, л.д. 214-216).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей ФОН. детализации услуг абонентского номера ___ (Т. 18, л.д. 119-120).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр выписки о движении средств по банковской карте ___. (т. 18 л.д. 121-123)

Осмотренные предметы (документы) приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и находятся при материалах уголовного дела (Т. 18, л.д. 124-125).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр оптического диска с ответом ___. К протоколу прилагаются фототаблица. (т. 18 л.д. 179-187)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр отчета по банковской карте ФОН ___ (Т. 18, л.д. 190-192).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр отчета по банковской карте ___. (Т. 18, л.д. 200-202).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ЛРС

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

35 эпизод (в отношении СЕГ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СЕГ. следует, что ____ 2019 года ей позвонила девушка с номера ___, аудитором Счетной палаты, сообщила, что ведет ее дело по получению ею компенсации, так как ранее около 2 лет назад она заказывала

через интернет поддельные БАДы. Девушка дала ей номер телефона ___, чтобы она позвонила ___. - руководителю по электронным переводам управления Центрального Банка РФ. СЕГ. позвонила по указанному номеру, поднявшая трубку девушка попросила перезвонить назавтра, так как ей надо было найти ее дело. На следующий день ___ перезвонила ___. на номер №, та ей сказала, что действительно ей положена компенсация, но для этого необходимо открыть ячейку в банке, для чего необходимо перевести на карту № руб. ____ 2019 года около 13 час. СЕГ со своей карты банка ____ на указанную карту через банкомат, расположенный на ж/д вокзале ____, перевела ___ руб. После этого девушка ей сообщила, что с ней свяжется старший финансист по ее региону. ____ 2019 года ей позвонила девушка, представилась старшим финансистом ЦБ РФ ___, сказала, что она будет вести ее дело. В ходе переговоров по телефону ___ сказала ей, что она получит деньги по сертификату, но для этого необходимо на банковскую карту № перевести ___ руб. ____ 2019 года СЕГ со своей карты ____ на указанную карту перевела ___ руб. После этого ей несколько раз звонили разные лица, но она поняла, что это мошенники, поэтому телефон не брала. После она пыталась связаться с данными лицами, но их телефоны были заблокированы. В ходе разговоров неизвестные лица использовали следующие номера телефонов: ___. Таким образом, ее ущерб составил ___ руб. (Т. 19, л.д. 45-47).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: ____ (т. 18 л.д. 219-220).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения офиса ____ (Т. 18, л.д. 223-224).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр чека ___.

Осмотрена детализация предоставленных услуг абоненту ___ (Т. 19, л.д. 103-105).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр выписки по счету банковской карты № ___.

Осмотрена выписка по счету банковской карты ___. (Т. 19, л.д. 121-123).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ЛРС.

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

36 эпизод (в отношении СГА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей СГА. следует, что ____ 2019 года ей позвонили с номера №, звонивший представился ___ пояснил, что возбуждено уголовное дело в отношении организации, которая занимается поставкой лекарственных препаратов. Далее он сказал, что по решению суда возвращаются деньги пострадавшим, в том числе и ей. Для этого необходимо было перечислить государственную пошлину, после чего мужчина продиктовал номер ___ По этому номеру ей ответила женщина, которая представилась как ___., сотрудник главного управления Центрального банка, сказала, что будет выходить на получение денежных средств, в размере ___ руб., а ___ руб. необходимо заплатить как государственную пошлину, необходимо перевести на счет №. ___ дала номер ___. В течение дня ей несколько раз звонил ___, который говорил, что если будут какие-то вопросы, то нужно позвонить ему. ____ 2019 года она в отделении ____» перевела ___ руб. на вышеуказанный счет со своей карты. Она сообщила об этом ___., и та ответила, что с ней скоро свяжется юрист. ___ сама позвонила ей и сказала, что ей необходимо заплатить подоходный налог в размере ___ руб. ____ 2019 года она в отделении ____ перевела ___ руб. на вышеуказанный счет со своей карты. Далее с номера № ей позвонил мужчина, который представился как ___, юрист главного управления Центрального банка, сказал, что сегодня не успеет приехать в с____ для передачи ей сертификата. Пояснил, что завтра он позвонит в банк, и она должна расписаться, после чего она сможет обналичить данный сертификат. Кроме этого он сказал, чтобы на следующий день она пришла в банк к 12 часам. ____ 2019 года СГА пришла в банк ____ к 12 часам, но юрист не приехал. К 14 часам юрист позвонил ей и сказал, что перезвонит в течение часа. Она поняла, что ее обманывают. В результате мошеннических действий у нее было похищены денежные средства в размере ___ руб. (Т. 19, л.д. 161-163).

Из детализации операций по карте ___ (Т. 19, л.д. 164).

Из чека ПАО «____» следует, что СГА. со своей карты № ____ 2019 года в 12:04 (мск) перевела на карту № получатель ___ денежные средства в сумме 75 000 руб. (Т. 19, л.д. 165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___. Память диска содержит таблицу:

ЯДС.

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

37 эпизод (в отношении ЛГФ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЛГФ. следует, что ____ 2019 года ей позвонил неизвестный номер. Звонивший мужчина представился как ___ из главного управления ФСБ, спрашивал, приобретала ли она ранее по интернету какое-либо лекарство. Пояснил, что купленное ею лекарство продавали мошенники и что она в настоящее время является пострадавшей по данному делу и ей положена денежная компенсация. Мужчина настоял, что деньги лишними не будут, продиктовал ей номер телефона ___ и сказал, чтобы в дальнейшем она созванивалась по данному телефону и уточняла сумму компенсации. Затем ЛГФ позвонила по номеру №, ей ответила женщина, которая представилась ___, пояснила, что она занимается оформлением всех необходимых

документов по денежным компенсациям. В этот же день ЛГФ позвонили с номера №, звонившая женщина представилась юристом из ____, пояснила, что для оформления компенсации необходимо перевести на номер банковской карты №, принадлежащий ___, денежные средства в сумме ___ руб. В этот же день ЛГФ через банкомат ____, перевела на карту № денежные средства в сумме ___ руб. В этот же день ей с номера № позвонила женщина-юрист, которая сказала, что приедет к ней завтра домой и привезет компенсацию в сумме ___ руб. ____ 2019 года ей позвонила женщина-юрист и пояснила, что приехать у нее не получится, так как необходимо оплатить страховку в сумме ___ руб. на ту же карту. ЛГФ позвонила ___ на номер ___, тот сказал, что данную сумму ей вернут, сообщил продиктовал номер банковского работника ___. В отделении «____, ей одобрили кредит в сумме ___ руб., затем перевела на карту ___. денежные средства в сумме ___ руб. После чего она позвонила ___. и сообщила о переводе. ____ 2019 года ей снова позвонила юрист с номера № и сказала, что ей не дают путевой лист на выезд, в связи с чем у нее нет возможности сегодня приехать к ней. Для страховки необходимо еще перечислить денежные средства в сумме ___ руб. на карту ___. В отделении «____» ___ оформила кредит в сумме ___ руб., эти деньги она отправила из отделения ____ через банкомат. После этого ЛГФ неоднократно созванивалась с вышеуказанными номерами, юрист заверяла, что все деньги в сумме ___ руб. ей должны привезти из ____. Потом она поняла, что это были мошенники В результате ей причинен материальный ущерб на сумму ___ руб. (Т. 20, л.д. 21-27).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2019 года зафиксирован осмотр помещения отделения ____ (Т. 20, л.д. 10-13).

Протоколом выемки от ____ 2019 года зафиксировано изъятие у потерпевшей ЛГФ. детализации соединений абонентского номера ___ (Т. 20, л.д. 32-34).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр сотового телефона марки «___ (Т. 20, л.д. 36-38).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2019 года зафиксирован осмотр детализации соединений абонентского номера ___

Осмотрены чеки из банкомата ____ из которых следует, что ЛГФ. со своей карты ___ руб. (Т. 20, л.д. 42-43).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр CD-R диска с детализациями звонков абонентских номеров 89037951423, 84957903071, 84957924975 за период с ____ 2019 года.

Установлены соединения абонентского номера № с номером № в период с ____ 2019 года, абонентского номера ____ с номером № в период с ____ года (Т. 20, л.д. 74-75).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ___ с приложенным CD-R диском. Память диска содержит таблицу:

ИДО

№ карты	№ счета	Дата/ время	Счет, с которого зачислили денежные средства	Сумма зачисленных денежных средств	Дата, время и место обналичивания поступивших на счет денежных средств
___	___	___	___	___	___
		___	___	___	___
		___	___	___	___

(Т. 23, л.д. 1-17).

38 эпизод (в отношении АНП.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей АНП следует, что ____ 2019 года с номера № поступил звонок от мужчины, который представился руководителем отдела Центробанка ___., пояснил, что в ____ привлечена к ответственности группа мошенников, которые ранее продавали медпрепараты, она является потерпевшей и ей положена компенсация в размере ___ руб. Мужчина сообщил, что для получения компенсации необходимо оплатить комиссию и стоимость оформления надлежащих документов в сумме ___ руб. Далее он сообщил, что ей нужно связаться с его помощницей ___. АНП позвонила по этому номеру, где ей сообщили что ей нужно осуществить звонок финансисту ___, которая находится в ____ и объяснит ей, как получить компенсацию. АНП она позвонила финансисту, который дал номер банковской карты ____, на указанный счет надлежало перевести деньги в счет комиссии и оформления документов. Финансист также сказал, что юрист ___ доставит ей сертификат. ____ 2019 года АНП в отделении ____ со своего банковского счета перевела на банковскую карту РКК денежные средства в сумме ___ руб. ____ 2019 года ей позвонила юрист Р4. и сообщила, что ей необходимо оплатить страховку в сумме ___ руб. АНП в том же отделении «___» перевела денежные средства в сумме ___ руб. на карту РКК. В период с ___ 2019 года она после того, как с ней связывались по телефону вышеуказанные лица, осуществляла денежные переводы на тот же банковский счет, принадлежащий РКК. Кроме того, с ____ 2019 года она осуществила денежные переводы по системе «___» наличными денежными средствами на имя ___. После того, как ей позвонили сотрудники ____, которые усомнились в достоверности ее переводов, она поняла, что в отношении нее было совершено преступление путем обмана. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму ___ руб. (Т. 20, л.д. 124-126).

Протоколом осмотра документов от ____ 2019 года зафиксирован осмотр детализации оказанных услуг связи по номеру ___.

___

___

___. (Т. 20, л.д. 149-152).

Протоколом осмотра места происшествия от ____ 2020 года зафиксирован осмотр помещения отделения ____ (Т. 20, л.д. 169-172).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр оптического диск с ответом из ___ При воспроизведении диска файла формата zip с наименованием ___ (Т. 20, л.д. 204-207).

Протоколом выемки от ____ 2020 года зафиксировано изъятие у ШКО банковских карт ___, ежедневника красного цвета с записями о снятии денежных средств с банковских карт, изъятых ранее у Аджоева Д.И. (Т. 20, л.д. 243-244).

Протоколом осмотра предметов от ____ 2020 года зафиксирован осмотр банковских карт ___ (Т. 21, л.д. 1-4).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ за ___

___

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

(Т. 23, л.д. 1-17).

39 эпизод (в отношении РЗА.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей РЗА. следует, что ____ 2019 года ей с номера № позвонил мужчина, который представился ___, пояснил, что ей положена денежная компенсация в сумме ___ руб., сказал, что ей необходимо связаться с управляющим Центрального банка по электронным переводам по номеру № с ___. позвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, представилась МОН, и пояснила, что ей необходимо перевести денежные средства ___. ____ 2019 года РЗА через банкомат в отделении «____ перевела денежные средства в сумме ___ руб. на указанный номер банковской карты. ____ 2019 года ей звонила ЛОС и просила, чтобы она перечислила деньги. Она через отделение ____ перевела ___ руб. ___ 2019 года ей позвонила ЛОС и сказала, что необходимо перечислить еще ___ руб., на что она сказала, что у нее нет таких денежных средств, на что ЛОС. пояснила, что данные денежные средства вернутся ей вместе с компенсацией. Тогда РЗА сказала, что может перевести ___ руб., ЛОС сказала, чтобы она связалась со старшим финансистом ___ по абонентскому номеру № При разговоре та пояснила ей, что данные денежные средства необходимы для получения компенсации. ____ 2019 года ей позвонили из пенсионного фонда ____ и пояснили, чтобы она перевела денежные средства в сумме ___ руб. на банковскую карту №, что необходимо для получения денежной компенсации. Также ей сообщили, что денежные средства ей везет юрист ___., но его остановили, поэтому необходимо перевести еще ___ руб. Она отправилась в отделение банка, чтобы перевести денежные средства, однако сотрудники банка сказали, чтобы она этого не делала, так как она связалась с мошенниками. В итоге ей причинен материальный ущерб в сумме ___ руб. (Т. 21, л.д. 89-91).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр кассовых чеков ____, из которых следует, что РЗА. перечислила денежные средства на карту ___ руб. (Т. 21, л.д. 98-99).

Протоколом выемки от ____ 2020 года зафиксировано изъятие у потерпевшей РЗА. детализации соединений абонентского номера № за период с ____ 2019 года (Т. 21, л.д. 109-110).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр детализации звонков абонентского номера ___ (Т. 21, л.д. 112-113).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ ___

___

___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ -

(Т. 23, л.д. 1-17).

40 эпизод (в отношении ВШТ.)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ВШТ. следует, что ____ 2019 года ей поступил звонок с номера №, звонившая женщина представилась начальником отдела Центрального банка г____ ШВЦ, сказала, что ей положена компенсация за ранее купленные ей лекарства в сумме ___ руб., ей назначен куратор ЯДС и юрист МОН. по номеру №. ШВЦ пояснила, что номер сертификата ВШТ должна будет назвать работнику ____ Р4. Также ШВЦ сообщила ей номер начальника контрольной палаты ___. ВШТ в этот день неоднократно общалась по телефону с работниками Центрального банка и кураторами. ____ 2019 года она позвонила ШВЦ, у которой стала спрашивать подробности получения сертификата в сумме ___ руб., та пояснила, что для получения денежных средств ей будет

необходимо оплатить налоги и сборы. В этот день ВШТ неоднократно звонили с номеров телефонов №, работники банка и разъясняли, какие суммы она должна заплатить и за что. ВШТ в отделении ____, через банкомат со своей банковской карты перечислила на счет ЯДС. денежные средства в сумме ___ руб. Когда ВШТ позвонила Р4 по номеру №, та пояснила, что она должна застраховать инкассаторскую машину на счет куратора КИА. ВШТ в том же отделении ___ совершила платеж в сумме ___ руб. на счет КИА. Затем ВШТ позвонила ШВЦ на номер № и сообщила ей код, который ей сообщила Р4. при этом она уверила ее, что скоро она получит сертификат____ 2019 года она позвонила Р4 по номеру №, та пояснила, что она должна заплатить еще ___ руб. в качестве налога за инкассаторскую машину через платежную систему ___. ВШТ в том же отделении ПАО «____» через платежную систему «___» совершила платеж в сумме ___ руб. на счет КИА В дальнейшем ШВЦ сообщила ей, что скоро машина с сертификатом к ней приедет, однако в тот день машина к ней не приехала. ___. Для того, чтобы она могла получить данную карту, ей необходимо доплатить еще ___ руб., чтобы на карте был ровно один миллион руб. ШВЦ пояснила, что поскольку она является пенсионером, ей назначена субсидия и ей нужно будет внести только указанную сумму. ___ совершила платеж на сумму ___ руб. Потом ВШТ сообщила Р4 код кассового чека. ___. через платежную систему «___» в сумме ___ руб. Затем ВШТ с номера № позвонил мужчина, который представился начальником контрольно-счетной палаты ___. и пояснил, что ее банковская карта готова и что юрист МОН завтра привезет ее в отделение ПАО ____. В дальнейшем карту ей так и не выдали. В результате ВШТ причинен ущерб в сумме ___ руб. (Т. 21, л.д. 138-143).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ____ 2020 года зафиксирован осмотр ответа ____ ___

___

___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___

(Т. 23, л.д. 1-17).

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимых доказанной.

Данный вывод суда основан на изложенных выше доказательствах. Материалы, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей и потерпевших. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Доводы подсудимых о непричастности к совершению преступлений организованной группой, судом признаются несостоятельными, по следующим основаниям.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 29 июня 2021 года) в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществления преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Об устойчивости группы, в которой состояли Головин А.И. и Аджоев Д.И., свидетельствует как значительный временной промежуток ее существования, так и

тщательная подготовка и реализация преступлений, подбор соучастников по принципу знакомства, мобильности, точного выполнения поставленных задач. Показания потерпевших, свидетелей, самих подсудимых подтверждают, что участниками ОПГ было совершено большое количество преступлений, направленных на хищение денежных средств путем обмана.

О технической оснащенности группы указывает использование в работе колл-центра услуг SIP-телефонии с подменой абонентского номера по договорам с компаниями связи, использование каждым участником нескольких мобильных телефонов, мессенджера шифрованной связи «___», автомобильного транспорта.

Для соблюдения конспирации все банковские карты, используемые для зачисления денежных средств, были оформлены на иных лиц, общение участников группы происходило в мессенджере шифрованной связи «___» с использованием никнеймов. Каждый член группы имел ограниченное представление о деятельности, исполнял только отведенную ему роль. При этом колл-центр, откуда потерпевшим поступали звонки, находился вне пределов Российской Федерации.

Показаниями подсудимых Головина А.И. и Аджоева Д.И. установлено, что каждый из них выполнял в ОПГ свою роль. Головин исполнял роли обнальщика, а затем администратора карт, роль которого заключалась в приискании банковских карт, на которые поступали похищенные путем обмана потерпевших денежные средства. Аджоев Д.И. был привлечен Головиным А.И. в качестве обнальщика денежных средств, роль которого состояла в снятии похищенных денежных средств с банковских карт, предоставленных ему администратором карт.

Одним из неотъемлемых признаков организованной группы является наличие в ее составе организатора (руководителя), координирующего действия всех участников группы.Организатором группы являлось неустановленное лицо, которое возложило организационные функции кураторов на ХН. и ТЮД., непосредственно координировавших действия участников группы по получению банковских карт в г. Новосибирске, снятие с них поступавших денежных средств и направление их в адрес вышестоящих участников группы.

Одинаковая последовательность мошеннических действий в отношении всех потерпевших, единый алгоритм действий операторов колл-центра, кураторов, администраторов карт, обнальщиков указывают на один и тот же способ хищения путем обмана потерпевших.

При таких обстоятельствах доводы подсудимых Головина А.И. и Аджоева Д.И. о том, что они не были участниками организованной группы, судом не могут быть приняты во внимание.

Судом установлено, что Головин А.И. и Аджоев Д.И., поняв, что занимаются незаконными действиями, не покинули группу и продолжили совершение преступлений. Оплата их работы зависела от успешности мошеннических действий каждого из участников.

При вынесении обвинительного приговора суд берет за основу показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку они достаточно подробны, аналогичны друг другу, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами.

Действия подсудимых Головина А.И. и Аджоева Д.И. подлежат квалификации:

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, - по эпизодам № 1 (в отношении КЧТ.), № 39 (в отношении РЗА.),

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением крупного ущерба гражданину организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, - по эпизоду № 40 (в отношении ВШТ.),

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, - по эпизодам № 2 (в отношении СМД.), № 5 (в отношении ЧГР.), № 6 (в отношении ЕТА.), № 12 (в отношении СТВ.), № 15 (в отношении ГРЧ.), № 17 (в отношении БНС.), № 20 (в отношении ШПА.), № 23 (в отношении ИАМ.), № 32 (в отношении МТВ.), № 34 (в отношении ФОН.), № 38 (в отношении АНП.),

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в значительном размере, - по эпизодам № 3 (в отношении ПСМ.), № 4 (в отношении СОМ.), № 7 (в отношении УМХ.), № 8 (в отношении НТВ.), № 9 (в отношении ЧГР.), № 10 (в отношении ИГД.), № 11 (в отношении КВШ.), № 13 (в отношении МАС.), № 14 (в отношении ЖЛН.), № 16 (в отношении БВГ.), № 18 (в отношении ОЛА.), № 19 (в отношении ОАК.), № 21 (в отношении КНН.), № 22 (в отношении МБГМ.), № 24 (в отношении ШРВ.), № 25 (в отношении СОТ.), № 26 (в отношении СВН.), № 27 (в отношении ШВА.), № 28 (в отношении ГРА.), № 29 (в отношении КЛК.), № 30 (в отношении СУХ.), № 31 (в отношении КВА.), № 33 (в отношении ЧАС.), № 35 (в отношении СЕГ.), № 36 (в отношении СГА.), № 37 (в отношении ЛГФ.) (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ).

Квалифицирующие признаки, то есть причинение значительного, крупного ущерба, совершение преступления организованной группой, полностью нашли свое подтверждение.

Совершенные подсудимыми преступления характеризуются прямым умыслом, мотивом совершения явились корыстные намерения.

С учетом отсутствия данных о наличии у Головина А.И. психических заболеваний, прохождении им лечения, суд пришел к выводу, что он является вменяемым, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с этим подлежит наказанию за совершенные преступления.

Согласно заключению судебной ___ экспертов от ___

___ В связи с изложенным, суд считает, что Аджоев Д.И. подлежит наказанию на общих основаниях.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Совершенные подсудимыми преступления относятся к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, а также наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как личности подсудимые характеризуются следующим образом.

Головин А.И. ранее не судим, характеризуется в быту удовлетворительно, по месту учебы и месту работы - положительно, состоят в браке, имеет ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен.

Аджоев Д.И. ____ 2018 года был судим по ст. 319 УК РФ к 300 часам обязательных работ, согласно ответу УИИ снят с учета в связи с заменой наказания на лишение свободы, в

настоящее время является лицом, не имеющим судимости. Состоит в браке, имеет ___ ребенка. ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание обоим подсудимым, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, ___ возраст, наличие на иждивении ___ ребенка. Головину А.И. – совершение преступлений впервые, положительные характеристики, состояние ___. Аджоеву Д.И. – состояние здоровья, состояние здоровья его ___, наличие на иждивении ___.

Исключительных обстоятельств, каких-либо отдельных смягчающих обстоятельств или совокупности таких обстоятельств, которые могли бы быть признаны исключительными, судом не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом тяжести совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, установленных данных о личности подсудимых, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.

Наказание за совершение неоконченных преступлений по эпизодам №№ 1, 39, 40 подлежит назначению с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для назначения наказания ниже низшего предела по ст. 64 УК РФ, применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Суд полагает назначение основного наказания достаточным для достижения целей наказания, оснований для назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

При рассмотрении вопроса о реальном отбывании наказания, учитывая множественность, характер и тяжесть совершенных преступлений, совокупность смягчающих обстоятельств, данных о личности, суд считает, что исправление осужденных возможно только в условиях изоляции от общества.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Головин А.И. и Аджоев Д.И. должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими заявлены гражданские иски к подсудимым о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением: ___

Головин А.И. и Аджоев Д.И. исковые требования признали частично.

Статьей 52 Конституции Российской Федерации гарантировано право потерпевшего от преступления лица на возмещение убытков.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение вреда, причиненного преступлением.

Судом установлено, что Головин А.И. и Аджоев Д.И. совместно в составе организованной группы совершили хищения денежных средств у истцов.

Руководствуясь положениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ суд считает иски подлежащими удовлетворению. На основании ст. 1080 ГК РФ Головин А.И. и Аджоев Д.И. должны отвечать перед потерпевшими солидарно. При этом требования ЛГФ., ВШТ., ЧАЖ. о возмещении морального вреда подлежат отказу, так как данные требования на основаны на законе (ст. 151 ГК РФ).

В связи с материальным положением суд считает возможным освободить Головина А.И. и Аджоева Д.И. от возмещения процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ГОЛОВИНА А.И. и АДЖОЕВА Д.И. признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении БВГ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении БНС.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ОЛА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ОАК.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ШПА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении КНН.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении МБГМ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ИАМ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ШРВ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СОТ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СВН.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ШВА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ГРА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении КЛК.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СУХ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении КВА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении МТВ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ЧАС.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФОН.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СЕГ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СГА.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ЛГФ.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении АНП.) Головину А.И. – 2 года 9 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года 3 месяца лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении РЗА.) Головину А.И. - 2 года 6 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ВШТ.) Головину А.И. - 2 года 6 месяцев лишения свободы, Аджоеву Д.И. – 2 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить Головину А.И. окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Аджоеву Д.И. – в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Аджоеву Д.И. в виде заключения под стражу - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Головину А.И. изменить на заключение под стражу. Взять Головина А.И. под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть Головину А.И. в срок отбытого наказания время содержания под стражей с ____ 2019 года по ____ 2020 года и с ____ 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть Аджоеву Д.И. в срок отбытого наказания время содержания под стражей с ____ 2019 года по ____ 2020 года и со ____ 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать солидарно с Головина А.И. и Аджоева Д.И. в возмещение имущественного вреда:

- в пользу МАС – ___ руб.,

- в пользу УМХ – ___ руб.,

- в пользу ЧАС – ___ руб.,

- в пользу КВА – ___ руб.,

- в пользу ЕТА – ___ руб.,

- в пользу БНС – ___ руб.,

- в пользу ОЛА – ___ руб.,

- в пользу ОАК – ___ руб.,

- в пользу МБГМ – ___ руб.,

- в пользу ИАМ – ___ руб.,

- в пользу СВН – ___ руб.,

- в пользу ШВА – ___ руб.,

- в пользу СУХ – ___ руб.,

- в пользу КВШ – ___ руб.,

- в пользу ВШТ – ___ руб.,

- в пользу ЧАЖ – ___ руб.,

- в пользу ГРА – ___ руб.,

- в пользу БВГ – ___ руб.

- в пользу АНП – ___ руб.,

- в пользу ЛГФ – ___ руб.

В требовании ЧАЖ., ЛГФ. и ВШТ. о возмещении морального вреда – отказать.

Освободить Головина А.И. и Аджоева Д.И. от возмешения процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

выписку по лицевому счету ___.,

кассовый чек от ___

___

___

___

___.,

детализацию услуг связи ___.

выписку о движении денежных средств по банковской карте №,

отчет по карте ___

ответ на запрос ___, приложения на 4 листах,

Информацию о соединениях абонента ___,

чеки от ___,

10 факсимильных чеков о переводе денежных средств ___,

чек ___

___

отчет по банковской карте №,

информацию ___,

детализацию вызовов абонента №, выписку по банковской карте № №

копии чеков ___,

информацию о соединениях между абонентами ___.,

факсимильные чеки о переводе денежных средств ___,

Ответ ___.,

информацию ___,

детализацию абонента ____, выписку по банковской карте ___

копии чеков об оплате ___.,

информация о соединениях между абонентами ___.,

выписку из ___,

___ диск с записью файла с камеры видеонаблюдения в помещении с банкоматами ____,

информацию по банковской карте ___,

чеки ___,

ответ на запрос о лицах, на которых зарегистрированы банковские карты №,

информацию о данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, абонентских номеров №,

детализацию абонентского номера №.,

скриншот перевода денежных средств клиенту ___

ответ ПАО «Сбербанк» ___

___,

выписку о движении денежным средств по банковской карте ___,

чек ___

___.,

выписку ___,

детализацию операций по карте ___,

детализацию абонентского №,

диск ___.,

копию банковской карты ___,

ответ ___,

___ диск ___.

чеки ___.,

копии 2 чеков ___.,

выписку о движении средств банковской карты ____,

диск ___,

отчет ___,

отчет по банковской карте ___,

чек ___,

выписку по счету банковской карты ___,

детализацию звонков абонента ___,

CD-R диск с детализациями абонентских номеров ___,

детализацию оказанных услуг номера ___.,

банковские карты ___,

чек от ___.,

детализацию ___,

ответы ___

хранить в уголовном деле.

Банковские карты ____ в количестве 96 штук, сотовые телефоны ___ Аджоева Д.И., 2 ежедневника, сотовый телефон ___ Головина А.И., сотовые телефоны ___ сим-карты ПАО «___», чеки ПАО «№», стартовый комплект «____», комплекты с сим-картами «____», пин-коды банковских карт ПАО «____», договор об оказании образовательных услуг Аджоева Д.И,, страховое свидетельство Аджоева Д.И., медицинское заключение Аджоева Д.И., ___., реквизиты счета ПАО «____» получатель ___, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «____», заявление на получение карты ПАО «____», копию паспорта, удостоверение личности, пин-код банковской карты ПАО «____» на имя ___., копию паспорта на имя ___., договор на выпуск и обслуживание банковской карты № Онлайн банк, пароль: ___, список с фамилиями и суммами, сотовый телефон марки «___» в пакете № 1, сотовый телефон «___» в пакете № 2 – хранить в камере хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я) до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу в отношении ХН., ТЮД. и других неустановленных лиц.

Денежные купюры на общую сумму ___ руб., хранящиеся в ЦФО МВД по РС (Я), – хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Сотовый телефон марки ___, сотовый телефон «___», банковскую карту ПАО «____» № , 12 банковских чеков ПАО «____» о переводе денежных средств ___. – считать возвращенными законным владельцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РС (Я) в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными к лишению свободы – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденными разъяснить им право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденных, последние в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Н. Каратаев

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».